

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses der Gemeindevertretung Seddiner See in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am 05.05.2026 - Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“.

Beschluss-Nr.: 14/Mai/2026

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung beschließt durch Selbstbindung der Gemeinde, dass durch die Verwaltung Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ für die Biotopverluste sowie die zusätzliche Versiegelung, die nicht vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeglichen werden können, durchgeführt werden.
2. Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage befindliche Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Anlage 1) eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ gemäß der als Anlage 1 beigefügten tabellarischen Zusammenstellung,
3. Die Gemeindevertretung beschließt den Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See in der Fassung vom 13.08.2025 als Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen und billigt die Begründung mit Stand 13.08.2025 einschließlich Umweltbericht mit Stand vom 13.08.2025.

Anlagen:

- Anlage 1: Abwägungstabelle gem. § 4 Abs. 2 BauGB B-Plan Mehrzweckplatz Wohnbebauung Seddin
- Anlage 2: Planzeichnung B-Plan Mehrzweckplatz Wohnbebauung Seddin
- Anlage 3: Begründung B-Plan Mehrzweckplatz Wohnbebauung Seddin

gez. Carina Simmes
Bürgermeisterin

gez. Beatrice Kirchhof
Vorsitzende der Gemeindevertretung

Bebauungsplan
„Mehrweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“
Gemeinde Seddiner See

Auswertung

der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Stand: 13.08.2025

A. Art und Weise der Beteiligung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See wurden insgesamt 33 Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 20.03.2025 um Abgabe einer Stellungnahme bis spätestens zum 22.04.2025 gebeten. Davon erfolgten 9 u.a. als online Leistungsabfrage von sonstigen Trägern öffentlicher Belange.

Von den 33 beteiligten Stellen sind innerhalb der Beteiligungsfrist insgesamt 23 Stellungnahmen zum Bebauungsplanverfahren eingegangen. Nach Ablauf der Beteiligungsfrist teilte die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming auf Nachfrage mit, dass die Stellungnahme vom 06.05.2024, welche im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben wurde, weiterhin ihre Gültigkeit behält. Zudem ging außerhalb der Beteiligungsfrist die Stellungnahme von der regiobus Potsdam Mittelmark GmbH sowie der Deutschen Telekom Technik GmbH ein, welche ebenfalls Berücksichtigung finden.

B. Liste der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange

Nr.	Behörde/Träger	Antwortschreiben vom
1	Gemeinde Michendorf	17.04.2025
2	Stadt Beelitz	26.03.2025
3	Gemeinde Schwielowsee	-
4	APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark	21.03.2025
5	Deutsche Telekom Technik GmbH	04.06.2025
6	Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Potsdam	16.04.2025
7	Industrie- und Handelskammer Potsdam	22.04.2025
8	Zentraldienst der Polizei (Kampfmittelbeseitigungsdienst)	-
9	Polizeipräsidium Potsdam	-
10	Referat GL 5 der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung	16.04.2024
11	Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming	24.04.2025
12	Deutsche Bahn AG - DB Immobilien - Region Ost	24.03.2025 (Online Leistungsabfrage)
13	Eisenbahn-Bundesamt	-
14	DB Netz AG Regionalbereich Ost	-
15	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	-
16	regiobus Potsdam Mittelmark GmbH	08.05.2025

17	E.DIS Netz GmbH	-
18	Netzgesellschaft Berlin Brandenburg - Regionalzentrum Brandenburg	24.03.2025 (Online Leistungsabfragen)
19	Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH	20.03.2025 (Online Leistungsabfragen)
20	Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“	10.04.2025
21	Landkreis Potsdam-Mittelmark	16.04.2025
22	Landesamt für Umwelt	17.04.2025
23	Landesamt für Bauen und Verkehr	03.04.2025
24	Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz	24.03.2025
25	Landkreis Potsdam-Mittelmark - Untere Bauaufsichtsbehörde, Fachbereich 4 Technische Bauaufsicht	-
26	Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe	27.03.2025
27	Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum	14.04.2025
28	Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung	-
29	50Hertz Transmission GmbH	20.03.2025 (Online Leistungsabfragen) + 25.03.2025
30	PRIMAGAS Energie GmbH	20.03.2025 (Online Leistungsabfragen)
31	saferay operations gmbh	-
32	DNS:NET Internet Service GmbH	20.03.2025 (Online Leistungsabfragen)
33	Tyczka Energy GmbH	20.03.2025 (Online Leistungsabfragen)

Abwägung der Äußerungen im Einzelnen

Lfd. Nr.	Behörde/ Träger öffentlicher Belange	Stellungnahme	Änderungsvorschläge
1	Gemeinde Michendorf 17.04.2025	mit Schreiben vom 20. März 2025 wurde die Gemeinde Michendorf im Rahmen des oben genannten Verfahrens beteiligt. Nach erfolgter Prüfung wird mitgeteilt, dass durch das vorgelegte Planvorhaben weder öffentliche Belange der Gemeinde Michendorf noch eigene städtebauliche Planungen berührt werden. Seitens der Gemeinde Michendorf bestehen daher keine Bedenken gegen das Vorhaben.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Michendorf zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
2	Stadt Beelitz 26.03.2025	vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Planverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB und die Zusendung der entsprechenden Planunterlagen. Nach Durchsicht der Unterlagen hat die Stadt Beelitz als Nachbargemeinde der Gemeinde Seddiner See keine Anregungen und Bedenken vorzubringen. Es werden keine Belange der Stadt Beelitz berührt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Beelitz zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
4.1	APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark 21.03.2025	hinsichtlich Ihrer E-Mail vom 20.03.2025 möchten wir gern auf unsere Stellungnahme vom 13.06.2024 verweisen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
4.2	APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark 13.06.2025	<u>Stellungnahme vom 13.6.2024 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB:</u>	<u>Abwägungsergebnis vom 30.01.2025 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB:</u>

		ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom 02.05.2024 und übermittle Ihnen nachfolgend aus Sicht des Entsorgungsunternehmens APM Abfallwirtschaft Potsdam – Mittelmark GmbH besonders zu beachtende Sachverhalte im Zusammenhang mit der Absicherung von Entsorgungsleistungen. <u>Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür</u> Mit der Abfallentsorgung im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde die kreiseigene APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH mit Sitz in Niemegk beauftragt. Damit ist die APM GmbH „Träger öffentlicher Belange“ im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung. Bauleitpläne haben für die betreffenden Gebiete Satzungscharakter, so dass die hier getroffenen Festlegungen für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke rechtsverbindlich sind. Damit abfallwirtschaftliche Belange bereits im Planungsstadium berücksichtigt werden, werden folgend alle Informationen und Voraussetzungen aufgezeigt, die für eine Gewährleistung der Abfallentsorgung „vor der Haustür“ erforderlich sind. Im Zuge von Neubaumaßnahmen oder Umbauten von Straßen kommt es immer wieder im Landkreis zu Problemen bei der Abfallentsorgung. Fehlende oder verbaute Wendemöglichkeiten sowie nicht ausreichend dimensionierte Straßen machen die Abfallentsorgung mit den gängigen Müllsammelfahrzeugen, unter Berücksichtigung einschlägiger Rechtsnormen, unmöglich. In der Folge müssen separate Standplätze für alle betroffenen Müllbehälter an der nächst befahrbaren Straße geschaffen werden. Das zieht zumeist Ärger nach sich und lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern! Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird dadurch gewährleistet, dass bei der Ausgestaltung der Verkehrsflächen folgende Voraussetzungen für den Einsatz der dreiachsigen Müllfahrzeuge berücksichtigt werden: <u>1. Rechtliche Grundlagen – unabhängig von baurechtlichen Normen</u> Abfallentsorgungssatzung (AbfES) des Landkreises Potsdam Mittelmark in der jeweils gültigen Fassung (Fundstelle:https://www.potsdam-mittelmark.de/landkreis-verwaltung/kreisverwaltung/satzungen-kreisrecht)	Die Hinweise zu den Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür sowie einer an eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Die geplanten Festsetzungsinhalte stehen den Anforderungen der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark nicht entgegen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
--	--	--	--

		• Unfallverhütungsvorschriften bzw. Berufsgenossenschaft Vorschriften, DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ sowie die DGUV Information 214-033 Nr. 5 und DGUV-Regeln 114-601 • Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, RAST 06 mit Korrektur Stand 15.12.2008 <u>2. Fahrzeugtechnik des Landkreises Potsdam- Mittelmark zur Abfallentsorgung</u> Da die verschiedenen Abfallfraktionen mit unterschiedlicher Fahrzeugtechnik entsorgt werden, sollte beachtet werden, dass die Maße für die größten eingesetzten Fahrzeuge sich wie folgt darstellen: Länge: 11,10 m Breite: 2,55 m Überhang vorn: 1,00 m, Überhang hinten: 2,60 m ohne Radradius Radradius: 0,54 m <u>3. Kriterien für die Errichtung von Erschließungsstraßen</u> Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen Fahrzeuge nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass die Straße • die höchstzulässige Fahrzeugbreite gem. StVZO zuzüglich Sicherheitsabstand zu beiden Seiten des Fahrzeuges berücksichtigt. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 StVZO ist die höchstzulässige Breite für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 2,55 m bestimmt. Für ein gefahrloses Vorbeifahren an seitlichen Hindernissen wird zusätzlicher Freiraum benötigt. In der Praxis geht die Rechtsprechung hier von 50 cm auf jeder Seite aus. Damit ergibt sich eine durchgängige Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 m, • für das Müllsammelfahrzeug ausreichend tragfähig sein muss (bis 30 t), • so gestaltet sein muss, dass in den Kurvenbereichen die Schleppkurven der eingesetzten Müllfahrzeuge berücksichtigt werden, • so bemessen sein muss, dass an den Ein- und Ausfahrten mindestens die Schleppkurve der eingesetzten Müllfahrzeuge berücksichtigt sind. Dies gilt auch für Pflanzinseln, Bäumen, Laternen, Schaltkästen und ausgewiesenen Parkplätzen,	
--	--	--	--

		• so gestaltet sein muss, dass eventuelle Bodenschwellen von Müllfahrzeugen problemlos überfahren werden können, • so gestaltet sein muss, dass eventuelle Steigungen und Gefälle von Müllfahrzeugen gefahrlos befahren werden können, • eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand aufweisen muss. Insbesondere Äste und Straßenlaternen dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Straße und ggf. der Gehweg so angelegt werden, dass durch die Bereitstellung der Abfallbehälter sowohl für den Straßenverkehr als auch für den Fußgängerverkehr keine Gefahren oder Behinderungen zu befürchten sind. <u>4. Stichstraßen:</u> Gemäß § 16 DGUV „Abfallsammlung“ ist dem Fahrpersonal ein Rückwärtsfahren ohne Einweiser untersagt. Da Sammelfahrzeuge im Landkreis überwiegend mit Seitenladetechnik in Einmannbesatzung entsorgen, ist diese Vorschrift vom Fahrpersonal zwingend einzuhalten. Daher ist am Ende von Stichstraßen eine geeignete Wendeanlage in Form eines Wendekreises, einer Wendeschleife bzw. eines Wendehammers vorzusehen. In einem Wendehammer muss das Wenden mit einem höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich sein (gilt nicht als Rückwärtsfahren). Wendekreisdurchmesser lt. Hersteller für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge: 23,60 m. Die Praxis zeigt jedoch, dass ein Wendekreis kleiner als 25 m nicht geeignet ist. Um die Befahrung sicherzustellen, sind Wendeanlagen an den Abfuhrtagen von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Hier können ggf. verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich sein. Eine Beschilderung in der Straße, dass sich am Ende ein Wendehammer befindet, kann in der Zukunft Vorteile haben. So ist es dem Ordnungsamt dann gegeben, unberechtigte Fahrzeuge im Bereich des Wendehammers abzustrafen. <u>5. Privatstraßen:</u>	
--	--	--	--

		Da die Entsorgung der Abfälle an den Grundstücken nur durch die Befahrung einer Privatstraße möglich sein wird, wird darauf verwiesen, dass die dazu notwendige Dienstbarkeit in den Grundbüchern der/ des Eigentümer/ s einzutragen ist. Ohne diesen Nachweis erfolgt eine Befahrung von Privatstraßen nicht. <u>6. Einrichtung von Sammelplätzen</u> Bei Straßen und Wohnwegen, die von Müllfahrzeugen nicht befahren werden dürfen (z. B. fehlende oder nicht ausreichende Wendeanlagen oder zu geringe Fahrbahnbreite), müssen für die Müllbehälter und Wertstoffsäcke der Anlieger entsprechend dimensionierte Sammelplätze im Bereich der Einmündung in die nächste für das Müllfahrzeug befahrbare Straße angelegt werden. Bei der Einrichtung dieser Sammelplätze sollten folgende Vorgaben berücksichtigt werden: • Um spätere Interessenskonflikte mit künftigen Anliegern zu vermeiden, sind die Sammelplätze in den Bebauungsplan aufzunehmen und entsprechend zu erläutern. • Zusätzlich ist es sinnvoll, die Käufer der Grundstücke an den Wohnwegen im Rahmen des Kaufvertrages darauf hinzuweisen, dass jegliche Abfälle im Bringsystem an den ausgewiesenen Sammelplätzen zur Abholung bereitzustellen sind. • Die Sammelplätze sind so anzulegen, dass weder Fußgänger- noch der Straßenverkehr gefährdet oder behindert werden. • Die Sammelplätze müssen vom Müllfahrzeug so angefahren werden können, dass das Laden problemlos möglich ist. Der hier angegebene Müllplatz kann von den Entsorgungsfahrzeugen nicht direkt angefahren werden. Die Abfallbehälter müssen an der Erschließungsstraße bereitgestellt werden. Es besteht ggf. die Möglichkeit den gebührenpflichtigen Vollservice (Holen und Zurückstellen der Abfallbehälter nach der Leerung) zu buchen. • Die Fläche des Sammelplatzes ist auf die Anzahl der zukünftigen Nutzer und die zugelassenen Abfallbehälter des Landkreises sowie Gelben Tonnen für Leichtverpackungen abzustimmen.	
--	--	--	--

		• Eine zumutbare Transportentfernung der Abfallbehälter zum Sammelplatz sollte nicht überschritten werden. <u>7. Abfallwirtschaftliche Aspekte bei der Einrichtung von Straßenbaustellen</u> Während der Bauphase ist die Absicherung der Entsorgungsleistung durch Zugang zu den Abfallbehältnissen sicher zu stellen. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist sicherzustellen, dass die Abfallbehältnisse an Sammelplätzen durch die den Bau ausführende Firma bereitgestellt werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Behältnisse gekennzeichnet werden und die Sammelplätze mit der APM GmbH, Bahnhofstraße 18, 14823 Niemegk, Bereich Abfallberatung Frau Mehl (Telefon 033843-30671), Frau Riesler (Telefon 033843-30669), Frau Hagemann (Telefon 033843-30681) bzw. Herrn Wassermann (Telefon 033843-30685) mindestens 14 Tage vor Baubeginn, abzustimmen sind. Für eine diesbezügliche Bürgerinformation stellt die APM GmbH bei Bedarf ein vorbereitetes Schreiben zur Verfügung. Dieses ist mit den entsprechenden Daten zu geplanten Bauzeitablauf und Ansprechpartner der Baufirma zu ergänzen und an die Bürger per Posteinwurf rechtzeitig zu verteilen. Ein Exemplar ist der APM GmbH zur Information zu übersenden. Es ist zu beachten, dass durch die unmittelbaren Bauarbeiten Seitenstraßen zu Sackgassen werden können und diese mit in die Bereitstellung der Behältnisse einbezogen werden müssen. Das gilt auch für Behälter, die sich im Regelungsbereich einer Ampelanlage befinden. Müllfahrzeuge sind in ihrer Ausführung nicht mit Baustellenfahrzeugen vergleichbar. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Bereich von Straßenbaustellen Bedarf daher folgender Voraussetzungen: • Eine feste, d. h. bis 30 t belastbare Fahrbahn.	
--	--	--	--

		• Da die Müllfahrzeuge bauartbedingt erheblich tiefer liegen als z. B. Baustellen-LKW, sind Bodenwellen oder –senken soweit wie möglich zu minimieren. Fahrbahnen, aus denen Kanaldeckel oder Deckel von Straßenabläufen hervorstehen, können nicht befahren werden. • Die bereits unter Punkt 3 genannte Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 m ist zu gewährleisten. • Während der Abfuhrtage ist die Durchfahrt dauerhaft sicherzustellen. Vor Aufnahme der Entsorgung in den Tourenplan ist eine abschließende Prüfung der Gegebenheiten vor Ort notwendig. Daher ist ein entsprechender Termin mit der Abteilung Abfallberatung, welche Ihnen auch für weitere Fragen per E-Mail: abfallberatung@apm-niemegk.de oder unter der Rufnummer 033843/306-80 gern zur Verfügung steht, zu vereinbaren.	
5	Deutsche Telekom Technik GmbH 04.06.2025	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. Solche Maßnahmen sind ausschließlich unter dem Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit und unter Kostentragung des Auftraggebers möglich. Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Plangebiet stattfinden werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die notwendige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten sowie innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ wird durch den jeweiligen Planbegünstigten hergestellt werden. Eine Sicherung über öffentliche oder private Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da dies über nachgeordnete Dienstbarkeiten oder Verträgen mit den Versorgungsträgern zu sichern ist. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Abwägungsergebnis: Keine Änderung der Planung erforderlich. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.

		Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 5 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Zur Sicherung der Telekommunikationslinien der Telekom auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen, die der Versorgung des Neubaugebietes dienen sollen, sind diese Flächen mit einem Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festzusetzen. Des Weiteren bitten wir die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch zu veranlassen. Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Grundstückes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Wir bitten um weitere Beteiligung und Übersendung des festgesetzten Planes (FNP) mit Erläuterungsbericht.	
6	Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Potsdam 16.04.2025	<u>Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:</u> In Tabelle 6 werden Kompensationsfaktoren und -erfordernisse aufgelistet. Unter Schutzgebiet Biotope werden unter anderem 2000 m² Gehölzpflanzungen genannt, wobei unter 11.7.4.4 die Pflanzfläche mit Gemarkung Seddin, Flur 1, Flurstück 304 verortet wird. Bezüglich dieser Neuanlage von Wald bedarf es einer Erstaufforstungsgenehmigung der unteren Forstbehörde nach § 9 LWaldG. Bei der Auswahl der Baum- und Straucharten ist grundsätzlich zugelassenes bzw. anerkanntes Pflanz- oder Saatgut zu verwenden. Dieses unterliegt bei forstlichem Vermehrungsgut dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG)	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Kompensationsmaßnahmen werden angepasst. Auf der externen Pflanzfläche in der Gemarkung Seddin, Flur 2, Flurstück 304 werden Maßnahmenflächen in Höhe von 2.000 m² erforderlich. Die Kompensationsmaßnahme wurde dahingehend angepasst, dass davon auf 1.000 m² Hecken oder Strauchpflanzungen erfolgen und auf 1.000 m² extensive Wiesenpflege. Im Umweltbericht werden die Maßnahmen beschrieben. Eine Erstaufforstungsgenehmigung ist demnach nicht erforderlich. Abwägungsergebnis: Anpassung der Kompensationsmaßnahmen und des Umweltberichts.

7	Industrie- und Handelskammer Potsdam	mit der Flächennutzungsplanänderung sowie dem Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ sollen südlich angrenzend an bereits vorhandene Wohnbebauung im Ortsteil Seddin zwischen Beelitzer Straße im Westen, Wiesenweg im Osten und Friedhofstraße im Süden, ein Wohnstandort und ein Mehrzweckplatz für Übungen der Freiwilligen Feuerwehr und Festplatz- sowie Freizeitnutzungen der Bevölkerung für die Gemeinde Seddiner See gesichert werden. Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Seddin. Der Geltungsbereich grenzt im Norden an den Ortskern Seddin an und wird im Westen sowie Osten von lockerer Wohnbebauung sowie gärtnerisch genutzten Flächen eingerahmt. Südlich des Plangebiets befindet sich der gemeindliche Friedhof Seddin sowie Ackerflächen, welche Teil des Landschaftsschutzgebiets „Nuthetal – Beelitzer Sander“ sind. Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das Plangebiet überwiegend Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spielplatz, Sport-/ Bolzplatz und Festplatz“ dar. Im Nordwesten werden teilweise Wohnbauflächen dargestellt. Das derzeitige Planungsrecht ermöglicht die Realisierung des Vorhabens somit nicht. Zur Schaffung von Baurecht für die Wohnbauerschließung sowie Nutzung als Gemeinbedarfsflächen ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Zum Nachweis der Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan, ist dieser entsprechend zu ändern. Dies erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam begrüßt das Vorhaben. Zum jetzigen Planungsstand bestehen keine Bedenken. Um eine weitere Einbeziehung wird gebeten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam äußert keine Bedenken. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
---	---	---	---

10.1	Referat GL 5 der Gemeinsamen Landespla- nungsabteilung 16.04.2025	☐ ☒ Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Beurteilung der Planungsabsicht auf Grundlage der Landesplanung: ☒ ☐ ☐ ☐ Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u.g. Voraussetzungen möglich Anrechnung auf Eigenentwicklungsoption (EEO) in ha	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
10.2	Referat GL 5 der Gemeinsamen Landespla- nungsabteilung 16.04.2025	Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung an kommunalen Bau- leitplanungen zu den Inhalten der Landesplanung (LEPro, LEP HR, LEP FS, Braunkohleplanung). Die Belange der Regionalplanung, ins besondere auch die beachtenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionale Planungsgemeinschaft vertreten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange durch die Kommune direkt zu beteiligen. <u>Erläuterungen:</u> Entsprechend der Stellungnahmen der Gemeinsamen Landesplanungsabtei- lung, Ref. GL 5 zu den Darstellungen im Vorentwurf des Flächennutzungsplans (Schreiben GL 5 vom 19.12.2023) und dem Vorentwurf des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ (Schreiben GL 5 vom 27.05.2024) ist aus raumordnerischer Sicht die geplante Wohnbaufläche als Flä- che der Innenentwicklung zu werten. Demnach ist eine Anrechnung auf die Ei- genentwicklungsoption (LEP HR, Z5.5) nicht erforderlich. Die Ziele des LEP HR Z 5.2 und Z 5.5 werden eingehalten. Da die vorliegende Planung bzw. die zukünftigen Wohnbauflächen aus raumord- nerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten sind, sind durch die vorliegenden Planungen – Entwurf des Bebauungsplans "Mehrzweckplatz und Wohnbebau- ung in Seddin" sowie parallele 7a.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ziele des LEP HR Z 5.2 und Z 5.5 werden durch die Planung eingehalten. Es besteht kein Zielwider- spruch. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See - keine Zielwidersprüche zu erkennen. <u>Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht</u> Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, (GVBl. I S. 235) Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRP HV) v. 19.08.2021; in Kraft getreten am 01.09.2021 mit Verkündung im BGBl. Teil I Nr. 57 vom 25.08.2021 <u>Region Havelland-Fläming</u> Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Havelland-Fläming, in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 51 vom 23.12.2020, S. 1322 Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 18.11.2021, öffentlich ausgelegt vom 10.03. bis 10.05.2022, im Internet aufrufbar unter https://havelland-flaeming.de/regionalplan/regionalplan-3-0/ <u>Bindungswirkung</u> Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o.g. Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. <u>Hinweise</u> Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben,	
--	--	---	--

		nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung unberührt. - Wir bitten, Beteiligungen zu Bauleitplanverfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlinbrandenburg.de. - Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de. Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link: https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf	
11.1	Regionale Planungsgemeinschaft Havel-land-Fläming	Sofern sich der Geltungsbereich nicht geändert hat, würde unsere Stellungnahme vom 06.05.2024 (Az. 6tz_10157_xh) weiterhin Gültigkeit behalten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da der räumliche Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans nicht verändert wurde, behält die Stellungnahme vom 06.05.2024 weiterhin Gültigkeit. Entsprechend der Stellungnahme stehen die regionalplanerischen Belange dem Vorhaben nicht entgegen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
12	Deutsche Bahn AG - DB Immobilien - Region Ost 24.03.2025	wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr geplantes Vorhaben Sonstiges außerhalb von Bahnflächen und Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzerngesellschaften (nachfolgend DB genannt) befindet. Aufgrund der gegebenen Entfernung gehen wir davon aus, dass sich in dem von Ihnen abgefragten Bereich keine Kabel- oder Leitungen der DB AG befinden. Ein sicherer Ausschluss kann unsererseits allerdings nicht erfolgen. Falls im Baubereich Kabel der DB aufgefunden werden, ist die DB AG, DB Immobilien, unverzüglich zu informieren.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Deutsche Bahn AG - DB Immobilien zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		Vorsorglich weisen wir auf Ihre Sorgfaltspflicht als Vorhabensträger hin: - Ihre geplanten Maßnahmen dürfen keine negativen Auswirkungen auf Bahnanlagen haben. - Bahnübergänge dürfen nicht durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und den Einsatz schwer beladener Baufahrzeuge beeinträchtigt werden. - Auf ehemaligen Bahnflächen können sich auch außerhalb ermittelter Zuständigkeitsbereiche noch Kabel und Leitungen der DB befinden, die dauerhaft dinglich gesichert und als Lasten und Beschränkungen im Grundbuch eingetragen wurden. Die vorliegende Mitteilung seitens der DB entbindet den Vorhabenträger nicht von seiner Erkundigungspflicht über Eintragungen im Grundbuch. - Vorliegend handelt es sich um eine reine Kabelauskunft. Davon unberührt bleibt die ggf. erforderliche Beteiligung der DB AG auch im Rahmen eines gesetzlichen Baugenehmigungsverfahrens. Wir weisen außerdem darauf hin, dass mit diesem Schreiben keine Zustimmung zum (Bau-) Vorhaben erteilt wird, sondern dass es sich lediglich um eine Auskunft zu Kabel- und Leitungen der DB AG handelt. Bei einem ggf. erforderlichen Genehmigungsverfahren ist die DB AG daher erneut zu beteiligen. Zudem bitten wir Sie weitere Kabel- und Leitungsanfragen über unser Online-Portal einzureichen. Sie erreichen dieses über folgenden Link: www.deutschebahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen Bei Rückfragen erreichen Sie unsere Ansprechpartner über die folgende E-Mail: db.immobilien.kabelanfragen@deutschebahn.com	
16	regiobus Potsdam Mittelmark GmbH 08.05.2025	Ich möchte im Folgenden hauptsächlich auf die Wohnbebauung im nördlichen Teil des Planungsentwurfs eingehen. In Ihrer Betrachtung haben sie schon die für uns wesentlichen Punkte bei diesem Vorhaben betrachtet und aufgenommen. Dies ist zum einen die Bedienung des geplanten Wohngebietes durch den Busverkehr mit der Linie 646 an der Bushaltestelle „Seddin, Beelitzer Str.“ mit einer Entfernung zur geplanten Wohnbebauung von ca. 150m.	Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Die notwendige wegemäßige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten von der Beelitzer Straße im Westen sowie vom Wiesenweg im Osten sind Teil des Planvollzugs und im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu regeln.

		Damit liegt der Zugang zum ÖPNV unter dem geforderten 500m Radius zur nächst gelegenen Haltestelle. Zum anderen sind wie auch von ihnen schon festgestellt noch keine Fußwege in der Beelitzer Str. im Westen sowie im Wiesenweg im Osten vorhanden. Die Wege sollten notwendigerweise hergestellt werden. Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Punkte haben wir keine weiteren Einwände zu dem Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“.	Im Rahmen des Bebauungsplans erfolgt keine Sicherung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. Abwägungsergebnis: Keine Änderung der Planung erforderlich.
18	Netzgesellschaft Berlin Brandenburg - Regionalzentrum Brandenburg 24.03.2025 (Online Leistungsabfrage)	die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB genannt) beauftragt, Auskunftersuchen zu bearbeiten und handelt namens und in Vollmacht der NBB. Die NBB handelt im Rahmen der ihr übertragenen Verantwortung auch namens und im Auftrag der GASAG AG, der GASAG Solution Plus GmbH (GSP), der EMB Energie Brandenburg GmbH, der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas mbH & Co.KG, der NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Rathenower Netz GmbH, der Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH, der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, der Stadtwerke Forst GmbH, der Stadtwerke Bad Belzig GmbH und der Gasversorgung Zehdenick GmbH. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigegeführten Planunterlagen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf die die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtungen usw.) festzustellen. Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Festsetzungen von Flächen für Versorgung innerhalb des Plangebietes sind nicht erforderlich. Sofern notwendig, können diese Anlagen im notwendigen Umfang als untergeordnete Nebenanlagen innerhalb der Baugebiete realisiert werden. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.

	zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten. Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 5 Abs. 2 im Flächennutzungsplan festzusetzen. Nach Auswertung des Bebauungsplans//Flächennutzungsplans und der entsprechenden Begründung ist unsere Leitungsschutzanweisung für alle laut Planwerk betroffenen Anlagen zu beachten und noch folgendes in die weitere Planung einzuarbeiten: Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung/ Kabel und zu dem pflanzen-	
--	--	--

		den Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen an der Leitung/ Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss. Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. <u>Anlagen:</u> - <i>Legende</i> - <i>Übersichtsplan</i> - <i>Bestandsplan</i> - <i>Bestandsplan mit Flurstücken</i> - <i>Leitungsschutzanweisung</i>	
19	Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH 20.03.2025 (Online Leistungsabfragen)	die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) arbeitet als Betriebsführungsgesellschaft für den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Der Teltow“ und den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) "Mittelgraben". In dem von Ihnen angefragten Bereich befinden sich keine Trink- bzw. Schmutzwasser-Anlagen der oben benannten Wasser- und Abwasserzweckverbände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
20	Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ 10.04.2025	wir haben das o.g. Schreiben mit der Bitte um Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ Stand 12.02.2025 erhalten. Aus Sicht des WAZ „Nieplitz“ ergeben sich hinsichtlich der Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung keine Änderungen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 23.04.2024. Alle in der Stellungnahme vom 24.05.2024 enthaltenen Hinweise behalten in vollem Umfang ihre Gültigkeit.	Die Stellungnahme vom 24.05.2024 wurde insoweit berücksichtigt, dass die Hinweise zu den vorhandenen Anlagen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung sowie dessen Kapazitäten in die Begründung unter dem Punkt 1.2.6 „Technische Infrastruktur“ ergänzt wurden. Die notwendige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten sowie innerhalb der Fläche für den

		Die neu zu errichtenden Trink- und Schmutzwasseranlagen sind unter fachlicher Begleitung durch den WAZ „Nieplitz“ im Auftrag des Vorhabenträgers zu planen und herzustellen. Planung, Herstellung, Bauüberwachung, Dokumentation und Formalitäten für eine Übergabe dieser Anlagen sind vor Ausführung zwischen dem WAZ „Nieplitz“ und dem Vorhabenträger im Rahmen eines Erschließungsvertrages zu regeln. Wir bitten daher rechtzeitig um eine weitere Beteiligung am Planverfahren.	Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ wird durch den jeweiligen Planbegünstigten hergestellt werden. Eine Sicherung über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da dies über nachgeordnete Dienstbarkeiten oder Verträgen mit den Versorgungsträgern zu sichern ist. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Abwägungsergebnis: Keine Änderung der Planung erforderlich. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
21.1	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	mit Ihrer Mail vom 20.03.2025 bitten Sie um Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf des Bebauungsplanes „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See. Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben nachstehende Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit sowie allgemeine Hinweise. Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht keiner vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
21.2	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Fachdienst Umwelt, Denkmal und Recht</u> <u>Untere Wasserbehörde</u> Die untere Wasserbehörde stimmt dem Entwurf des BPL „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ ohne Anregungen oder Hinweise zu.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Untere Wasserbehörde stimmt der vorgesehenen Planung zu. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

21.3.1	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Untere Abfallwirtschaftsbehörde</u> Abfallrechtliche Belange stehen dem Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See gegenwärtig nicht entgegen. <u>1. Einwendungen</u> a) Einwendungen. Die uAWB hat keine fachlichen Einwendungen zum geplanten Vorhaben. b) Rechtsgrundlage: - Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212). zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) - Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 6. Juni 1997 (GVBl.I/97, [Nr. 05], S.40) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S., ber. [Nr. 40]) - c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen): Nicht erforderlich. 2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts Keine Hinweise.	Die Hinweise zu den Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür sowie einer an eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Die geplanten Festsetzungsinhalte stehen den Anforderungen der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark nicht entgegen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
----------------------	--	---	--

		3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen Keine Hinweise. 4. Weitergehende Hinweise 1. Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind gemäß §§ 7 ff. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) getrennt zu halten und einer stofflichen oder energetischen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Auch anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist Abfall im Sinne dieses Gesetzes und zu entsorgen. Anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist vor der Entsorgung auf Schadstoffe zu untersuchen. Die Probenahme und Analytik hat nach den Vorgaben der Mitteilung 32 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, PN 98 zu erfolgen. Ab dem 01.08.2023 sind diesbezüglich die Anforderungen gemäß Abschnitt 3, Unterabschnitt 2 ErsatzbaustoffV einzuhalten. Die Technischen Richtlinien der LAGA Mitteilung 20 (LAGA M20, TR Boden) gelten seit dem 01.08.2023 nicht weiter. Hierfür dürfen ausschließlich akkreditierte Labore beauftragt werden. Die gesetzliche Pflicht zur Abfalltrennung gebietet einen qualifizierten und kontrollierten Umgang mit Abfällen. Eine Vermischung unterschiedlicher Abfallarten ist unzulässig. Baustellen sind daher so einzurichten, dass u. a. nicht verwendete Baustoffe, Bauschutt, Bodenaushub, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz sowie Papier und Pappe getrennt erfasst werden. Zur Erfüllung der Getrennthaltungspflicht sind in ausreichendem Maße Sammelbehälter bereitzuhalten. Folgende Pflichten sind in diesem Zusammenhang bei Bau- und Abbrucharbeiten (Gesamtabfallmenge > 10 m³) zu erfüllen (s. a. Informationen zur novellierten Gewerbeabfallverordnung des MLEUV):	
--	--	---	--

		- Getrenntsammlungs- und Verwertungspflichten nach § 8 Abs. 1 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) - Dokumentationspflichten nach § 8 Abs. 3 GewAbfV - Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 1 GewAbfV - Dokumentationspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 6 GewAbfV Nicht verwertbare Abfälle sind gemäß § 15 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Für die Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) sind ausschließlich dafür zugelassene und geeignete Unternehmen heranzuziehen. Die Verantwortung obliegt dem Bauherrn. Entsorgungsbelege wie Rechnungen, Wiegescheine, Übernahmescheine, etc. sind aufzubewahren (Dokumentation) und bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen einzureichen. 2. Bei Konkretisierung geplanter Bau-/Abbruchmaßnahmen ist die uAWB erneut zu beteiligen.	
21.3.2	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	3. Im Zusammenhang mit der Ausgleichsmaßnahme zur Entsiegelung der ehem. Entenmastanlage und der damit verbundenen Wiesenentwicklung zwischen Kähnsdorf und Schlunkendorf ist Folgendes zu beachten: a) Der genaue Beginn des Rückbaus und die damit beauftragte Baufirma sind der unteren Abfallwirtschaftsbehörde (uAWB) vorab schriftlich mitzuteilen. b) Im Zuge der Maßnahme sind auch sämtliche ggf. in diesem Bereich oberflächlich abgelagerten Abfälle aufzunehmen und einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zuzuführen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das LBGR wurden im Rahmen der formellen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB ebenfalls beteiligt. Mit der Stellungnahme vom 27.03.2025 zeigte das LBGR keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an (siehe Lfd.-Nr. 26). Die Ausgleichsmaßnahmen der Entsiegelung und Entwicklung von Wiesen in Kähnsdorf und Schlunkendorf umfasst, wie im Umweltbericht dargestellt, die Entsiegelung der ehemaligen Entenmastrinnen. Zufahrten ergeben zwar ein weiteres Entsiegelungspotenzial, diese werden allerdings für die Aus-

		c) Im Vorfeld der Maßnahme sind die anfallenden Abfallmengen abzuschätzen und der uAWB ein Entsorgungskonzept vorzulegen. Hierzu kann die Muster-Vorlage des MLEUV verwendet unter werden: https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Formblatt-Rueckbau-und-Entsorgungskonzept.docx d) Anfallende mineralische Abfälle (Betonbruch, Ziegelbruch, Asphaltaufruch, Bodenaushubmaterial etc.) sind vor einer Entsorgung auf Schadstoffe zu untersuchen. Die Probenahme (je max. 500 m³ Haufwerk) hat nach den Vorgaben der LAGA PN 98 zu erfolgen. Die Analytik ist dabei auf den Parameterumfang gem. Anlage V, Tabelle 1 (Mindestuntersuchungsumfang) des Erlasses zur Neufassung der "Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung" des MLUK abzustellen. Die Technischen Richtlinien der LAGA Mitteilung 20 (LAGA M20) gelten seit dem 01.08.2023 nicht weiter. Hierfür dürfen ausschließlich akkreditierte Labore beauftragt werden. Entsprechend der Deklarationen ist der tatsächliche Entsorgungsweg der Materialien zu bestimmen und mit der UAWB abzustimmen. e) Bei der Entsiegelung und Beräumung ggf. anfallende gefährliche Abfälle dürfen nicht wiederverwendet werden. Bei deren Entsorgung ist insbesondere Folgendes zu beachten: Die Entsorgung regelt sich nach den §§ 48 ff KrWG. Gefährliche Abfälle zur Beseitigung unterliegen gemäß § 3 der Sonderabfallentsorgungsverordnung des Landes Brandenburg (SAbfEV) der Andienungspflicht. Für die Andienung ist folgende Einrichtung zuständig:	gleichsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ nicht in Anspruch genommen. Somit sind keine Erschließungswege oder Zufahrten durch die Ausgleichsmaßnahme betroffen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
--	--	---	--

		- Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB), Großbeerenstraße 231, 14480 Potsdam, Tel. 0331 27930, www.sbb-mbh.de Gefährliche Abfälle gemäß Abfallverzeichnisverordnung sind im förmlichen Nachweisverfahren nach § 50 KrWG i. V. mit §§ 2 ff der Nachweisverordnung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Dazu bedarf es ab einem Gesamtanfall von 2.000 kg (Kleinmengen), bezogen auf alle als gefährlich eingestuften Abfallschlüssel, die an allen Standorten und in einem Jahr anfallen, zwingend einer Erzeugernummer. Diese kann bei der SBB unter - https://www.sbb-mbh.de/de/aufgaben-der-sbb/identnummern/erzeugernummer/ beantragt werden. Das elektronische Nachweisverfahren ist für die Entsorgung gefährlicher Abfälle gesetzlich vorgeschrieben. Weitergehende Hinweise zum elektronischen Nachweisverfahren finden Sie unter - https://www.sbb-mbh.de/fileadmin/media/publikationen/merkblaetter/merkblatt_signatur_2012.pdf Bei einem Anfall von mehr als 2.000 kg an gefährlichen Abfällen liegt die Zuständigkeit der Überwachung dieser Abfälle beim Landesamt für Umwelt (LfU). f) Die ebenfalls zur Entsiegelung vorgesehenen betonierten Zuwegungen sind nach Kenntnis der uAWB Teil der mit dem Abschlussbetriebsplan für die ehemalige Kiesgrube Schlunkendorf festgelegten Zufahrt zur Kiesgrube. Hier ist durch das LBGR noch die Sanierung illegal vergrabener Abfälle vorgesehen. Es wird daher die Abstimmung des Rückbaus der Betonflächen mit dem LBGR empfohlen. 4. Bei der Planung der Wohngebiete sind die Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers entsprechend dem beigefügten Informationsblatt zu beachten. <u>Anlagen:</u>	
--	--	--	--

		<i>Informationsblatt zur verkehrstechnischen Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür (AMP – Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH)</i>	
21.4	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Untere Bodenschutzbehörde</u> <u>I. Einwendungen</u> keine <u>II. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts</u> keine <u>III. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen</u> Übungsflächen von Feuerwehr Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von fluorhaltigen Schaumlöschmitteln (z. B. PFAS-haltig, perfluorierte Kohlenwasserstoffe) im Rahmen von Übungen der Feuerwehr nicht mehr zulässig ist. Sofern in der Vergangenheit fluorhaltige Schaumlöschmitteln verwendet wurden, könnten Schadstoffanreicherungen im Boden auftreten, die mindestens eine schädliche Bodenveränderung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser verursachen können. PFAS-haltige oder fluorhaltige Schaumlöschmittel sind gesundheitsgefährdend und können krebserregend sein. Geplante Entsiegelung Die Untere Bodenschutzbehörde ist vor Beginn der geplanten Entsiegelungsmaßnahmen in Kähnsdorf und Schlunkendorf schriftlich zu informieren (abfallboden@potsdam-mittelmark.de). Es ist zu gewährleisten, dass die physikalischen, chemischen und biologischen Bodenfunktionen nach der Entsiegelung durch eine entsprechende Rekultivierung bzw. Renaturierung wiederhergestellt werden. Mit der Rekultivierung wird dabei die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen erreicht, die Renaturierung gilt dem Bewuchs (Biodiversität),	Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. Die Begründung wird dahingehend redaktionell ergänzt, dass für die Flurstücke im Verfahrensgebiet keine Registrierung im Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorliegt. Zudem wird der Umweltbericht hinsichtlich des Erlasses des MLUK zur Neufassung der „Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung“ vom 01.03.2023 redaktionell ergänzt. Die übrigen Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Abwägungsergebnis: Redaktionelle Anpassung der Begründung und des Umweltberichts. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.

		dem Klima und der Verschönerung des Landschaftsbildes. Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Rekultivierung/Renaturierung, im vorliegenden Fall für die Anlage artenreicher Wiesen sind detaillierter zu beschreiben (z.B. geplanter Bodenauftrag und -einbau, Bodenlockerung, Herstellung des Bodenprofils, Begrünung, Renaturierung durch Ansaat und Anpflanzung). <u>IV. Weitergehende Hinweise</u> Umweltbericht S. 55 vorletzter Absatz ist zu korrigieren Überschüssiger Erdaushub ist unter Beachtung von § 202 BauGB sowie nicht der LAGA-TR M 20 des Erlasses des MLUK zur Neufassung der "Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung" vom 01.03.2023 zu deklarieren und entsprechend der Deklaration ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Bodenverdichtung Für Flächen, die nicht baulich oder temporär genutzt werden sind Schutzmaßnahmen gegen Befahren oder Materialablagen (z. B. Bauzäune) einzuplanen. Die vorgesehenen Baubedarfsflächen die baubedingt befahren werden müssen oder zur Materialablage dienen, sind durch geeignete Maßnahmen gegen ungewollte Bodenverdichtung zu schützen (z B. Lastverteilungsplatten). Böden mit besonderer Funktionsausprägung Nach der Themenkarte „LK PM Landschaftsrahmenplan; Karte 8; Teilblatt Nordost: Besondere Böden, Maßstab 1:50.000“ des LK Potsdam-Mittelmark vom 19.07.2006 liegen keine besonderen Böden vor. Altlastenverdachtsflächen/Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	
--	--	---	--

		Die Flurstücke im Verfahrensgebiet sind nicht im Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark registriert. Bodenversiegelung Boden ist eine endliche Ressource. Die geplante Versiegelung von ca. 4.500 m² ist eine bodenvernichtende Nutzung. Versiegelte Flächen erfüllen keine Bodenfunktionen mehr.	
21.5.1	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Untere Naturschutzbehörde</u> <u>A. Einwendungen</u> 1) Fläche für Gemeinbedarf und WA 1 ./.. gesetzlich geschützte Biotope Die Festsetzungen einer Fläche für Gemeinbedarf und eines Allgemeinen Wohngebietes (WA 1) überlagern gesetzlich geschützte Biotope. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen führen können, sind gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG verboten. Als solche Handlungen gelten gemäß § 18 Abs. 2 BbgNatSchAG insbesondere auch die Intensivierung oder Änderung der Nutzung von Biotopen und der Eintrag von Stoffen, die geeignet sind, Biotope nachteilig zu beeinflussen. Mit dem Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See (im Folgenden: B-Plan) werden durch Festsetzung der oben genannten Fläche für Gemeinbedarf und dem WA 1 die Zulässigkeit von Handlungen vorbereitet, die zur Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen und folglich zur biotopschutzrechtlichen Verbotsverwirklichung führen. Das betrifft ausdrücklich auch die Fläche für Gemeinbedarf, die infolge der Nutzungsänderung und ausweislich des Bebauungskonzepts entsprechend der Anlage 1 zur B-Plan-Begründung erheblich beeinträchtigt, wenn nicht zerstört wird.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden Eingriffe in Biotope und Boden sowie sonstige Schutzgüter bilanziert und im Plangebiet ausgeglichen oder an anderer Stelle innerhalb der Gemeinde, des Landkreises oder des Naturraumes Mittlere Marks kompensiert. Hierzu wurde die HVE 2009 zugrunde gelegt. Für gesetzlich geschützte Biotope die durch das geplante Wohngebiet verlustig gehen, wird ein Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich und von der Gemeinde gestellt. Der Ausgleich kann in Kähnsdorf im Gemeindegebiet erfolgen. Eine Abbildung wird im Umweltbericht ergänzt. Regelmäßige Mahd und die bisherige Nutzung als Feuerwehrübungsplatz haben einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Trockenrasen auf der geplanten Gemeinbedarfsfläche geführt, auf diesen Flächenteilen sind keine zusätzlichen versiegelten Flächen vorgesehen. Ein Antrag auf Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG für Beeinträchtigungen

		Das Biotopschutzrecht ist als Bundes- und Landesrecht höherrangig und kann von der Gemeinde nicht durch Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB überwunden werden. Die biotopschutzrechtlichen Regelungen bleiben von einem Bauleitplan unberührt und finden bei einer Genehmigungsentscheidung für konkrete Bauvorhaben gemäß § 29 Abs. 2 BauGB weiterhin Anwendung. In einem Baugenehmigungsverfahren sind sie gemäß § 72 Abs. 1 S. 1 BbgBO als öffentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten. Verletzt ein Vorhaben biotopschutzrechtliche Verbote und liegt weder die erforderliche Ausnahme oder Befreiung vor, ist es unzulässig. Der Konflikt eines Bauleitplans mit dem Biotopschutzrecht ist deshalb auf der Plan-Ebene zu lösen. Der B-Plan ist deshalb anzupassen – beispielsweise durch Aus-sparung der gesetzlich geschützten Biotope aus dem Geltungsbereich des B-Plans oder durch Festsetzungen, die das Eintreten der einschlägigen Verbote ausschließen. Darüber hinaus bestehen folgende Überwindungsmöglichkeiten: Für Handlungen kann gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG eine Ausnahme von den biotopschutzrechtlichen Verboten zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können; Befreiung kann gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen Handlungen im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG zu erwarten, kann gemäß § 30 Abs. 4 S. 1 BNatSchG auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BbgNatSchAG vor der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden. Genehmigungsbehörde ist der Landkreis Potsdam-Mittelmark als untere Naturschutzbehörde.	gesetzlich geschützter Biotope durch die Festsetzung der bereits bestehenden Nutzung als Feuerwehrübungsplatz wird erforderlich und von der Gemeinde gestellt (öffentliches Interesse und die Zulässigkeit einer bestehenden Nutzung ist mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar). Die konzeptionelle Darstellung der Gemeinbedarfsfläche (Anlage 1) wird überarbeitet und ist nicht mehr Teil der Planunterlagen. Jegliche zusätzlichen Versiegelungen (Stellplätze, Picknickplatz, Bänke etc.) sind außerhalb von geschützten Biotopen oder Gehölzen vorgesehen. Sollte die Inanspruchnahme kleinerer Flächen im weiteren Verfahren erforderlich werden, erfolgt die Behandlung dieser Eingriffe im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Abwägungsergebnis: Anpassung des Umweltberichts. Ein Ausgleich für Eingriffe auf geschützte Biotope kann im Gemeindegebiet geschaffen werden, die Ausnahme wird beantragt. Für Beeinträchtigungen auf geschützte Biotope wird aufgrund des öffentlichen Interesses und der Zulässigkeit einer bisherigen Nutzung sowie der Vereinbarkeit mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ein Antrag auf Befreiung gestellt.
21.5.2	Landkreis Potsdam-Mittelmark	2) Fläche für Gemeinbedarf ./ Allee Die Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf überlagert eine Allee.	Die Allee-Bepflanzung im Bestand steht nicht im Widerspruch zum Bebauungsplan und den zulässigen Nutzungen.

	16.04.2025	Alleen dürfen gemäß § 17 BbgNatSchAG in Verbindung mit § 29 Abs. 3 BNatSchG nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Mit dem B-Plan wird durch Festsetzung der oben genannten Fläche für Gemeinbedarf die Gefahr begründet, dass Handlungen vorbereitet werden, die alleenschutzrechtliche Verbote verletzen können. Das Alleenschutzrecht ist als Bundes- und Landesrecht höherrangig und kann von der Gemeinde nicht durch Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB überwunden werden. Die gesetzlichen Regelungen des Schutzes der Alleen bleiben von einem Bauleitplan unberührt und finden bei einer Genehmigungsentscheidung für konkrete Bauvorhaben gemäß § 29 Abs. 2 BauGB weiterhin Anwendung. In einem Baugenehmigungsverfahren sind sie gemäß § 72 Abs. 1 S. 1 BbgBO als öffentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten. Verletzt ein Vorhaben alleenschutzrechtliche Verbote und liegen weder die erforderliche Ausnahme oder Befreiung vor, ist es unzulässig. Der Konflikt eines Bauleitplans mit dem Alleenschutzrecht ist deshalb zwingend auf der Plan-Ebene zu lösen. In Frage kommen in erster Linie Festsetzungen, die den Eintritt der alleenschutzrechtlichen Verbote wirksam vermeiden. Darüber hinaus bestehen folgende Überwindungsmöglichkeiten: Von den alleenschutzrechtlichen Verboten kann gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Zuständige Genehmigungsbehörde ist der Landkreis Potsdam-Mittelmark als untere Naturschutzbehörde.	Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden u.a. 47 Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) zeichnerisch festgesetzt. Der Umfang und Ausgestaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Umweltbericht aufgeführt (s. Kap. II.3.5). Die externen Ausgleichsflächen sowie Ausgleichspflanzungen (Strauchpflanzungen, Einzelbäume) sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen eines anderen von der Gemeinde Seddiner See aufgestellten Bebauungsplans. Eine bauliche oder sonstige Inanspruchnahme der Alleen-Bepflanzung durch das Vorhaben erfolgt nicht. Abwägungsergebnis: Keine Änderung der Planung erforderlich.
21.5.3	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>B. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts</u> Keine.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

		<u>C. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen</u> Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). <u>D. Weitergehende Hinweise</u> 1) Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind gemäß § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Eine Beeinträchtigung gilt dann als ersetzt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts im betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.	Die typischen Trockenrasenarten Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) und die Gemeine Grasnelle (<i>Armeria maritima</i>), die sich aufgrund der Nutzung und Pflege insbesondere innerhalb der bestehenden geschützten Biotopetablieren konnten, werden von Bebauung freigehalten. Die bestehende Nutzung wird überwiegend fortgesetzt. Für die kleinflächigen Verluste gesetzlich geschützter Biotopet und besonders geschützter Arten, wird ein Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich und von der Gemeinde gestellt, der auch das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bewältigt. Der Ausgleich des gesetzlich geschützten Biotopet erfolgt in Kähnsdorf. Hier sind für die Herstellung und Entwicklung von Trockenrasen entsprechend die Sand-Strohblume und die Gemeine Grasnelle in der Saatgutmischung miteinzubeziehen. Für die Beeinträchtigungen der gesetzlich geschützten Biotopet innerhalb der Gemeinbedarfsfläche ist ein Antrag auf Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG erforderlich und wird von der Gemeinde gestellt, der auch das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bewältigt. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bzw. textliche Festsetzung Nr. 12 (1000 m² Gehölzpflanzungen) ist ausschließlich außerhalb der Trockenrasenbestände auszuführen. Hierfür stehen ausreichend Flächen zur Verfügung. Eine Abbildung mit einer genauen Darstellung und einer angepassten Maßnahmenbeschreibung werden im Umweltbericht ergänzt. Die Pflanzenliste beinhaltet heimische
--	--	---	---

	Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind gemäß § 15 Abs. 2 S. 5 BNatSchG unter anderem die im Landschaftsrahmenplan oder Landschaftsplan dargestellten Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Im B-Plan-Gebiet wurde die Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) und die Gemeine Grasnelke (<i>Armeria maritima</i>) festgestellt. Sie sind gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 BArtSchV besonders geschützt. Für sie gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG: „Es ist verboten, [...] wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ Mit dem B-Plan wird die Zulässigkeit von Handlungen vorbereitet, die zur Verwirklichung vorgenannter Verbote führen können. Im B-Plan sind deshalb Festsetzungen zu treffen, die das Eintreten der einschlägigen Verbote ausschließen. Ersatzweise sind Maßnahmen zu planen, die sicherstellen, dass die Beeinträchtigungen der Standorte der Sand-Strohblume und Gemeinen Grasnelke ausgeglichen werden. Bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen für die B-Plan-bedingten Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes ist zu beachten, dass die ausgewählten Flächen aufwertungsfähig und aufwertungsbedürftig sind. Es sind keine Maßnahmen in gesetzlich geschützten Biotopen zu planen, die mit dem Biotopschutzrecht kollidieren. Die Ausgleichsmaßnahme der 12. textlichen Festsetzung ist zu beanstanden: Ob die Bodenfunktionen der Maßnahmenfläche, auf denen diese Ausgleichsmaßnahme für die B-Plan-bedingten Beeinträchtigungen der Böden durchgeführt werden soll, überhaupt aufwertungsfähig sind, wird weder dargelegt noch ist sie offensichtlich. Sie dürfte jedenfalls nicht innerhalb der gesetzlich geschützten Biotope durchgeführt werden. Die Maßnahme ist jedenfalls folgendermaßen zu konkretisieren: a) Festlegung der Maßnahmenfläche	und standortgerechte Arten. Es wird zusätzlich auf die Anlage zur GehölzSchVO PM verwiesen. Im Umweltbericht wird der Hinweis zur Einhaltung der Regelungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG, den Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zum Vollzug von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes - Gebietseigene Gehölze (Gehölzerlass Brandenburg) vom 15. Juli 2024 sowie die Handlungsanleitung gebietseigenes Pflanz- und Saatgut zur Umsetzung des § 40 BNatSchG hinzugefügt. Die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt u.a. über den städtebaulichen Vertrag sowie über einen Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde (A+E Gemeinbedarfsfläche). Externe Maßnahmen werden bis zum Satzungsbeschluss gesichert. Abwägungsergebnis: Anpassung des Umweltberichts. Ein Ausgleich für Eingriffe auf geschützte Biotope kann im Gemeindegebiet geschaffen werden, die Ausnahme wird beantragt. Für Beeinträchtigungen auf geschützte Biotope wird aufgrund des öffentlichen Interesses und der Zulässigkeit einer bisherigen Nutzung sowie der Vereinbarkeit mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ein Antrag auf Befreiung gestellt.
--	---	---

		b) Beschreibung des Ausgangszustands der Maßnahmenfläche einschließlich der Beeinträchtigung ihrer Bodenfunktionen c) Beschreibung des Zielzustands der Maßnahmenfläche einschließlich der voraussichtlich erforderlichen Entwicklungsdauer d) Beschreibung der Maßnahmen, mit denen der Zielzustand der Maßnahmenfläche erreicht werden soll Zur Förderung der Biodiversität wird angeregt, möglichst viele heimische Gehölzarten für die geplanten Gehölzpflanzungen festzusetzen, deren Standortansprüche im B-Plan-Gebiet erfüllt sind. Insofern wird auf die Anlage zur GehölzSchVO PM verwiesen, die alle heimischen Baum- und Straucharten mit ihren Standortansprüchen enthält. Die Maßnahmen zum Gehölzersatz nach Kap. II.5.2.3 des Umweltberichtes sind jenseits der TF 11 entweder festzusetzen oder – sofern sie außerhalb des B-Plans zu erbringen sind – in sonstiger Weise zu fixieren, beispielsweise durch einen Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde. Sie sind hinsichtlich des Maßnahmenpflichtigen, des Erfüllungsortes und der Erfüllungsfrist zu konkretisieren. Im Hinblick auf die Pflanz-Festsetzungen wird auf die Einhaltung der Regelungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG, den Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zum Vollzug von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes - Gebietseigene Gehölze (Gehölzerlass Brandenburg) vom 15. Juli 2024 sowie die Handlungsanleitung gebietseigenes Pflanz- und Saatgut zur Umsetzung des § 40 BNatSchG hingewiesen. Kompensationsverpflichtungen können auch durch vertragliche Regelungen über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in qualifizierten Flächenpools abgelöst werden. Außerhalb des B-Plans auszuführende Kompensationsmaßnahmen sind in geeigneter Weise rechtlich zu sichern.	
21.5.4	Landkreis Potsdam-Mittelmark	2) Besonderer Artenschutz	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

	16.04.2025	Die Gemeinde hat geeignete Bäume zur Anbringung von erforderlichen Ersatzniststätten im B-Plan-Gebiet oder im räumlichen Zusammenhang zum B-Plan-Gebiet zur Verfügung zu stellen. Zum Schutz nachtaktiver Insekten und von Vögeln ist für die Beleuchtung der Außenanlagen nach Maßgabe der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 Folgendes zu beachten: - Vermeidung heller weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft - Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen (das heißt Abstrahlung nach oben oder in horizontaler Richtung vermeiden) - Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum (vorzugsweise monochromatisches Licht der Natriumdampf-Niederdrucklampe oder LED-Leuchten mit warm- und neutralweißer Lichtfarbe; Verzicht auf Quecksilber- und Halogendampflampen) - Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten Leuchten - Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit Zwar ist eine entsprechende Regelung aus rechtlichen Gründen nicht festsetzbar, aber es wird ein Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde angeregt. <u>Fundstellen der zitierten Rechtsvorschriften und Handlungsanweisung:</u> - BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist - BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist - BbgNatSchAG: Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber.	Eine Regelung zur Bestimmung von umweltfreundlichen Beleuchtungsmitteln ist nicht festsetzungsfähig. Der Gesetzgeber hat bisher keine Grenz- oder Orientierungswerte für potenzielle Lichtemissionen im Rahmen der Bauleitplanung erlassen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
--	------------	---	--

		GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11) - BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist - Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zum Vollzug von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes - Gebietseigene Gehölze (Gehölzerlass Brandenburg) vom 15. Juli 2024 (ABl./24, [Nr. 31], S.667) Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014; veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 11 vom 25. Mai 2014.	
21.6	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Untere Denkmalschutzbehörde</u> Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet zu dem Entwurf des Bebauungsplanes "Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin" der Gemeinde Seddiner See keine Bodendenkmale gemäß Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.; letzte Änderung vom 05. März 2024 GVBL Land Brandenburg Nr. 9, S. 9), §§ 1 und 2 bekannt. Unabhängig davon können jederzeit bei mit Erdeingriffen verbundenen Baumaßnahmen Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder Metallgegenstände, entdeckt werden. Diese sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§§ 11 Abs. 4 und 12 BbgDSchG).	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Untere Denkmalschutzbehörde teilt mit, dass sowohl für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch für die Flächen der Kompensationsmaßnahmen keine Bodendenkmale bekannt sind. Zudem beinhalten sowohl die Begründung als auch die Planzeichnung einen Hinweis zum Umgang mit Bodendenkmalen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		Das Vorgehen bei Auffinden bisher unbekannter Bodendenkmale ist in der Begründung richtig erwähnt und bereits in die Hinweise zur Planzeichnung übernommen. Für die ausgewiesenen Flächen der Kompensationsmaßnahmen sind bisher keine Bodendenkmale bekannt.	
21.7	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Fachdienst Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Bereich Brandschutz</u> Nach den Vorgaben des BauGB sind u. a. die Belange der Versorgung mit Wasser bei der Aufstellung der Bauleitpläne besonders zu berücksichtigen [§ 1 (6) Nr. 8e BauGB]. Daher ist darauf zu achten, dass eine für die Feuerwehr ausreichende Löschwasserversorgung, auf Grund der vorgesehenen Nutzung sind mindestens 800 l/min für zwei Stunden erforderlich, sichergestellt ist. Die gesamte Löschwassermenge muss dabei in einem Umkreis (Radius) von 300 Metern um jedes Bauvorhaben zur Verfügung stehen. [§ 14 BbgBO in Verbindung mit § 3 (1) Nr. 1 BbgBKG und dem Arbeitsblatt des DVGW W 405] Die Verkehrswege im Plangebiet sind, soweit aufgrund der möglichen Bebauung (z.B. Gebäudeklasse > 3, Sonderbau) oder Gebäude weiter als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, nach den „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ Fassung Februar 2007 zuletzt geändert im Oktober 2009, als Mindestanforderung auszuführen. Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen der Nutzungskategorie N Fw nach den Richtlinien für begrünbare Flächenbefestigungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) erfüllen ebenfalls die bauaufsichtlichen Anforderungen. [§ 5 (1) und (2) BbgBO]	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
21.8	Landkreis Potsdam-Mittelmark 16.04.2025	<u>Fachdienst Gesundheit</u> Der Fachdienst Gesundheit äußert sich entsprechend § 4 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsschutz im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz – BbgGDG) vom 23.04.2008 in der aktuellen Fassung zum umweltbezogenen Gesundheitsschutz und damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

		Das o.g. Vorhaben wurde anhand vorgelegter Begründung mit Umweltbericht, Stand Entwurf 12.02.2025, der Planzeichnung, Stand 12.02.2025 sowie der Schallimmissionsprognose Feuerwehr-Übungsplatz und Festplatz vom 27.02.2025 (Wölfel Engeneering GmbH) bezüglich der Auswirkungen von Lärm und Einflüssen auf das Schutzgut Mensch betrachtet. Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung und die gemeindlichen Nutzungen zu schaffen. <u>Trinkwasser</u> Die Bauvorhaben sind an die zentrale Trinkwasserversorgung- und Abwasserentsorgung anzuschließen. Die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch, Trinkwasser, muss der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) entsprechen. <u>Immissionsschutz</u> Zu den Belangen des Immissionsschutzes ist die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zu beachten. Es ergehen zum jetzigen Stand zu den eingereichten Unterlagen keine weiteren Hinweise, Anregungen und Einwendungen.	Die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt wurde im Rahmen der formellen Beteiligung eingeholt und wird, sofern erforderlich, berücksichtigt (siehe Lfd-Nr. 22). Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben.
22.1	Landesamt für Umwelt 17.04.2025	die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Wasserwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirtschaft übergeben. Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

22.2	Landesamt für Umwelt Fachabteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 17.04.2025	<u>2. Fachliche Stellungnahme</u> <u>Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage</u> Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend werden folgende Hinweise gegeben: Das Referat W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) hat im Rahmen der Behördenbeteiligung zu genanntem Bebauungsplan zuletzt innerhalb der Gesamtstellungnahme des LfU vom 28.05.2024 eine Stellungnahme abgegeben. Darin wurde mitgeteilt, dass die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU durch die vorgesehene Planung nicht betroffen sind. Da es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorhaben gibt, behalten die in der Stellungnahme getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Fachbereich Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
22.3.	Landesamt für Umwelt Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 17.04.2025	<u>2. Fachliche Stellungnahme</u> <u>Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage</u> 1. Sachstand Antragsgegenstand ist der Entwurf des Bebauungsplans (B-Plan) „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See. Das Aufstellungsverfahren erfolgt im Regelverfahren mit Umweltprüfung. Ziel der Aufstellung ist die Schaffung von Wohnraum im Norden des Plangebiets sowie der planungsrechtlichen Sicherung eines Feuerwehrgeländes und Festplatzes im Süden des Plangebiets. Zu diesem Zweck werden zwei allgemeine Wohngebiete nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), Flächen für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ und öffentliche Grünflächen ausgewiesen. Auf der Fläche für Gemeinbedarf sollen nur untergeordnete Funktionsgebäude, also	Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 stimmt der Methodik und den Ergebnissen des Schallgutachtens zu. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans, im Speziellen das Abrücken der Baugrenze innerhalb des WA 2 werden mögliche gelöst. Das Schallgutachten wird hinsichtlich der ergänzenden Hinweise redaktionell fortgeschrieben. Abwägungsergebnis: Redaktionelle Anpassung des Schallgutachtens.

		keine zu schützenden Nutzungen, zugelassen werden. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren angepasst. Das Plangebiet liegt im zentralen Bereich der Ortslage Seddin. Es wird im Norden durch bestehende Wohnbebauung, im Osten durch den Wiesenweg, im Süden durch die Friedhofstraße sowie im Westen durch einen Verbindungsweg zwischen Beelitzer Straße und Friedhofstraße begrenzt. Im Westen und Osten schließen sich an die Straßen bzw. Wege lockere Wohnbebauung an, im Süden befinden sich der Gemeindefriedhof sowie Flächen für die Landwirtschaft. Eine Lärmbelastung durch den Straßenverkehr oder durch andere Quellen in der Umgebung des Plangebiets ist für die schützenswerten Nutzungen innerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat zuletzt am 28.05.24 [1] zum oben genannten Sachverhalt im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben. Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nutzung einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen werden. 2. Stellungnahme Dem Vorentwurf wurde eine Ersteinschätzung schallschutzfachlicher Belange [2] beigelegt. Den damals benannten Beurteilungsschwerpunkten wurde gefolgt und die Erarbeitung eines Gutachtens als zwingend erforderlich bewertet. Die schützenswerten Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebiets werden im vorliegenden Fall durch die Emissionen der auf der Fläche für Gemeinbedarf geplanten Aktivitäten belastet. Dies sind im Einzelnen aufgeführt (siehe [3], Seite 10 – 11 / Anhang B-1 bis B-4). Es handelt sich um Übungs- und Trainingsbetrieb, Veranstaltungen (Seddiner See Pokal, Osterfeuer, Märkte, Volksfeste usw.)	
--	--	---	--

		Zur Klärung der Lärmschutzbelange wurde durch den Vorhabenträger eine Schallimmissionsprognose [3] erstellt. Zu den dazu erarbeiteten Ergebnissen und Aussagen [3] ergeben sich seitens des LfU folgende Hinweise: a) Beurteilung der zu erwartenden Lärmbelastung (Methodik) Die Zuordnung zur Lärmart der einzelnen in [3] berücksichtigten Quellen und die anschließende Beurteilung der Lärmbelastung nach einschlägigen Vorschriften und Richtlinien ([7], [8]) ist mit Bezug auf die Ausführungen in Kapitel 7 ff. der DIN 18005 [5] und Kapitel 4.3, 3. Absatz des Beiblattes der DIN 18005 [6] nachvollziehbar. b) Ergebnisse der Schallimmissionsprognose Durch die Lärmbelastung der auf der Gemeinbedarfsfläche geplanten Aktivitäten werden nach [3] die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte tags/nachts für regelmäßige und seltene Lärmereignisse sowie der jeweilige Spitzenpegel der TA Lärm innerhalb und außerhalb des Plangebietes überwiegend eingehalten. Lärmkonflikte ergeben sich nach [3], Seite 23 im Süden der geplanten Wohngebietsfläche „WA 2“. Dort wurde durch die Lärmemissionen im Rahmen der Veranstaltung II (Osterfeuer) ein Beurteilungspegel ermittelt, der den Höchstwert der TA Lärm für seltene Ereignisse in der Nacht um bis zu 2 dB überschreitet. Des Weiteren ergibt sich durch die Lärmemission sonstiger Veranstaltungen III (z. B. Märkte oder Volksfeste) ein Beurteilungspegel, der den Immissionsrichtwert der TA Lärm am Tag im Süden von „WA 2“ ebenfalls um 2 dB überschreitet. Durch den Vorschlag des Gutachters [3], die Wohnbaufläche „WA 2“ um 8,5 m nach Norden zu verschieben, werden die o. g. Lärmkonflikte unter Beachtung der in [3] beschriebenen Rahmenbedingungen (u. a. Emissionsansätze und Anteil der Emissionen innerhalb und außerhalb von Ruhezeiten) gelöst. Die o. g. Maßnahme zum Lärmschutz der geplanten Bebauung ist nachvollziehbar. Der Vorhabenträger hat den Vorschlag in das laufende Planverfahren aufgenommen (siehe auch [4], Seite 21). Um mögliche Lärmkonflikte durch sehr geräuschintensive Emittenten zu vermeiden, wird vom Gutachter darüber hinaus empfohlen, die mögliche Lage des Festzelts festzulegen. Dies könnte nach [3], Seite 22 durch zeichnerische Vorgaben	
--	--	---	--

		im Bebauungsplan oder durch Regelungen im Rahmen der Genehmigung einzelner Veranstaltungen erfolgen. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan [4], Seite 20 verzichtet der Vorhabenträger auf eine konkrete Flächenfestsetzung des Festzelts und verweist in diesem Zusammenhang auf die Genehmigungsebene. Die genaue Platzierung von Festzelten und ähnlichen Einrichtungen soll somit je nach den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung flexibel gehandhabt werden. c) Ergänzende Hinweise Zur besseren allgemeinen Nachvollziehbarkeit der in [3] dargestellten Eingangsdaten, Aussagen und Ergebnisse geben wir folgende ergänzende fachliche und redaktionelle Hinweise: • Für den in [3] Abschnitt 4.2 für die Lärmquelle „Geräteinsatz“ angesetzten Schallleistungspegel von 105 dB(A) sollte analog zu den Angaben der anderen Lärmquellen eine Literaturangabe für den verwendeten Wert angegeben werden. • Im Zusammenhang mit dem Spitzenpegel bei Pkw-Parkvorgängen (Türschließen etc.) verweisen wir auf aktuelle durch das Bayerische Landesamt für Umwelt zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie [9] veröffentlichte Hinweise [10]. • In den Tabellen der Anhänge der Schallimmissionsprognose [3] finden sich folgende Bezeichnungen: – Anhang B-15: „... EZQi008 » Lautsprecher, Wettkampf* ...“ – Anhang B-15: „... EZQi009 » Lautsprecher, Wettkampf** ...“ – Anhang B-15: „... FLQi001 » Festzelt* ...“ – » Festzelt** ...“ Die Bedeutung der Kennzeichnung „*“ oder „**“ sollte in [3] dargelegt werden.	
--	--	---	--

22.3	Landesamt für Umwelt Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 17.04.2025	3. Fazit Bei Feuerwehren im angestrebten Umfang handelt es sich im Allgemeinen um soziale Einrichtungen, die dem Allgemeinwohl dienen. Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme sollten zur Konfliktvermeidung seitens der Gemeinde die Möglichkeiten der Minderung von Immissionen des Betriebs auf dem Feuerwehrgelände geprüft, diskutiert und ggf. entsprechend vereinbart werden (z.B. Gebäudeplanung und -ausrichtung, Einsatz des Martinhorns nachts nicht innerhalb des Betriebsgeländes bzw. der Anliegerstraßen, Durchführung von Trainingseinheiten, Stellplatzanlagen, Umfang von Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Technikeinweisungen auf dem Betriebsgelände unter Berücksichtigung der Ruhe- bzw. Nachtzeiten). Für Gemeinbedarfsflächen gelten die Betreiberpflichten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen der geplanten und bestehenden Nutzung kann mittels des vorgelegten Gutachtens nachvollziehbar und plausibel geführt werden. Der vorgelegten Planung wird zugestimmt. Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der Genehmigung gebeten. Quellen [1] Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt- Fachbereich Immissionsschutz zur frühzeitigen Beteiligung; Stand: 08.05.2024 [2] Ersteinschätzung schallschutzfachlicher Belange, Wölfel Engineering GmbH + Co. KG, Y1039.001.01.001, Stand: 19.06.2023 [3] Schallimmissionsprognose Feuerwehr-Übungsplatz und Festplatz, Gemeinde Seddiner See, Bebauungsplan "Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin", Berichtsnummer: Y1039.001.02.002, Wölfel Engineering GmbH + Co. KG Höchberg /Berlin, Stand: 27.02.2025	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 zeigt stimmt der vorgesehenen Planung zu. Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Schallgutachten weist die Verträglichkeit zwischen der geplanten und bestehenden Nutzung nachvollziehbar und plausibel nach. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
--------------------	--	---	---

		[4] Begründung gem. § 2a BauGB Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“, Entwurf zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB, Stand: 12.02.2025 [5] DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Stand: Juli 2023 [6] DIN 18005 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau - Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Stand: Juli 2023 [7] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) [8] Freizeitlärm-Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des	
23	Landesamt für Bauen und Verkehr 03.04.2025	den von Ihnen eingereichten Vorgang habe ich in der Zuständigkeit des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) als Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg gemäß „Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der Beteiligung der Verkehrsbehörden und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in Planungsverfahren“ (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung vom 17. Juni 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15. Juli 2015, S. 575) geprüft. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Wohnstandort und einen Mehrzweckplatz für Übungen der Freiwilligen Feuerwehr und Festplatz- sowie Freizeitnutzungen der Bevölkerung geschaffen werden. Die gegenüber dem Vorentwurf, Stand 23.04.2024, zwischenzeitlich erfolgten Änderungen habe ich zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Landesverkehrsplanung bestehen gegen das Vorhaben weiter keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Landesamt für Bauen und Verkehr äußert keine Einwände. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		Belange der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt, ziviler Luftverkehr und übriger ÖPNV werden durch die Änderungen nicht berührt. Informationen über Planungen oder sonstige Maßnahmen der v. g. Verkehrsbe- reiche, die das Plangebiet betreffen könnten, liegen mir nicht vor. Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vor- schriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilli- gungen oder Zustimmungen unberührt.	
24	Wasser- und Bo- denverband Nuthe-Nieplitz 24.03.2025	der Wasser – und Bodenverband Nuthe – Nieplitz hat gegen die von Ihnen ein- gereichten Unterlagen keine Einwände, da Belange des Verbandes nach jetzigem Kenntnisstand nicht berührt sind. Sollten während der Bauphase Einleitungen von Wasser in ein Gewässer erfol- gen, ist vom Verband gesondert eine Stellungnahme einzuholen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
26	Landesamt für Bergbau, Geolo- gie und Roh- stoffe 27.03.2025	im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Be- lange äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kennt- nisse zu o. g. Planung/Vorhaben wie folgt: <u>B Stellungnahme</u> Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung. 1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können: Keine.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh- stoffe zeigt keine Betroffenheit durch die vorgese- hene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands: Keine. 3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: <u>Geologie:</u> Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden. Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-GeoldG)). Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen. <u>Hinweise:</u> Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das Datenaustauschformat XPlan zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als Austauschstandard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS Standard shape EPSG – Code 25833 zu übersenden.	
--	--	--	--

		Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder Krankheitsfall etc. gewährleistet. Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass - TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der Planungsflächen möglich.	
27	Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 14.04.2025	da im Vorhabengebiet derzeit keine Bodendenkmale bekannt sind, bestehen gegen die vorliegende Planung aus Sicht des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseums, Abt. Archäologie, keine grundsätzlichen Bedenken. Ich weise jedoch darauf hin, dass das Flurstück 70/3 direkt an das Bodendenkmal 30405 Dorfkern deutsches Mittelalter und Neuzeit grenzt. Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu rechnen ist, machen wir auf folgende Festlegungen im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) - vom 24. Mai 2004 (GVBl. I, S. 215) aufmerksam: Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Abteilung Archäologie, unter der o.g. Adresse und der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum äußert keine Bedenken. In der Begründung sind Ausführungen zu dem Bodendenkmal 30405 enthalten. Zudem beinhalten sowohl die Begründung als auch die Planzeichnung einen Hinweis zum Umgang mit Bodendenkmalen. Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

		Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig. Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Festlegungen zu informieren. Bitte beachten: Da bei dem Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein können, erhalten Sie aus unserem Hause ggf. eine weitere Stellungnahme.	
29.1	50Hertz Transmission GmbH 20.03.2025 (Online Leistungsabfrage)	Nach Prüfung der von Ihnen eingerichteten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Umspannwerke, Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden. Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. Wird das Vorhaben geändert oder nicht innerhalb von zwei Jahren begonnen, ist eine erneute Anfrage über das infrest Leitungsauskunftsportal erforderlich.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 50Hertz Transmission GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
29.2	50Hertz Transmission GmbH 25.03.2025	Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu zählen z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. <u>Hinweis zur Digitalisierung:</u> Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei künftigen Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und georeferenzierten Geodaten austauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im SHP-Format inkl. PRJ-Datei).	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 50Hertz Transmission GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.

30	PRIMAGAS Energie GmbH 20.03.2025 (Online Leistungsabfrage)	hiermit teilen wir Ihnen mit, dass durch das oben genannte Vorhaben keine Flüssiggas-Versorgungsleitungen im öffentlichen Bereich der PRIMAGAS Energie GmbH berührt werden. Sollte sich ein Flüssiggasbehälter auf dem angefragten Grundstück befinden, so wenden Sie sich bitte an den Eigentümer des angefragten Grundstückes.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die PRIMAGAS Energie GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
32	DNS:NET Internet Service GmbH 20.03.2025 (Online Leistungsabfrage)	vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange im Rahmen Ihres o.g. Bauvorhabens. In dem Baugebiet befinden sich keine Rohr- und Kabelsysteme der DNS:NET. Bitte beachten Sie die Bestimmungen in der beigefügten Kabelschutzanweisung. Die DNS:NET hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. <u>Anlagen:</u> - <i>Kabelschutzanweisung</i>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die DNS:NET Internet Service GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.
33	Tyczka Energy GmbH 20.03.2025 (Online Leistungsabfrage)	die Tyczka Energy GmbH betreibt in der Bundesrepublik Deutschland Gasnetze im öffentlichen und privatem (nicht öffentlichen) Raum. Im markierten Bereich Ihrer Anfrage liegen keine Gasversorgungsleitungen der Tyczka Energy GmbH im öffentlichen Raum. Die Leitungsauskunft hat eine Gültigkeit von 3 Monaten ab Ausstellungstag. Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder sich der Ausführungszeitraum über die 3 Monate hinaus verschieben, ist der Vorgang erneut zur Erteilung einer Auskunft vorzulegen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Tyczka Energy GmbH zeigt keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung an. Abwägungsergebnis: Kenntnisnahme.



VERFAHRENSVERMERKE

1. Die verwendete Planunterlage erfüllt den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

den

(DeVI)
2. Der Bebauungsplan in der Fassung vom, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wurde am in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr.). Die Begründung des Bebauungsplans wurde genehmigt.

den

BürgermeisterIn
3. Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

den

BürgermeisterIn
4. Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am im Amtsblatt Nr. der Gemeinde Seddiner See öffentlich bekannt gemacht worden. Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

den

BürgermeisterIn

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

WA Allgemeine Wohngebiete

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung "Feuerwehr und Festplatz"

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO)

GRZ 0.3 Grundflächenzahl

II Anzahl der Vollgeschosse

OK 50.0 m i.NHN maximal zulässige Gebäudeoberkante über Normalhöhen (i.NHN)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)

a abweichende Bauweise

Baugrenze

Nutzungsschablone

WA II	Art der baulichen Nutzung	Anzahl der Vollgeschosse
0.3 a	Grundflächenzahl	Bauweise
OK 50.0 m i.NHN	maximal zulässige Oberkante (i.NHN)	

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) aus einem anderen Bebauungsplanverfahren (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen

Ausgleichsflächen aus einem anderen Bebauungsplanverfahren (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Kartengrundlage (Stand: 02/2024)

Gebäudebestand mit Hausnummer

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Böschung

Laubbaum / Nadelbaum

Geländehöhe in m über NHN (DHN 1016)

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (**BauNutzungsverordnung - BauNVO**) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (**Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90**) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BtgbO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I/18, Nr.39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, Nr. 18)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

- Art der baulichen Nutzung**
- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 der BauNutzungsverordnung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, nicht Bestandteil des Bebauungsplans.
 - Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ dient vorwiegend der Sport-, Freizeit- und Erholungsnutzung. Innerhalb der Fläche sind zulässig:
 - Feuerwehrübungsplatz,
 - Festplatz,
 - untergeordnete Funktionsgebäude,
 - mit dem Betrieb zusammenhängende Nebenanlagen,
 - Wege, Fahwege, Stellplätze und ihre Zufahrten.
- Höhe der baulichen Anlagen**
- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 dürfen technische Aufbauten wie Sommerine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen die festgesetzte Oberkante bis zu einer Höhe von 1,0 m überschreiten.
- Bauweise**
- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird als abweichende Bauweise festgesetzt: Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Die Länge der Gebäude darf 12,0 m nicht überschreiten.
- Größe von Baugrundstücken**
- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 darf die Größe der Baugrundstücke für Einzelhäuser eine Mindestgröße von 500 m² und die Baugrundstücke für Doppelhäuser je Doppelhaushälfte eine Mindestgröße von 350 m² nicht unterschreiten.
- Mit Rechten zu belastende Flächen**
- Die Fläche mit der Bezeichnung A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.
- Gestalterische Festsetzungen**
- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Dächer von Gebäuden mit Dachneigung von mindestens 25 Grad auszuführen.
 - In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Dacheindeckungen (z.B. Ziegel oder Dachsteine) nur in Rot-, Braun- oder Anthrazitfarben zulässig.
- Gründorferische Festsetzungen**
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Stellplätze, ihre Zufahrten sowie Wege und Terrassen nur in luft- und wasserundurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. Plattenbelag in Splitt, Großflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine). Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindere Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen, sind unzulässig.
 - Die nicht überbauten und nicht gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 der BauNutzungsverordnung versiegelten Grundstücksflächen sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 zu begrünen oder gärtnerisch anzugestalten. Das Anlegen von Schotter-, Splitt-, Kies- und Schieferflächen sowie das Abdichten des Untergrunds mit Folien etc. (sog. Schottergärten) ist unzulässig.
 - In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist je angefangene 450 m² Grundstücksfläche, jedoch pro Grundstück mindestens ein Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Es ist eine Baumart der Pflanzliste 1 zu verwenden. Alternativ dazu kann ein Hochstamm-Obstbaum starkwüchsiger Sorten (Süßkirsche, Äpfel, Birne und Pflaume) gepflanzt werden.
 - Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ sind insgesamt 800 m² mit heimischen Sträuchern oder Hecken zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzung ist durchschnittlich je 1,5 m² ein Strauch mit einer Mindestpflanzgröße von 60-80 cm gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden. Bäume innerhalb der Strauchflächen sind zulässig.
 - Innerhalb der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind auf geblättrigen Flächen 200 m² mit heimischen Sträuchern oder Hecken ergänzend zur bestehenden Pflanzmaßnahme zu pflanzen. Für die Pflanzung ist durchschnittlich je 1,5 m² ein Strauch mit einer Mindestpflanzgröße 60-80 cm gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden.
 - In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist an den zu den jeweiligen Erschließungsstraßen liegenden Grundstücksgrenzen eine mindestens einreihige Heckenpflanzung mit heimischen Laubgehölzen gemäß Pflanzliste 2 vorzunehmen (Heckenpflanzung Mindestpflanzgröße 60-100 cm). Die Gehölzpflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Ausgenommen von der Pflanzung sind die jeweiligen erforderlichen Zufahrten und Zuwegungen bis maximal 5,0 m Breite je Grundstück.

Pflanzliste 1:

Bäume:	Feld-Ahorn
Acer campestre	Spitzahorn
Acer platanoides	Kugelahorn
Acer platanoides 'Globosum'	Schmalbl. Rosskastanie
Aesculus x camea 'Brioti'	Hainbuche
Carpinus betulus	Apfelbaum
Crataegus x laevigata 'Carnerei'	Säuleneiche
Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Traubeneiche
Quercus petraea	Vogelbeere
Sorbus aucuparia	Echte Mehlbeere
Sorbus aria	Schwedische Mehlbeere
Sorbus intermedia	Sal-Weide
Salix caprea	Winterlinde
Tilia cordata	Wildapfel
Malus sylvestris	Wildbirne
Pyrus pyramidalis	Wildkirsche
Prunus avium	

Sträucher:

Acer campestre	Feld-Ahorn
Cornus sanguinea s.l.	Roter Harntriegel
Corylus avellana	Hasel
Crataegus monogyna	Eingriffeliger Weißdorn
Euonymus europaeus	Pflaumentorn
Fraxinus alba	Faulbaum
Lonicera xylosteum	Gemeine Heckenkirsche
Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus cathartica	Kreuzdorn
Ribes nigrum	Schwarze Johannisbeere
Rosa canina	Hunds-Rose
Rosa corymbifera	Heckenrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball

Pflanzliste 2

Sträucher	Hainbuche
Carpinus betulus	Feldahorn
Acer campestre	Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus monogyna	Zweigförmiger Weißdorn
Crataegus laevigata	Liguster
Ligustrum vulgare	Berberitze
Berberis vulgaris	

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Gemeindliche Ausgleichsflächen
Innerhalb des Geltungsbereichs liegen externe Ausgleichsflächen sowie Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) eines anderen Bebauungsplans. Die Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachträglich übernommen.

Geschützte Alleien
Die Alleie entlang der mit Rechten zu belastenden Fläche A ist gemäß § 17 Brandenburgisches Naturschutzverwaltungsgesetz und § 29 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Die geschützte Alleie wird gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachträglich übernommen.

Gesetzlich geschützte Biotope

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz und § 18 Brandenburgisches Naturschutzverwaltungsgesetz. Die geschützten Biotope werden gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachträglich übernommen.

HINWEISE

zu gesetzlichen Artenschutzmaßnahmen

Baustellenregelung Baufeldmaßnahmen, Baustelleneinrichtungen, Gehölz-, Beseitigungen sowie Abrucharbeiten sind außerhalb der Fortpflanzungszeit im Zeitraum 01. Oktober bis Ende Februar durchzuführen.

Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen sind arbeitsrechtliche Ersatzmaßnahmen für verlustig gehende (Baum-)Höhlen in der unmittelbaren Umgebung des Pflanzgebiets im Verhältnis 1:1 für unbesetzte Baumhöhlen und im Verhältnis 1:2 für besetzte Baumhöhlen aufzuführen.

zum gesetzlichen Biotopschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich geschützte Biotope (Heidenheken-Graslandkomplex). Nach § 30 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz sind Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen verboten. Ein Antrag auf Ausnahme nach § 30 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz oder ein Antrag auf Befreiung § 67 Bundesnaturschutzgesetz wird erforderlich.

zur Baumschutzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelten die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See. Die Beseitigung eines geschützten Baumes bedarf der vorherigen Genehmigung der Gemeinde. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich unter Angabe von Anschrift, Flurstück, Lagezeichen und den Gründen an die Gemeindeverwaltung zu richten. Mit der Genehmigung zur Beseitigung eines geschützten Baumes ist die Auflage von Ersatzpflanzungen oder die Festsetzung einer Ersatzpflanzung verbunden.

zur Versickerungsflucht auf Grundstücken

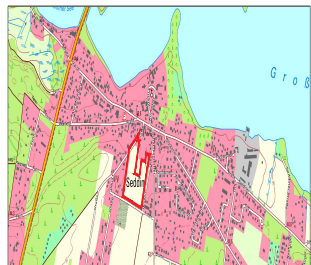
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die ordnungsbehördliche Verordnung (Gemeindeordnung) vom 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022, welche am 25.05.2022 im Amtsblatt (Ausgabe 6/2022) öffentlich bekannt gemacht wurde. Gemäß § 4 Abs. 8 darf Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dacheindeckungen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern ist auf eigenem Grundstück zu versickern.

zur Stellplatzsatzung

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Seddiner See (Stellplatzsatzung) vom 23.08.2005, welche am 26.01.2006 im Amtsblatt (Ausgabe 01/2006) öffentlich bekannt gemacht wurde.

zum Umgang mit Bodendenkmalen

Sofort bei Entdecken Hinweise auf Bodendenkmale entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Abkühl einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum zu übergeben.



Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan "Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin"

Gemarkung Seddin: Flur 2, Flst. 740, 741, 742, 743

Stand: 13.08.2025
Maßstab: Planzeichnung: 1:1.000 auf A1

Auftraggeber:
Gemeinde
Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Planungsbüro (Stand: 01.02.2024)
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Vermessungsbüro Eberhard Schmidt

Auftragnehmer:
Jahn, Mack & Partner
architektur und stadtpolitik mbB
Wilhelm-Kabus-Strasse 74
10829 Berlin





**Gemeinde
Seddiner See**

**Begründung
gem. § 2a BauGB**

**Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbe-
bauung in Seddin“**

Entwurf zur formellen Beteiligung
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und
der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB

Gemeinde Seddiner See

Stand: 13.08.2025

Das vorliegende Dokument bildet den ersten von zwei Teilen (Teil A). Der Umweltbericht zum Bebauungsplan liegt in einem separaten Dokument (Teil B) vor.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
architektur und stadtplanung mbB
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10829 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung mbB

büro hemeier

Rodorff & Partner – Landschaftsplanung
Werner-Voß-Damm 54a
12101 Berlin



INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND	1
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung	1
1.2	Beschreibung des Plangebiets	2
1.2.1	Stadträumliche Einbindung.....	2
1.2.2	Geltendes Planungsrecht	3
1.2.3	Geltungsbereich, Eigentums- und Pachtverhältnisse	3
1.2.4	Bebauungs- und Nutzungsstruktur	3
1.2.5	Erschließung und Verkehr	4
1.2.6	Technische Infrastruktur	4
1.2.7	Denkmalschutz	5
1.2.8	Altlasten	5
1.2.9	Natur und Landschaft	5
1.3	Planerische Ausgangssituation	7
1.3.1	Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)	8
1.3.2	Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)	8
1.3.3	Regionalplan Havelland-Fläming.....	9
1.3.4	Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“	10
1.3.5	Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung 2027“	10
1.3.6	Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark	11
1.3.7	Landschaftsplan	11
1.3.8	Flächennutzungsplan	11
1.3.9	Angrenzende Bebauungspläne	13
1.3.10	Sonstige Satzungen der Gemeinde	13
1.3.11	Landschaftsschutzverordnung.....	14
2.	UMWELTBERICHT UND NATURSCHUTZ.....	15
3.	PLANKONZEPT	18
3.1	Ziel und Zweck der Planung	18
3.2	Bebauungskonzept.....	18
3.3	Verkehr	19
3.4	Immissionsschutz	19
3.4.1	Beurteilungsgrundlagen.....	19

3.4.2	Berechnung und Beurteilung im vorliegenden Fall.....	21
3.4.3	Bewertung, Maßnahmen	22
3.5	Entwässerung	23
4.	PLANINHALT UND BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN..	25
4.1	Art der baulichen Nutzung	25
4.2	Maß der baulichen Nutzung	26
4.3	Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche	29
4.4	Größe von Baugrundstücken.....	31
4.5	Mit Rechten zu belastende Flächen	31
4.6	Gestalterische Festsetzungen	32
4.7	Grünordnerische Festsetzungen	33
4.8	Überplanung gemeindlicher Ausgleichsmaßnahmen.....	38
4.9	Immissionsschutz	39
4.10	Nachrichtliche Übernahmen	40
4.11	Hinweise	41
4.12	Flächenbilanz.....	42
5.	WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG.....	43
5.1	Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten	43
5.2	Auswirkungen auf den Verkehr	43
5.3	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur	43
5.4	Finanzielle Auswirkungen.....	43
5.5	Auswirkungen auf die Umwelt	43
6.	VERFAHREN.....	44
6.1	Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss.....	44
6.2	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB	44
6.3	Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB.....	44
6.4	Anpassung der Planung	54
6.5	Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB.....	55
6.6	Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB.....	55
6.7	Anpassung der Planung	63
7.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	65

I. Begründung

Gemäß § 2a und § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Bebauungsplan eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans sowie in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen.

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil (B) der Begründung.

1. Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung

Mit dem Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ sollen südlich angrenzend an bereits vorhandene Wohnbebauung im Ortsteil Seddin zwischen Beelitzer Straße im Westen, Wiesenweg im Osten und Friedhofstraße im Süden, ein Wohnstandort und ein Mehrzweckplatz für Übungen der Freiwilligen Feuerwehr und Festplatz- sowie Freizeitnutzungen der Bevölkerung für die Gemeinde Seddiner See gesichert werden.

In dem nördlichen Teilbereich plant die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die Neuerschließung von Wohnbauland. Im Verfahren werden Bebauungsmöglichkeiten für eine Mischung aus Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern geprüft. Dabei soll die Typik der Umgebung so weit als möglich aufgegriffen werden.

Im südlichen Teilbereich ist die Realisierung einer Fläche für gemeindliche Zwecke geplant. Das Hauptziel besteht darin, einen Feuerwehrübungsplatz für die Freiwillige Feuerwehr zu schaffen. Dieser ermöglicht es, regelmäßige Löschübungen und Feuerwehrsportaktivitäten im Rahmen der Ausbildung durchzuführen. Die vorgesehene Fläche bietet der freiwilligen Feuerwehr die Möglichkeit, zusätzliche Aktivitäten anzubieten, um langfristig neue Ehrenamtliche zu gewinnen, insbesondere Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus sollen auf der Fläche eine Festplatznutzung (z. B. für Feste der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Veranstaltungen der Gemeinde) und eine Multifunktionsfläche für Picknick und Freizeitgestaltung entlang des Wiesenwegs entstehen. Die Fläche soll für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich sein. Von der Beelitzer Straße zur Friedhofstraße wird an der westlichen Grundstücksgrenze eine öffentliche Durchwegung sichergestellt. Die Sicherung und Entwicklung des Feuerwehrübungs- sowie Festplatzes dient sowohl der Sicherheit als auch Freizeitgestaltung der gesamten Bevölkerung und liegt somit im öffentlichen Interesse.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, um die planungsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für Wohnbebauung und die gemeindlichen Nutzungen zu schaffen. Da sich das Plangebiet im Außenbereich befindet und entsprechend § 35 zu beurteilen ist, müssen vorrangig die Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und deren Kompensation abschließend geregelt werden. Außerdem müssen die potenziellen Lärmkonflikte zwischen der Wohn-, Freizeit- und Sportnutzung geprüft und abgewogen werden.

Mit dem derzeitigen Planungsrecht ist die Realisierung des Vorhabens nicht möglich. Um die rechtliche Grundlage für die erweiterte Nutzung zu schaffen, ist es notwendig, einen Bebauungsplan aufzustellen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen

Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Umweltverträglichkeit gesichert werden.

Zum Nachweis der Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan, ist dieser entsprechend zu ändern. Das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See für diese Fläche (ÄF 02) wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2023 (Beschluss-Nr. 25/Sep/2023) im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans eingeleitet.

1.2 Beschreibung des Plangebiets

1.2.1 Stadträumliche Einbindung

Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Seddin. Der Geltungsbereich grenzt im Norden an den Ortskern Seddin an und wird im Westen sowie Osten von lockerer Wohnbebauung sowie gärtnerisch genutzten Flächen eingerahmt. Südlich des Plangebiets befindet sich der gemeindliche Friedhof Seddin sowie Ackerflächen, welche Teil des Landschaftsschutzgebiets „Nuthetal – Beelitzer Sander“ sind.

Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage im Ortsteil Seddin. Es ist an die Gemeindestraßen Beelitzer Straße, Friedhofstraße und Wiesenweg direkt angeschlossen. Die zentrale Gemeindestraße Hauptstraße, welche durch den Ortskern Seddin hindurchführt und u.a. die Ortsteile Seddin und Kähnsdorf miteinander verbindet, befindet sich rund 50 m nördlich des Plangebiets. Das Gebiet verfügt über eine verkehrsgünstige Anbindung u.a. zur Landeshauptstadt Potsdam sowie zur Bundeshauptstadt Berlin. In unmittelbarer Nähe befindet sich die A9/10 (5 km), die B2 „Leipziger Straße“ (0,75 km) sowie der Bahnhof Seddin (3,5 km). Zusätzlich ist die Bushaltestelle „Seddin (PM), Beelitzer Str.“ der Linie 646 rund 150 m entfernt und in ca. 3 Gehminuten erreichbar.



Abbildung 1: Luftbild des Plangebiets im Ortsteil Seddin (Quelle GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, Stand 2023, ergänzt JMP)

1.2.2 Geltendes Planungsrecht

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das Plangebiet überwiegend Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spielplatz, Sport-/ Bolzplatz und Festplatz“ dar. Im Nordwesten werden teilweise Wohnbauflächen dargestellt.

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten an den Geltungsbereich der geltenden Innenbereichssatzung des Ortsteils Seddin und damit an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Das Plangebiet ist daher entsprechend § 35 zu beurteilen und ist dem planungsrechtlichen Außenbereich zuzuordnen.

Das derzeitige Planungsrecht ermöglicht die Realisierung des Vorhabens somit nicht. Zur Schaffung von Baurecht für die Wohnbauerschließung sowie Nutzung als Gemeinbedarfsflächen ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Zum Nachweis der Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan, ist dieser entsprechend zu ändern. Dies erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 2 BauGB.

1.2.3 Geltungsbereich, Eigentums- und Pachtverhältnisse

Der Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ umfasst entsprechend des Aufstellungsbeschlusses eine Fläche von etwa 2,5 ha. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Osten vom Wiesenweg, im Süden von der Friedhofstraße, im Westen von den Flurstücken 77, 76/2 und 76/1 der Flur 2 der Gemarkung Seddin sowie im Nordwesten durch die Beelitzer Straße begrenzt. Im Norden grenzen an das Plangebiet die Flurstücke 73, 70/3, 71/2, 71/8 und 71/9 der Flur 2 der Gemarkung Seddin an.

Der Geltungsbereich schließt die Flurstücke 740, 741, 742 und 743 der Flur 2 der Gemarkung Seddin ein. Die Flurstücke waren ursprünglich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Der Ankauf der südlichen Teilflächen der Flurstücke 740 und 742 durch die Gemeinde Seddiner See ist bereits erfolgt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende erworbene Teilflächen:

- Teilfläche 1 (Gemarkung Seddin; Flur 2, Flurstück 742) mit ca. 8.163 m²
- Teilfläche 2 (Gemarkung Seddin; Flur 2, Flurstück 740) mit ca. 8.881 m²
- Gesamt ca. 17.044 m²

1.2.4 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ungenutzte Grün- und Freifläche, welche sich südlich des Ortskerns Seddin befindet. Die große Offenfläche schließt im Norden sowie Westen an gärtnerisch genutzte und eingezäunte Flächen an, sie ist im westlichen Teil überwiegend gemäht und im östlichen Teil brach gefallen. Aufgrund der Lage im Siedlungszusammenhang, wird das Plangebiet als Freifläche zum Aufenthalt und Spaziergang genutzt. Daher führt im Westen von der Beelitzer Straße bis zur Friedhofstraße ein informeller Weg, welcher unter anderem als direkte Wegeverbindung zum Friedhof Seddin genutzt wird. Der südliche Bereich der Freifläche wird derzeit in Teilen als Festplatz bzw. für den Feuerwehrsport (Übungen) genutzt.

Mehrere Teilflächen werden zudem als kommunale Ausgleichsmaßnahmen genutzt.

Das Gelände fällt von ca. 45 m über NHN an der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze auf

ca. 42,7 m über NHN an der südöstlichen sowie nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze leicht ab.

1.2.5 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebiets für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist über die Beelitzer Straße im Nordwesten, den Wiesenweg im Osten sowie die Friedhofstraße im Süden gesichert. Übergeordnet ist das Plangebiet durch die Gemeindestraßen an die Hauptstraße angebunden. Das Plangebiet liegt in etwa 750 m Entfernung zur Bundesstraße 2 „Leipziger Straße“, über welche die Bundesautobahn A10 nach etwa weiteren 3,5 km zu erreichen ist.

Die zu bebauenden Grundstücke im nördlichen Teilbereich sind derzeit nicht wegemäßig erschlossen, weil sie im rückwärtigen Teil des Bebauungszusammenhangs gelegen sind. Hier ergibt sich die Notwendigkeit einer zusätzlichen wegemäßigen Erschließung von der Beelitzer Straße im Westen sowie vom Wiesenweg im Osten. Die Erschließung soll im Zuge des Verfahrens gesichert und durch den Vorhabenträger hergestellt werden.

An das öffentliche Nahverkehrsnetz ist das Plangebiet über die Buslinie 646 angebunden. Die Bushaltestelle „Seddin (PM), Beelitzer Str.“ liegt rund 150 m nördlich entlang der Hauptstraße und ist in ca. 3 Gehminuten erreichbar. Damit liegt der Zugang zum ÖPNV unter dem im Nahverkehrsplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark geforderten 500 m Radius zur nächstgelegenen Haltestelle und der Bereich gilt als erschlossen. Der Bahnhof Seddin befindet sich in ca. 3,5 km Entfernung im Ortsteil Neuseddin, welcher mit dem Auto in ca. 6 Minuten zu erreichen ist. Mit dem Fahrrad werden ca. 10 Minuten benötigt.

1.2.6 Technische Infrastruktur

Die technische Erschließung muss erstmalig entsprechend den Anforderungen des Planvorhabens hergestellt werden, gleiches gilt auch für die innere Erschließung.

Entlang der Beelitzer Straße am nordwestlichen Rand des Plangebiets verläuft nach Auskunft der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg ein Leitungsabschnitt 0,1 – 1 bar im Betrieb (lageungenau) (Stand: 11.12.2023).

Entsprechend des Geoportals des Wasser- und Abwasserzweckverbands „Nieplitz“ laufen nordwestlich entlang der Beelitzer Straße sowie nördlich des Wiesenwegs entlang der Schlunkendorfer Straße unterirdische Versorgungsleitungen für Trinkwasser und jeweils ein Hydrant. An den genannten Standorten sind außerdem unterirdische Abwasserkanäle, jeweils ein Pumpwerk sowie ein Anschlusspunkt vorhanden. Südwestlich des Plangebiets entlang der Friedhofstraße ist ebenfalls eine Versorgungsleitung für Trinkwasser sowie ein Hydrant vorhanden.

Die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Schutzwasser des nordwestlichen Teilbereichs kann nach Aussagen des Wasser- und Abwasserzweckverbands „Nieplitz“ (Stellungnahme vom 24.05.2024) über die vorhandenen Anlagen in der Beelitzer Straße erfolgen. Die Trinkwasserver- und Schutzwasserentsorgung für den nordöstlichen Teilbereich kann über eine Erweiterung bzw. Fortführung der in der Schlunkendorfer Straße vorhandenen An-

lagen über den Wiesenweg sichergestellt werden. Gleiches trifft auch für die innere Erschließung des Plangebiets zu. Hier sind öffentliche Verkehrswegeflächen erforderlich, in denen die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden können.

Eine Erschließung des Feuerwehrübungs- und Festplatzes ist nur in Verbindung mit der Erschließung der nördlichen Wohngebiete möglich (Anlagen in der Beelitzer Straße und Erweiterung bzw. Fortführung in der Schlunkendorfer Straße) möglich. Die in der Friedhofstraße vorhandene Trinkwasserleitung PE DN 50 ist kapazitätsmäßig ausgelastet und kann maximal nur noch für einen einfachen Hausanschluss erweitert werden.

Die technische Erschließung des Standortes ist aus der Ortslage Seddin durch die vorhandenen Medien herstellbar.

1.2.7 Denkmalschutz

Innerhalb des Plangebiets sind weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale, herausragende Sachgüter oder Bodendenkmale bekannt.

Nördlich der Hauptstraße liegt in rund 50 m Entfernung das Bodendenkmal 30405 „Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit“.

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

1.2.8 Altlasten

Die Untere Bodenschutzbehörde teilte mit Schreiben vom 16.04.2025 mit, dass für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Registrierung im Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorliegt.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind daher voraussichtlich keine Altlasten vorhanden.

1.2.9 Natur und Landschaft

Naturräumlich gehört das Plangebiet zur „Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen“ des eiszeitlich geprägten sogenannten Beelitzer Sander, der aus Schmelzwasserablagerungen entstanden ist.

Bei Geländehöhen von ca. 43 m NHN beträgt der Grundwasser Flurabstand > 4 m.

Im Plangebiet liegen überwiegend nichtbindige fein- bis mittelkörnige Sande vor. Im Süden liegen die Schmelzwassersande über einer Grundmoränenbildung mit schluffigen Beimengungen, Geschiebemergel, -lehm. Es sind Böden allgemeiner Funktionsausbildung, vorherrschend ohne Grund- und Stauwassereinfluss.

Eine Trinkwasserschutzzone ist nicht betroffen.

Die klimatische Situation des Gebiets wird aufgrund seiner großen Offenlandfläche als gut eingestuft, insbesondere dient es als Kaltluftentstehungsgebiet im Zusammenhang mit den südlich angrenzenden Landwirtschaftsflächen. Nennenswerte lufthygienische Belastungen gehen von dem Gebiet nicht aus. Insgesamt wird die bioklimatische Situation als positiv bewertet.

Das Gebiet wird derzeit für landschaftsgebundene Erholungsnutzungen genutzt, vor allem durch Spaziergänger aufgrund seiner Nähe zu Wohngebieten. Ein Teil des Gebiets wird bereits als Fest- und Feuerwehrrübungsplatz genutzt, was zu einer gewissen anthropogenen Überprägung des Landschaftsraums führt. Damit zusammenhängend kann auch die Ausgestaltung bzw. Entwicklung der Flächen hinsichtlich einer Trockenrasennutzung gesehen werden.

Biotope

Im Westen des Plangebiets befindet sich großflächig Sandtrockenrasen (Heidenelken-Grasnelkenflur (Biotoptyp: 05121221)). Flächige Vorkommen, die größer als 250 m² sind und bestimmte Ausprägungen aufweisen, sind als gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG einzustufen.

Im Südosten des Plangebiets befindet sich zudem ein Kiefern-Vorwald (Biotoptyp: 082819). Kiefern-Vorwälder trockener Standorte ab 400 m² sind ebenfalls gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG.

Die genaue Abgrenzung der gesetzlich geschützten Biotope kann der Biotopkartierung (büro hemeier, Stand: 10.04.2024) entnommen werden.

Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen verboten. Eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG oder eine Befreiung kann auf Antrag erteilt werden.

Externe Ausgleichsflächen

Innerhalb des Plangebiets befinden sich zwei externe Ausgleichsflächen mit Gehölzpflanzungen aus einem anderen von der Gemeinde Seddiner See aufgestellten Bebauungsplan, jeweils im Norden der Flurstücke 740 und 742 (Flur 2 Gemarkung Seddin).

Einzelbäume und Alleen

Im Plangebiet befinden sich, ebenfalls als Ausgleich für einen anderen Bebauungsplan der Gemeinde Seddiner See, insgesamt 47 geschützte Einzelbäume. Entlang des Bestandsweges und geplanten Wegeverbindung im Westen des Plangebietes wurden 2023 zudem beidseitig Baumreihen als Teil einer Ausgleichsmaßnahme angelegt. Alleen sind in Brandenburg gemäß § 17 BbgNatSchAG (zu § 29 Absatz 3 BNatSchG) geschützt.

Außerdem sind im Plangebiet zusätzlich zu den 47 neu gepflanzten Ausgleichsbäumen weitere 37 zu schützende Einzelbäume vorhanden.

Nach der Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark – GehölzSchVO PM, sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm, sowie Feldgehölze außerhalb der Siedlungsbereiche ab 20 m² zusammenhängender Grundfläche geschützt.

Schutzgebiete

Es sind keine Schutzgebiete gem. §§ 21 – 28 BNatSchG von den geplanten Vorhaben innerhalb des Plangebietes betroffen.

Südlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Beelitzer Sander an das Plangebiet entlang der Friedhofstraße an. Hierfür gilt die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Beelitzer Sander“ vom 10. Februar 1999 (GVBl.II/99, [Nr. 06], S.115) zuletzt geändert durch Artikel 23 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05]).

Gebiete gemäß § 32 BNatSchG zum Aufbau und Schutz des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ sind ebenfalls durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht berührt.

Artenschutz

Im Hinblick auf besonders und streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG wird im weiteren Verfahren ein Artenschutzrechtlicher Beitrag erstellt. Die faunistischen Untersuchungen erfolgen zwischen März und Oktober 2024.

Im Ergebnis kommen im Plangebiet drei Brutvogelarten mit drei Revieren vor (Blaumeise, Dorngrasmücke und Kohlmeise). Bei der Blau- und Kohlmeise handelt es sich um Höhlenbrüter und bei der Dorngrasmücke um einen Freibrüter in Gehölzen. Für die zwei Höhlenbrüter werden artenschutzrechtliche Maßnahmen notwendig.

Es wurden keine Quartiere für Fledermäuse festgestellt. Das Plangebiet wird aufgrund seiner Frequentierung und Nutzung nicht von Feldvögeln als Brutplatz aufgesucht und ebenso konnten keine Zauneidechsen nachgewiesen werden.

1.3 Planerische Ausgangssituation

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für die Aufstellung von Bauleitplänen relevanten Grundsätze der Raumordnung sind zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung sind bindend und können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Neben allgemeinen Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung insbesondere Landesentwicklungs- und Regionalpläne zu beachten. Auch überörtliche Fachplanungen sowie kommunale Planwerke – zum einen der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan, zum anderen informelle Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne – beeinflussen die Inhalte eines Bebauungsplans.

Für diese Planung der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Nr. 1 ROG insbesondere aus:

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. 1 S. 235)
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35)
- Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 18.11.2021, öffentlich ausgelegt vom 10.03. bis 10.05.2022, im Internet aufrufbar unter <https://Havelland-flaeming.de/regionalplan/regionalplan-3-0/>
- Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Havelland-Fläming, in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 51 vom 23.12.2020, S. 1322

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)

Die Hauptstadtregion soll gem. § 3 Abs. 1 LEPro 2007 vom 18.12.2007 (GVBl.I S. 235) nach den Prinzipien der zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden. Die Siedlungsentwicklung soll gem. § 5 Abs. 1 LEPro 2007 auf zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden.

Gem. § 5 Abs. 2 soll die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben.

Gem. § 5 Abs. 3 sollen bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende Siedlungsstrukturen angestrebt werden. In den raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereichen, die durch schienegebundenen Personennahverkehr gut erschlossen sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren.

Gem. § 6 Abs. 1 sollen die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden.

1.3.2 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) ist am 13. Mai 2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntgemacht worden und ist seit 1. Juli 2019 in Kraft. Der LEP HR konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung für den Gesamtraum der beiden Länder die raumordnerischen Grundsätze des am 01.02.2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt damit durch Ziele und Grundsätze einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion.

Die Festlegungskarte des LEP HR enthält für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine flächenbezogenen Festlegungen.

Für die Bewertung der beabsichtigten Planung sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze des LEP HR relevant:

Z 5.2 (1) LEP HR Anschluss neuer Siedlungsflächen:

Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen.

Z. 5.5 Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf:

(1) In allen Gemeinden oder Gemeindeteilen, die keine Schwerpunkte für die Wohnsiedlungsflächenentwicklung gemäß Z 5.6 sind, ist eine Wohnsiedlungsentwicklung für den örtlichen Bedarf im Rahmen der Eigenentwicklung nach Absatz 2 möglich.

(2) Die Eigenentwicklung ist durch Innenentwicklung und zusätzlich im Rahmen der Eigenentwicklungsoption mit einem Umfang von bis zu 1 Hektar/1 000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) für einen Zeitraum von zehn Jahren für Wohnsiedlungsflächen möglich. Wohnsiedlungsflächen, die in Flächennutzungsplänen oder in Bebauungsplänen vor dem 15. Mai 2009 dargestellt bzw. festgesetzt wurden, aber noch nicht erschlossen oder bebaut sind, werden auf die Eigenentwicklungsoption angerechnet.

Das Planvorhaben entspricht dem Z 5.2 LEP HR dahingehend, dass es unmittelbar nordwestlich an die Innenbereichssatzung der Gemeinde Seddiner See von 1993 bzw. an den Ortskern Seddins anschließt. Durch den Anschluss an das bereits bestehende Siedlungsgebiet wird u.a. der Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen entgegengewirkt.

Die Gemeinde Seddiner See (Berliner Umland) liegt gemäß Darstellungskarte LEP HR nicht im Gestaltungsraum Siedlung, der nach Z 5.6 LEP HR der Schwerpunkt der Wohnsiedlungsflächenentwicklung ist, so dass die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen nur im Rahmen der Eigenentwicklung möglich ist (Z 5.5 LEP HR), d.h.:

- die Innenentwicklung (insbesondere im unbeplanten Innenbereich und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, auch Bebauungspläne der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) wird durch Ziele der Raumordnung nicht quantitativ begrenzt;
- neben den Möglichkeiten durch Innenentwicklung können neue Wohnsiedlungsflächen im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (1 ha/1000 EW: d.h. für Seddiner See ca. 4,6 ha) geplant werden; anzurechnen sind hier ggf. auch Wohnsiedlungsflächen in „alten“ B-Plänen oder dem Flächennutzungsplan, sofern diese vor dem Inkrafttreten des LEP B-B (am 15.05.2009) festgesetzt wurden. Wohnsiedlungsflächen, die während der Laufzeit des LEP B-B in Bebauungsplänen rechtswirksam festgesetzt wurden, sind nicht auf die Eigenentwicklungsoption anzurechnen.

Im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung eine Stellungnahme abgegeben. Innerhalb des Zeitraums der frühzeitigen Behörden- sowie Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB äußerte sie sich, dass die Teilfläche, welche im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Wohnbaufläche dargestellt werden soll, aus raumordnerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten ist. Demnach ist kein Zielwiderspruch zu den Zielen der Raumordnung zu erkennen und eine Anrechnung auf die Eigenentwicklungsoption ist nicht erforderlich (Referat GL 5, Stellungnahme vom 19.12.2023). Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bestätigte die Gemeinsame Landesplanungsabteilung die Aussage, welche in Folge der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben wurde (Referat GL 5, Stellungnahme vom 27.05.2024).

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung stehen den Inhalten des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See nicht entgegen.

1.3.3 Regionalplan Havelland-Fläming

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming (RPG) hat am 20. Juli 2015 den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 beschlossen und im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht. Der Regionalplan Havelland-Fläming wurde jedoch am 5. Juli durch das OVG Berlin-Brandenburg für unwirksam erklärt (Urteile vom 5. Juli 2018 – OVG 2 A 2.16 u.a.).

Am 27. Juni 2019 wurde die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 (RegPl h-F 3.0) beschlossen. In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05. Oktober 2021 be-

stehend aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Das Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) hat in dem Zeitraum vom 10.03.2022 bis zum 10.05.2022 stattgefunden. Die im Entwurf enthaltenen Zielfestlegungen sind damit als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung anzusehen, die nach § 4 Abs. 1 ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. Der Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 liegt damit als raumkonkreter Entwurf mit Stand vom 18.11.2021 vor.

Der Regionalplan-Entwurf sieht nahezu für das gesamte Plangebiet eine Festlegung als „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ vor. Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bestehen laut der Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung, welche im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des 7. FNP-Änderungsverfahrens der Gemeinde Seddiner See abgegeben wurde, keine Anforderungen (Referat GL 5, Stellungnahme vom 19.12.2023). Zudem stehen entsprechend der Stellungnahme von der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming vom 06.05.2024 keine regionalplanerischen Belange dem Vorhaben entgegen.

1.3.4 Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“

Weiterhin hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming den sachlichen Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ beschlossen. Er ist mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23.12.2020 in Kraft getreten. Dieser legt den Ortsteil Neuseddin als Grundfunktionalen Schwerpunkt gemäß Z 3.3 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) fest. Die als Grundfunktionalen Schwerpunkte festgelegten Ortsteile erhalten landesplanerisch erweiterte Möglichkeiten für die Siedlungsentwicklung bzgl. der Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen sowie der Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel. Der sachliche Teilregionalplan setzt den Ortsteil Neuseddin als Grundfunktionalen Schwerpunkt fest, weshalb er gem. Z 5.7 LEP HR über eine Wachstumsreserve von ca. 5,9 ha verfügt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist von den Festlegungen des sachlichen Teilregionalplans „Grundfunktionale Schwerpunkte“ nicht betroffen, da sich das Plangebiet im Ortsteil Seddin befindet.

1.3.5 Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung 2027“

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 17. November 2022 den Beschluss gefasst, einen sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung 2027“ aufzustellen. Die Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung wird vom Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 abgetrennt und im sachlichen Teilregionalplan vorgenommen. Der Aufstellungsbeschluss für diesen sachlichen Teilregionalplan wurde im Amtsblatt für Brandenburg Nummer 48 vom 07. Dezember 2022 bekannt gemacht. Der Entwurf vom 15. Juni 2023 lag vom 10. August 2023 bis einschließlich 10. Oktober 2023 öffentlich aus.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird von den Festlegungen des Entwurfs nicht betroffen.

Durch das geplante Vorhaben ist damit kein Zielwiderspruch zu den Zielen der Raumordnung zu erkennen.

1.3.6 Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde am 19.07.2006 vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg genehmigt.

In der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans „Entwicklungsziele“ (Blatt Nordost) sind für die Änderungsfläche 02 „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ folgende Ziele genannt:

- Nachrangige Aufwertung von überwiegend intensiv genutztem Grünland/ Ackerfluren
- Teilweise: Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung
- Erhalt von Flächen mit hoher Grundwasserneubildung.

Nach der Themenkarte Karte 8; Teilblatt Nordost: Besondere Böden, Maßstab 1:50.000“ liegen keine besonderen Böden vor.

Eine Betrachtung, insbesondere der schutzgutbezogenen allgemeinen Entwicklungsziele, erfolgt im Rahmen des beiliegenden Umweltberichtes.

1.3.7 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See vom 25.11.1996 stellt das Plangebiet als Wohnbaufläche und Fläche für den Gemeinbedarf dar.

Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.

1.3.8 Flächennutzungsplan

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 26.06.2018 in öffentlicher Sitzung (Beschluss 12/Jun/2018) die Feststellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Seddiner See beschlossen. Mit Schreiben vom 05.09.2018 erfolgte die Genehmigung mit Auflagen durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark, mit Schreiben vom 02.10.2018 wurde die Erfüllung der Auflagen bestätigt. Die Öffentliche Bekanntmachung über die Genehmigung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See erfolgte am 27.02.2019 im Amtsblatt Nr. 2 der Gemeinde Seddiner See.

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist das Plangebiet überwiegend als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz, Sport-/ Bolzplatz und Festplatz“ dargestellt. Darüber hinaus werden im nordwestlichen Bereich Wohnbauflächen dargestellt.

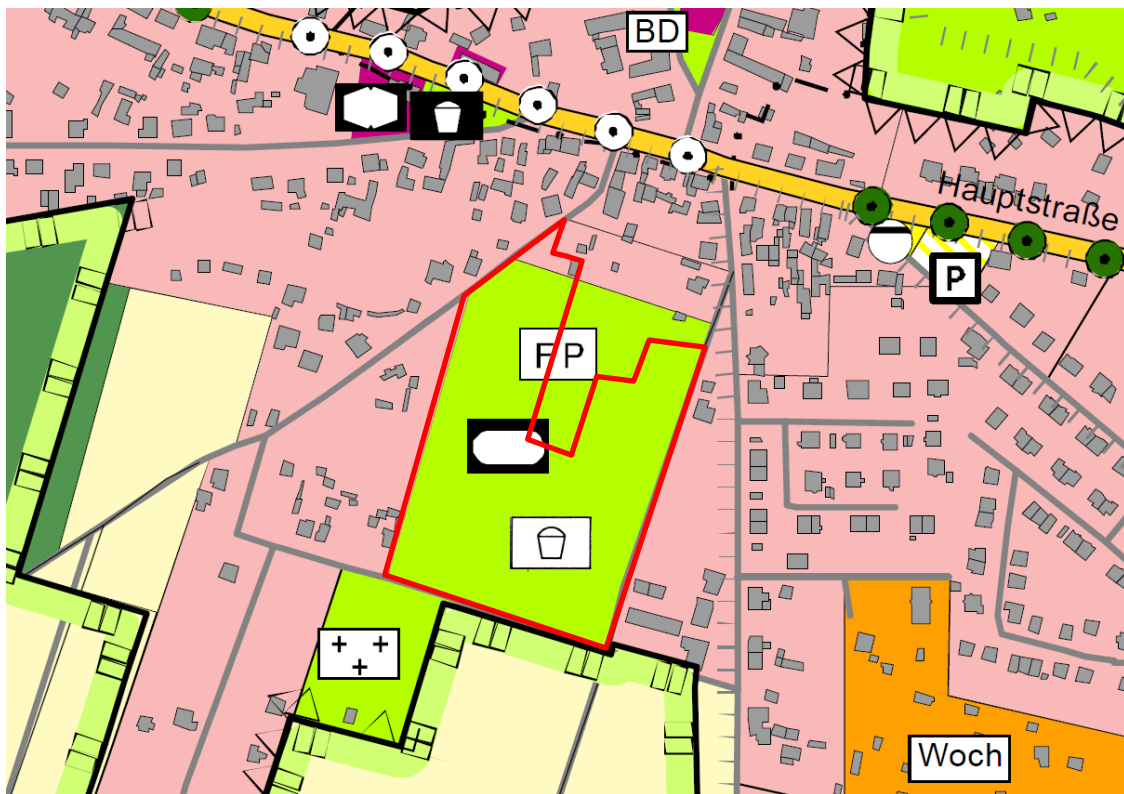
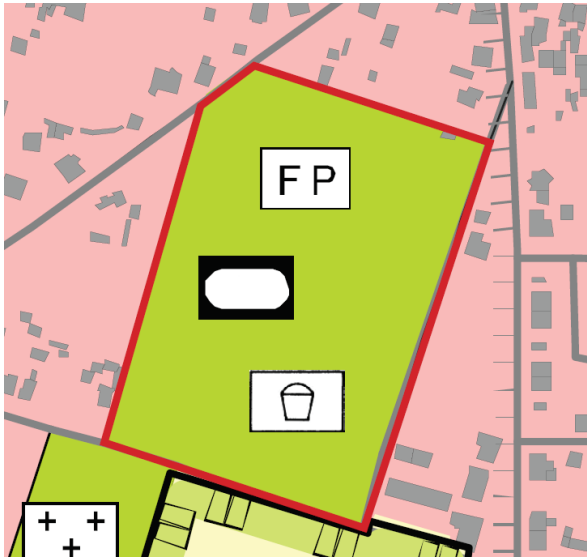


Abbildung 2: Ausschnitt des rechtskräftigen Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See, Stand 2019

Nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Demnach muss der Flächennutzungsplan im parallelen Änderungsverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB angepasst werden. Im Rahmen der 7. Flächennutzungsplanänderung wird der Bereich im Parallelverfahren geändert. Zwischen dem Bebauungsplan und dem Flächennutzungsplan treten leichte Abweichung bei der Abgrenzung der Geltungsbereiche auf. Dargestellt werden sollen im nördlichen Bereich Wohnbauflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und Grünflächen ohne weitere Zweckbestimmungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB sowie im südlichen Bereich Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB.

Die Grünfläche im Zentrum der Änderungsfläche ist privat und wird derzeit als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz, Sport-/ Bolzplatz und Festplatz“ dargestellt. Da es sich um private Flächen handelt und in Zukunft voraussichtlich keine öffentlichen Nutzungen realisiert werden, soll in der 7. Änderung des Flächennutzungsplans eine Grünfläche ohne Funktionen festgesetzt werden.

Rechtskräftige Darstellung FNP 2019



Geplante Darstellung 7. FNP-Änderung

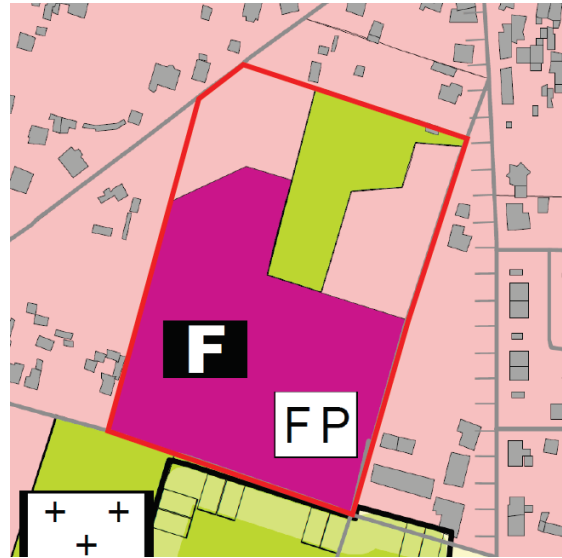


Abbildung 3: Geplante Änderung der ÄF 02 des 7. FNP-Änderungsverfahrens der Gemeinde Seddiner See, Stand Entwurf November 2024

Der Einleitungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 25/Sep/2023) zur 7. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ wurde am 19. September 2023 von der Gemeindevertretung Seddiner See gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange fand in dem Zeitraum vom 07.12.2023 bis zum 04.01.2024 statt.

1.3.9 Angrenzende Bebauungspläne

An das Plangebiet grenzen keine rechtskräftigen Bebauungspläne.

1.3.10 Sonstige Satzungen der Gemeinde

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten an den Geltungsbereich der Innenbereichssatzung des Ortsteils Seddin und damit an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Die Gemeinde Seddiner See hat die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB am 10.11.1992 beschlossen (Satzungsbeschluss Nr. 54/92). Seit September 1993 ist die Innenbereichssatzung in Kraft.

Die Stellplatzsatzung (vom 23.08.2005) zur Herstellung der Flächen für den ruhenden Verkehr regelt die Anzahl der herzustellenden Stellplätze nach Art der Nutzung der baulichen Anlagen. Der Nachweis der Stellplätze muss in der Ausführungsplanung im Rahmen der Baugenehmigung erfolgen.

Im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzbilanzierung wird die Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile (Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark – GehölzSchVO PM) vom 29.09.2011, seit dem 01. Januar 2012 in Kraft, im Umweltbericht berücksichtigt. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans findet die Baumschutzsatzung vom 02.12.2025 der Gemeinde innerhalb des Geltungsbereichs Anwendung.

Im Gemeindegebiet sind keine weiteren städtebaulichen Satzungen für den Bebauungsplan zu beachten.

1.3.11 Landschaftsschutzverordnung

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einzugsbereich eines Landschaftsschutzgebiets (LSG). Das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Beelitzer Sander“ grenzt südlich an die Friedhofstraße und befindet sich somit südlich des Plangebiets. Die Ziele der Planung haben keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgebiet.

2. Umweltbericht und Naturschutz

Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren durchgeführt, gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichts erforderlich.

Siehe dazu den gesonderten Teil B „Umweltbericht“ der Begründung.

Er enthält u.a. detaillierte Aussagen zur Bestandssituation sowie die Darstellung der voraussichtlichen und relevanten Umweltauswirkungen durch die Planung. Im Umweltbericht ist auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung integriert und der Ausgleichsflächenbedarf wird ermittelt.

Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planrechtlich vorbereitet, sind insbesondere auf den bisher unbebauten Flächen zu betrachten. Die zusätzliche Überbauung und rechnerische Versiegelung von etwa 0,45 ha führt zum vollständigen Verlust der Bodenfunktionen mit den damit verbundenen Auswirkungen auf das lokale Klima und den Wasserhaushalt. Durch Maßnahmen wie die Versickerung von Regenwasser und Bepflanzungen wird jedoch der Landschaftswasserhaushalt ausgeglichen.

Die lokalklimatischen und lufthygienischen Auswirkungen der Entwicklung des Wohngebiets und der Fläche für den Gemeinbedarf werden insgesamt als nicht erheblich bzw. nicht erheblich spürbar betrachtet, da die großflächigen Offenlandfläche und Baumpflanzungen das Mesoklima weitgehend unverändert lassen. Die Verwendung von schattenspendenden Gehölzen und teilversiegelten bzw. wasserdurchlässige Flächen können die Folgen zusätzlich minimieren.

Das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Beelitzer Sander“ grenzt im Süden auf einer Länge von ca. 140 m an. Gem. § 4 treffen Verbote und Genehmigungsvorbehalte nur auf Handlungen im Landschaftsschutzgebiet zu. Es werden durch den Bebauungsplan keine Flächen im LSG in Anspruch genommen.

Verluste von Ruderalfluren, Wiesen, Grünlandbrachen sowie Gehölzgruppen sind insbesondere im nördlichen Teilbereich (Allgemeine Wohngebiete, Verkehrsfläche) erheblich. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA1 ist von einem Verlust gem. § 18 BbgNatSchAG und § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Trockenrasen auszugehen. 528 m² der gesetzlich geschützten Heidenelken-Grasnelkenfluren können nicht erhalten werden. Aus einem vegetationsgeprägten Gebiet wird ein Wohngebiet im Siedlungszusammenhang. Ein Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 4 BNatSchG für die Beeinträchtigung und den Verlust geschützter Biotope § 30 Abs. 2 wurde gestellt. Der Ausnahmeantrag wurde mit Schreiben vom 27.01.2026 durch die untere Naturschutzbehörde genehmigt.

Durch Baumaßnahmen gehen geschützte Einzelbäume verloren, die nach der landkreiseigenen Gehölzschutzverordnung (Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark – GehölzSchVO PM) kompensationspflichtig sind.

Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche können die bestehenden Vegetationsflächen, bis auf kleinflächige versiegelbare Bereiche (u.a. Fuß- und Radweg) in Höhe von bis zu 1.453 m², weitgehend erhalten werden. Versiegelbare Bereiche sollen außerhalb geschützter Trocken-

rasen angeordnet werden (östlicher Teilbereich), um so Flächenverluste der geschützten Trockenrasen zu vermeiden. Ein Großteil der Trockenrasen sowie der Kiefern-Vorwald innerhalb der Gemeinbedarfsfläche können erhalten bleiben.

Kommunale Ausgleichspflanzungen werden nachrichtlich übernommen und durch Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft oder als Einzelbäume gesichert.

Mit der geplanten Entwicklung des Wohnstandorts im nördlichen Teilbereich wird sich das Landschaftsbild zwar verändern, jedoch sich entlang der bereits bestehenden Siedlungskante einfügen. Die Bebauung im Norden des Plangebiets wird im unmittelbaren Umfeld in der nur wenig reliefierten Landschaft zwar optisch wahrnehmbar sein, jedoch bleibt die großflächige Offenlandfläche weiterhin erhalten.

Auswirkungen auf Tierarten des Anhangs IV der europäischen FFH- (Fauna-Flora-Habitat-) Richtlinie und Vogelarten nach Artikel 1 der europäischen Vogelschutzrichtlinie) beschränken sich auf zwei Höhlenbrutreviere. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei der Realisierung des Bauvorhabens zu diesem Bebauungsplan die Brutreviere der Blaumeise und der Kohlmeise in Folge von Baumfällungen, Rodung von Gehölzen, Baufeldfreimachungen, Baustelleneinrichtungen, der anschließenden Bebauung verlustig gehen. Boden- oder sonstige Kulturdenkmäler kommen im Plangebiet nicht vor.

Kompensationserfordernisse für Eingriffe in Natur und Landschaft

Durch die zulässigen Bauvorhaben, die durch den Bebauungsplan planungsrechtlich vorbereitet werden, finden für alle Schutzgüter erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft statt.

Überbauung und Versiegelung werden im Vergleich zur Ist-Situation um insgesamt 4.457 m² rechnerisch zunehmen.

Der Biotopverlust umfasst neben den gehölzgeprägten Biotope insbesondere Offenlandflächen wie Ruderalfluren und Wiesen, aber auch geschützte Trockenrasen (Heidenelken-Grasnelkenflur).

27 der geschützten Einzelbäume sind nicht zu erhalten. Der Ausgleich kann im Plangebiet über mind. 19 Neupflanzungen anteilig erfolgen. Weitere 34 Ersatzbäume sind extern zu ersetzen.

Die zusätzliche Versiegelung als auch der Biotopverlust kann anteilig im Plangebiet kompensiert werden:

- Begrünung innerhalb der Gemeinbedarfsfläche mit flächigen Strauchpflanzungen sowie
- Pflanzung von 19 Einzelbäumen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und
- Mindestens 4.381 m² Begrünung der Wohngebiete mit mind. 100 m Heckenpflanzungen.

Gestaltete Begrünungsmaßnahmen wirken sich mindernd auf die Eingriffe im Plangebiet aus.

Mit dem großflächigen Biotopverlust (ca. 0,75 ha) und nachfolgender rechnerischer Überbauung und Versiegelung (ca. 0,45 ha) sind auch klimatische Beeinträchtigungen verbunden, die durch Erhalt sowie weitere Begrünungen im Plangebiet und extern kompensiert werden.

Eine verminderte Grundwasserneubildung kann durch Versickerungsmaßnahmen (Vegetationsflächen, Mulden- und Rigolenversickerung, Verwendung wasserdurchlässiger Materialien für die Verkehrsfläche und Stellplätze) im Plangebiet vermieden werden.

Für Biotopverluste sowie zusätzliche Versiegelung, die nicht vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeglichen werden können, werden Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans erforderlich. Für den externen Ausgleich können zum Schutzgut Boden und Biotope folgende Maßnahmen in Seddin, Kähnsdorf und Schlunkendorf u.a. auf gemeindeeigenen Flächen gesichert werden:

- 3.793 m² Entwicklung von artenreichen Wiesen auf Entsiegelungsflächen
 - Entsiegelung ehem. Entenmastanlage mit Wiederbegrünung Ansaat (Flurstücken 206/1, 207/1, 209/1 der Flur 1 von Schlunkendorf sowie auf den Flurstücken 544, 94/1, 93/1, 357 der Flur 1 von Kähnsdorf)
- 2.000 m² flächige Baum- und Gehölzpflanzungen
 - Hecken- oder Strauchpflanzungen (1.000 m²) und Wiesenpflege (1.000 m²) auf dem Flurstück 304 der Flur 1 in der Gemarkung Seddiner See
- 528 m² Entwicklung von Trockenrasen
 - Entwicklung von Trockenrasen durch zurückdrängen der Landreitgrasflur und der Mahd-Pflege auf dem gemeindeeigenen Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf
- ca. 34 Einzelbaumpflanzungen
 - Ersatzbaumpflanzungen auf dem Flurstück 308, Flur 1, Gemarkung Seddiner See entlang des Wiesenweges südlich vom Plangebiet.

Die Sicherung der Maßnahmen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete wird vertraglich gesichert. Der städtebauliche Vertrag wurde von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 02.12.2025 mit der Beschluss-Nr. 25/Dez/2025 beschlossen. Im Anschluss wurde der städtebauliche Vertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) am 06.01.2026 geschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen, welche der Fläche für den Gemeinbedarf zuzuordnen sind, wird im Rahmen eines Selbstbindungsbeschlusses der Gemeinde gesichert. Mit den benannten Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Negativwirkungen.

Artenschutz

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes ist eine Bauzeitenregelung beachtlich, die Beräumung des Plangebiets darf nur in der Zeit von 1. Oktober bis Ende Februar stattfinden.

Die Brutreviere der Blau- und Kohlmeise sind vor Baumfällung durch die Anbringung geeigneter Ersatzniststätten zu ersetzen. Als Kompensationsbedarf wird ein Verhältnis von 1:2 (Verlust zu Ersatz) angesetzt, was insgesamt 4 Ersatznistkästen ergibt.

Die Hinweise dienen dem Schutz besonders geschützter Tierarten. Durch eine Beräumung außerhalb der Reproduktionszeit und Vergrämuungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird den artenschutzrechtlichen Belangen entsprochen. Im Bebauungsplan werden die entsprechenden Hinweise aufgenommen.

3. Plankonzept

3.1 Ziel und Zweck der Planung

Ziel der Planung ist es, mit der planungsrechtlichen Sicherung als Allgemeines Wohngebiet im nördlichen Teilbereich sowie von Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ im südlichen Teilbereich eine geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten. Die Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleisten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und tragen zu einer städtebaulichen Aufwertung bei. Die geplante Änderung hat das Ziel, Wohnbauland neu zu erschließen sowie einen Mehrzweckplatz für Übungen der Freiwilligen Feuerwehr, Festplatz- und Freizeitnutzung zu sichern.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren ihre Wohnbauflächenpotenziale größtenteils ausgeschöpft. Die Wohnbaugebiete der jüngeren Bebauungspläne sind nahezu vollständig bebaut. Weiterhin ist eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Siedlungsflächen für die Wohnungsverversorgung ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Daher soll im nördlichen Bereich des Bebauungsplans ein neuer Wohnstandort in zentraler Lage erschlossen werden. Hierbei wurde im Vorfeld des Verfahrens ein städtebauliches Konzept erarbeitet, welches sich aus den gemeindetypischen Bautypen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern zusammensetzt. Dabei wird die Typik der Umgebungsbebauung aufgegriffen und die Siedlungsentwicklung im Ortsteil Seddin weitergeführt.

Im südlichen Teilbereich soll der Bebauungsplan eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ festsetzen. Der Ankauf der südlichen Teilflächen durch die Gemeinde Seddiner See ist bereits erfolgt. Ziel ist es, einen Feuerwehrübungsplatz für die Freiwillige Feuerwehr zu schaffen, um im Rahmen der Ausbildung regelmäßig Löschübungen und Feuerwehrsport durchführen zu können. Darüber hinaus soll eine Möglichkeit für eine Festplatznutzung (Feuerwehrfest oder auch andere Festivitäten der Gemeinde) und eine Multifunktionsfläche, bspw. für Picknick und Freizeitgestaltung, am Wiesenweg geschaffen werden. Die Fläche wird für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Es liegt ein Konzept als Grundlage für den Bebauungsplan vor.

3.2 Bebauungskonzept

Wohnbebauung im nördlichen Teilbereich

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene Möglichkeiten der Bebauung für den neuen Wohnstandort untersucht. Die Festsetzungen des Bebauungsplans zielen darauf ab, die für die Gemeinde Seddiner See typische Siedlungsstruktur mit Einfamilien- und Doppelhäusern zu erhalten und weiter zu fördern. Dabei liegt der Fokus auf einer niedrigen Bebauungsdichte und -höhe sowie einer ausgeprägten Durchgrünung der Wohnflächen. Die geplante Wohnbebauung soll sich harmonisch in die bestehende Wohnbebauung und somit in das Ortsbild einfügen.

Feuerwehrübungsplatz / Festplatz im südlichen Teilbereich

Der Mehrzweckplatz, bestehend aus Feuerwehrübungs- und Festplatz u.a. auch zur Freizeitnutzung, soll auf der rund 1,45 ha großen südlichen Teilfläche umgesetzt werden. Grundlegend für die städtebauliche Konzeption waren u.a. die Ausführungen der Freiwilligen Feuerwehr Seddin. Der Festplatz soll im östlichen Bereich entlang des Wiesenwegs entstehen.

Die Übungen der Freiwilligen Feuerwehr sind in der Regel zwischen April und September angesetzt und finden werktags an ein oder zwei Tagen pro Woche von 18:00 bis 21:00 Uhr statt, gelegentlich auch an Wochenenden. Der geplante Feuerwehrübungsplatz wird drei Bahnen umfassen: eine teilbefestigte Bahn mit Hindernissen und zwei unbefestigte Bahnen für Löschangriffsübungen, wobei jede Bahn etwa 100 Meter lang und 20 Meter breit sein wird.

Zusätzlich sieht das Konzept einen Festplatz vor, der sowohl für Veranstaltungen als auch für die allgemeine Öffentlichkeit zur Freizeitgestaltung genutzt werden kann. Die Freiwillige Feuerwehr plant, den Festplatz zweimal jährlich für das traditionelle Osterfeuer sowie für den Feuerwehrsportwettkampf „Seddiner See Pokal“ mit anschließendem Feuerwehrfest zu nutzen.

Das Osterfeuer beginnt am Karsamstag um 18:00 Uhr mit einem Fackelumzug, gefolgt von der Entzündung des Feuers auf dem Festplatz, wo Essensstände und ein Festzelt mit Musik bis in die Nacht hinein zur Verfügung stehen. Der Feuerwehrwettkampf, der an einem Samstag im August stattfindet, beinhaltet Disziplinen wie den „Löschangriff Nass“, bei dem mehrere Mannschaften gegeneinander antreten.

Im südlichen Bereich sind etwa 20 Pkw-Stellplätze sowie ein Container mit Sanitäreinrichtungen geplant. Der Sanitärcontainer kann auch bei Festen genutzt werden. Weitere Details zu möglichen Veranstaltungen liegen derzeit nicht vor (siehe Anlage 1).

Die Erschließung der gemeindlichen Fläche erfolgt grundlegend über den Wiesenweg bzw. die Friedhofstraße und kann flexibel gestaltet werden. Zusätzlich wird die vorhandene Durchwegung von der Beelitzer Straße nach Süden zum Friedhof aufgenommen und deren Sicherung durch Geh- und Radfahrrechte zugunsten der Allgemeinheit für Fußgänger und Radfahrer im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 und der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ gewährleistet.

3.3 Verkehr

Vorhabeninduzierte Verkehre sind durch den Fahr- und Parkverkehr von Feuerwehrfahrzeugen und von privaten Pkw (An- und Abfahrt der Teilnehmenden) zwar zu erwarten, entsprechen aber eine wohngebietstypische Nutzung und lassen keine nachteiligen Auswirkungen auf Nutzungen innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs erwarten.

3.4 Immissionsschutz

Das Gebot der Konfliktbewältigung erfordert im Bebauungsplan auch eine Auseinandersetzung mit den durch die Umsetzung der Planung möglicherweise zu erwartenden Lärmkonflikten. Daher wurde durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG eine schalltechnische Untersuchung zu den maßgeblichen Emissionsarten vorgenommen. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen liefert das Gutachten mit dem Stand vom 21.05.2025.

Für die im Umfeld bestehenden und im Plangebiet selbst vorgesehenen schutzwürdigen Nutzungen wurden Untersuchungen zum Anlagen-, Sport- sowie zum Veranstaltungs- und Freizeitlärm durchgeführt.

3.4.1 Beurteilungsgrundlagen

Für die Bauleitplanung werden die Anforderungen an den Lärmschutz durch die DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ konkretisiert. Die DIN 18005-1 legt folgende Orientierungswerte

(OW) für Allgemeine Wohngebiete (WA) fest, wobei der höhere Nachtwert für Verkehrslärmimmissionen gilt:

Beurteilungszeitraum WA:

Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 55 dB(A)

Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 40/45 dB(A)

Anlagenlärm

Die DIN 18005 verweist für die Berechnung von Schallimmissionen aus Anlagenlärm auf die TA Lärm, deren Immissionsrichtwerte (IRW) für Anlagenlärm im Rahmen der Bauleitplanung bindend sind. In Allgemeinen Wohngebieten entsprechen die IRW den OW der DIN 18005. Für seltene Ereignisse gelten tagsüber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die IRW tags um 30 dB und nachts um 20 dB überschreiten, während die IRW für seltene Ereignisse um maximal 20 dB tags und 10 dB nachts überschritten werden dürfen. Seltene Ereignisse dürfen höchstens 10 Tage pro Jahr und nicht an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.

In Wohngebieten (WR, WA) muss bei der Beurteilung der Lärmemissionen ein Zuschlag von 6 dB für Zeiten erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) berücksichtigt werden. Die Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit („Ruhezeiten“, RZ) sind:

an Werktagen 06:00 bis 07:00 Uhr, 20:00 bis 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr, 20:00 bis 22:00 Uhr

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Straßen bis zu 500 m Entfernung zum Anlagengrundstück sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Betreiber muss gegebenenfalls organisatorische Maßnahmen zur Lärminderung ergreifen, wenn die Geräusche die Beurteilungspegel um mindestens 3 dB erhöhen und die Immissionsgrenzwerte überschritten werden.

Sportlärm

Für die Bewertung von Sportlärmimmissionen wird die 18. BImSchV („Sportanlagelärmschutzverordnung“) herangezogen. Die 18. BImSchV nennt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beurteilungszeiträume und zulässigen IRW.

Beurteilungszeitraum		
tags,	außerhalb der Ruhezeiten	
	werktags	08:00 bis 20:00 Uhr
	sonntags	09:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr
tags,	innerhalb der Ruhezeiten	
	werktags	06:00 bis 08:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr
	sonntags	07:00 bis 09:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr
nachts,	werktags	22:00 bis 06:00 Uhr
	sonntags	22:00 bis 07:00 Uhr

Immissionsrichtwerte (IRW)		IRW WA in dB(A)	Höchstwerte seltene Ereignisse, dB(A)
Tag,	außerhalb der Ruhezeiten	55	70
Tag,	innerhalb der Ruhezeiten		65
	am Morgen	50	
	im Übrigen	55	55

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die vorgenannten IRW tags/nachts um nicht mehr als 30/20 dB überschreiten bzw. die Höchstwerte für seltene Ereignisse tags/nachts um nicht mehr als 20/10 dB überschreiten. Sportveranstaltungen gelten als selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres auftreten.

Die 18. BImSchV verweist zur Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf die 16. BImSchV. Dieser Verkehr ist nur dann relevant, wenn er nicht mit seltenen Ereignissen verbunden ist und den bestehenden Pegel der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB erhöht.

Freizeit- und Veranstaltungslärm

Zur Berechnung von Schallimmissionen aus Freizeit- und Veranstaltungslärm verweist die DIN 18005 auf die jeweiligen Ländervorschriften, wobei im vorliegenden Fall die Freizeitlärm-Richtlinie Brandenburg maßgebend ist. Diese Richtlinie orientiert sich am Berechnungs- und Beurteilungsverfahren der TA Lärm. Für besondere Veranstaltungen können Umstände berücksichtigt werden, die eine Überschreitung der IRW für seltene Ereignisse rechtfertigen. Dazu gehören hohe Standortgebundenheit sowie soziale Adäquanz und Akzeptanz der Veranstaltung. Die Gemeinde prüft im Rahmen der Genehmigung, ob diese besonderen Umstände zutreffen und begründet gegebenenfalls die Notwendigkeit und Zumutbarkeit der Veranstaltung.

3.4.2 Berechnung und Beurteilung im vorliegenden Fall

Die Planung umfasst unterschiedliche Nutzungen: Im westlichen Bereich sind dies Übungseinheiten und Wettkämpfe der Freiwilligen Feuerwehr, während der östliche Bereich für allgemeine Freizeitnutzung sowie Veranstaltungen vorgesehen ist.

Im Bauleitplanverfahren ist die DIN 18005 als Grundlage für die Beurteilung von Schallimmissionen anzuwenden. Diese verweist je nach Art der Schallquelle auf weitere Regelwerke.

Die Lärmemissionen aus dem Übungsbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr werden als Anlagenlärm gemäß TA Lärm beurteilt. Für die Beurteilung des Feuerwehrsports könnte ggf. die 18. BImSchV zu Anwendung kommen. Der Übungsplatz der Feuerwehr soll zukünftig jedoch nicht (nur) zur Sportausübung genutzt werden und somit ist der Übungsplatz keine Sportanlage im engeren Sinne der 18. BImSchV. Daher wird der Übungs- und Trainingsbetrieb der Feuerwehr gemeinsam betrachtet und zur Berechnung der Schallimmissionen die TA Lärm herangezogen. Aufgrund der örtlichen Bedingungen sind keine relevanten Vorbelastungen durch andere Anlagen zu erwarten, sodass der Betrieb der Feuerwehr die IRW der TA Lärm voll ausschöpfen kann.

Die Lärmemissionen von Veranstaltungen auf dem Festplatz sowie Feuerwehrsportwettkämpfen werden nach der Freizeitlärm-Richtlinie Brandenburg bewertet, die ebenfalls auf die TA Lärm verweist. Für besondere Feuerwehrveranstaltungen wie Osterfeste oder Wettkämpfe gelten die Regelungen für seltene Ereignisse. Andere Veranstaltungen werden ebenfalls nach der Freizeitlärm-Richtlinie geprüft.

Eine detaillierte Betrachtung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen erfolgt nicht, da keine relevante Erhöhung des Verkehrslärms erwartet wird.

3.4.3 Bewertung, Maßnahmen

Auf die zu schützenden Nutzungen im Plangebiet und in der Umgebung des Plangebiets wirken die Schallemissionen aus der Nutzung des Feuerwehr-Übungsplatzes und des Festplatzes im Plangebiet ein.

Bewertung Übungs- und Trainingsbetrieb

In den geplanten Allgemeinen Wohngebieten und der Umgebung werden die OW bzw. IRW teilweise deutlich unterschritten. Auch das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird eingehalten. Tagsüber sind keine Lärmkonflikte zu erwarten, und es sind im Bebauungsplan keine Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich. Nachts findet kein Übungs- und Trainingsbetrieb statt. Die Gemeinde kann vertraglich mit der Freiwilligen Feuerwehr festlegen, dass eine nächtliche Nutzung ausgeschlossen wird, jedoch ist dies nicht im Bebauungsplan regelbar.

Bewertung Veranstaltung I: Wettkampf und Feuerwehrfest

Die Berechnung zeigt, dass die OW bzw. IRW tagsüber bei der Veranstaltung I in den geplanten Allgemeinen Wohngebieten unterschritten werden, teilweise deutlich. In der Umgebung werden sie überwiegend eingehalten, außer an der westlich angrenzenden Wohnnutzung, wo es eine Überschreitung um bis zu 4 dB gibt. Nachts kommt es bei Veranstaltung I in den geplanten WA-Gebieten und der Umgebung zu deutlichen Überschreitungen, jedoch werden die Höchstwerte für seltene Ereignisse eingehalten oder unterschritten. Während der Nacht wird bei Musikdarbietungen im Festzelt das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für seltene Ereignisse sowohl im Plangebiet als auch in der Umgebung eingehalten.

Bei Veranstaltung I sind somit unter den berücksichtigten Rahmenbedingungen keine Lärmkonflikte zu erwarten. Um Lärmkonflikte zu vermeiden, wird empfohlen, die mögliche Lage des Festzelts festzulegen, etwa durch zeichnerische Vorgaben im Bebauungsplan oder durch Regelungen im Rahmen der Genehmigung einzelner Veranstaltungen. Der Bebauungsplan verzichtet nach Einschätzung der beiden Möglichkeiten auf eine konkrete Flächenfestsetzung und weist auf den Transfer auf die Genehmigungsebene hin. Die genaue Platzierung von Festzelten und ähnlichen Einrichtungen kann somit je nach den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung flexibel gehandhabt werden. Dies verhindert unnötige Einschränkungen im Bebauungsplan, dem als Angebotsbebauungsplan kein konkretes Konzept zugrunde liegt.

Die Regelungen im Rahmen der Genehmigung einzelner Veranstaltungen ermöglichen eine präzisere und praktikablere Kontrolle der Lärmauswirkungen, indem auf die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse der jeweiligen Veranstaltung eingegangen wird.

Zudem kann so flexibel auf den geschützten Baumbestand im südlichen Bereich reagiert und dieser geschützt werden.

Bewertung Veranstaltungen II: Osterfeuer

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass bei der Veranstaltung II tagsüber die zulässigen Lärmwerte (OW/IRW) in den geplanten Allgemeinen Wohngebieten und der Umgebung eingehalten oder unterschritten werden. Nachts kommt es jedoch zu deutlichen Überschreitungen, insbesondere im Süden des WA 2, wo die Höchstwerte um bis zu 2 dB überschritten werden. Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird nachts im Festzelt eingehalten. Um den Lärmkonflikt im Süden des WA 2 zu vermeiden, wird empfohlen, die Baugrenze um etwa 8,5 m nach Norden zu verschieben. Dieser Empfehlung wird über die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb des WA 2 gefolgt.

Bewertung Veranstaltungen III: sonstige Veranstaltungen

Bei sonstigen Veranstaltungen werden die OW bzw. IRW tagsüber im geplanten WA 1, im Großteil des WA 2 und in der Umgebung überwiegend unterschritten werden. Jedoch kommt es ebenfalls im Süden des WA 2 zu einer Überschreitung um bis zu 2 dB. Um den Lärmkonflikt zu lösen, wird auch in Hinblick auf die Veranstaltungen III empfohlen, die Baugrenze im WA 2 nach Norden zu verschieben. Nach der Anpassung sind keine weiteren Lärmkonflikte zu erwarten, da diese Veranstaltungen nur tagsüber ohne laute Musik stattfinden.

Bewertung Seltene Ereignisse

Den vorgenannten Bewertungen der Veranstaltungen I und II liegt die Annahme zugrunde, dass geräuschrelevante Veranstaltungen (z. B. Musikdarbietungen o. ä. geräuschrelevante Elemente wie Fahrgeschäfte von Jahrmärkten) nur selten durchgeführt werden, d. h. nicht mehr als 10 Mal pro Jahr und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Eine Begrenzung solcher Veranstaltungen kann nicht im Bebauungsplan festgelegt werden, sondern muss über die Genehmigung geregelt werden. Dabei prüft die Gemeinde, ob eine Veranstaltung als besondere gemäß der Freizeitlärm-Richtlinie gilt, bei der die Lärmgrenzwerte für seltene Ereignisse überschritten werden dürfen.

3.5 Entwässerung

Gemäß hydrologischer Karten liegt die Grundwasserführung bei etwa 39 m NHN. Die Geländehöhe liegt bei rund 43 Metern über Normalhöhennull (NHN), der Abstand des Grundwassers zur Geländeoberfläche beträgt mehr als 4 Meter.

Zudem befindet sich das Plangebiet in keiner Trinkwasserschutzzone.

Das Schutzgut Wasser kann im Hinblick auf die Funktion der Grundwasserneubildung durch die zusätzliche Bodenüberbauung und -versiegelung auf ca. 0,6 ha Fläche die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser einschränken, bzw. bei Vollversiegelung vollständig unterbunden werden. Der Boden steht damit zur Grundwasseranreicherung und -speicherung nur eingeschränkt bzw. nicht mehr zur Verfügung.

Da das Niederschlagswasser zukünftig gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen vor Ort verbraucht und dem Naturhaushalt wieder zugeführt wird, verbleiben keine Einschränkungen der Grundwasserneubildung.

Das anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets auf den Grundstücken zurückzuhalten und gemäß § 4 Abs. 8 zum Schutz der Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen der am 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022 beschlossenen Gemeindeordnung der Gemeinde Seddiner See (Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) auf eigenem Grundstück zu versickern. Dies wird unter „Hinweise“ in den Bebauungsplan übernommen.

Gemäß § 4 Abs. 8 darf Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dachentwässerungen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern ist auf eigenem Grundstück zu versickern. Es obliegt dem Bauherrn, die jeweils geeignete Lösung zu planen und im Baugenehmigungsverfahren die konkrete Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

Zum Umgang mit Niederschlagswasser sollte bei der weiteren Planung beachtet werden, dass die Verordnung über die erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung - Versickerungsfreistellungsverordnung - BbgVersFreiV am 4. Mai 2019 in Kraft getreten ist und entsprechend bei der Bauplanung angewendet werden muss. Nach § 5 BbgVersFreiV ist durch den bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser im Baugenehmigungs- oder Bauanzeigeverfahren zu erklären, dass die Voraussetzungen für die Erlaubnisfreiheit gegeben sind.

Sofern das Niederschlagswasser gesammelt und über unterirdische Versickerungsanlagen (z.B. Rigolen) ins Grundwasser abgeleitet werden soll, ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beantragen.

4. Planinhalt und Begründung der Festsetzungen

4.1 Art der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan setzt Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO sowie Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB fest, um die Planungsziele für das Plangebiet sicherzustellen.

Allgemeines Wohngebiet

Die Planzeichnung setzt die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 fest. Die zeichnerische Festsetzung wird durch folgende textliche Festsetzung konkretisiert:

Textliche Festsetzung Nr. 1

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), Gartenbaubetriebe und Tankstellen, nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

Begründung:

Innerhalb des Geltungsbereichs wird der nördliche Teilbereich als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Das Vorhaben dient u.a. dem Wohnen. Im Hinblick auf eventuelle spätere Entwicklungen und im Sinne einer Nutzungsmischung können auch der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturell, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen der Verwaltung ausnahmsweise zugelassen werden. Dies darf der allgemein zulässigen Wohnnutzung nicht entgegenstehen.

Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 bis 5 BauNVO, also Tankstellen und Gartenbaubetriebe, sollen im Allgemeinen Wohngebiet auch nicht ausnahmsweise zulässig sein. Diese Nutzungen würden den Charakter des Gebiets und die gestalterischen Anforderungen am Städtebau stören und darüber hinaus zu übermäßigen Verkehrsbelastungen im Plangebiet führen würden.

Fläche für den Gemeinbedarf

Der südliche Teilbereich im Geltungsbereich wird als Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB mit den Zweckbestimmungen „Feuerwehr und Festplatz“ festgesetzt. Durch die folgende textliche Festsetzung wird die Art der Nutzung weiter konkretisiert:

Textliche Festsetzung Nr. 2

Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ dient vorwiegend der Sport-, Freizeit- und Erholungsnutzung. Innerhalb der Fläche sind zulässig:

- Feuerwehrrübungsplatz,
- Festplatz,
- untergeordnete Funktionsgebäude,
- mit dem Betrieb zusammenhängende Nebenanlagen,
- Wege, Fahrwege, Stellplätze und ihre Zufahrten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Begründung:

Die Sicherung dieser sozial, sportlich und erhholungsfördernd ausgerichteten Infrastruktureinrichtungen dient der Daseinsvorsorge. Es besteht ein besonderes Nutzungsinteresse der Allgemeinheit an den geplanten Vorhaben und den im Bestand zu sichernden Nutzungen.

Die Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ ist eine typische Gemeinbedarfsnutzung, die einem vornehmlich sozialen gesellschaftlichen Zweck sowie der Sicherheit dient. Die Schaffung eines Feuerwehrrübungsplatzes für die Freiwillige Feuerwehr dient dem Schutz und der Sicherheit der Bevölkerung. Ein eigener Übungsplatz ermöglicht regelmäßige Schulungen und Übungen, die für eine effektive Brandbekämpfung und Rettung notwendig sind. Die vorgesehene Fläche ermöglicht auch die Nutzung für Gemeinschaftsveranstaltungen und Festlichkeiten, u.a. auch für die Feuerwehr. So wird zusätzlich der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde gefördert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Der Multifunktionsplatz für die Festplatz- sowie Freizeitnutzung dient der Bevölkerung zur Erholung, Freizeitgestaltung und sportlichen Betätigung. In diesem Sinne dient auch diese Nutzung dem Allgemeinwohl. Die Nutzungen dienen überwiegend öffentlichen Zwecken. Damit ist die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB begründet.

Die Auswahl des Standorts wurde unter anderem aufgrund seiner Verfügbarkeit und seiner guten Erreichbarkeit durch die Verkehrsanbindung des Ortskerns Seddin getroffen. Um die Entwicklung soweit wie möglich zu fördern und im Sinne planerischer Zurückhaltung, werden die Festsetzungen auf Mindestanforderungen beschränkt.

Bei Flächen für den Gemeinbedarf bedarf es – anders als bei Baugebieten nach § 1 Abs. 2 BauNVO – nicht der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen. Wird dies städtebaulich für erforderlich gehalten, sind entsprechende Festsetzungen jedoch möglich und werden in den Bebauungsplan aufgenommen.

4.2 Maß der baulichen Nutzung

In der Planzeichnung werden zeichnerische Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen nach § 16 BauNVO durch die Festsetzung von Grundflächen- und Geschossflächen sowie der Höhe baulicher Anlagen und Anzahl der zulässigen Vollgeschosse getroffen und durch textliche Festsetzungen konkretisiert.

Grundflächenzahl (GRZ)

Per Planeinschrieb wird die maximal zulässige GRZ in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 festgesetzt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 16 Abs. 2 und 19 BauNVO)

Begründung

Die festgesetzte GRZ von 0,3 in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 entspricht der üblichen Dichte des baulichen Umfelds. Mit der Festsetzung einer GRZ wird die Versiegelung auf das nur erforderliche Maß gedeckelt. Die überbaubare Grundfläche entspricht somit bei 0,38 ha im WA 1 rund 0,11 ha sowie bei 0,41 ha im WA 2 rund 0,12 ha. Dies entspricht dem generellen Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam umzugehen.

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann die festgesetzte GRZ um 50 von 100 z. B. mit Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO oder Stellplätzen mit ihren Zufahrten überschritten werden.

Die Festsetzung einer GFZ ist aufgrund der ausreichenden Bestimmtheit der geplanten Bau-masse durch die Festsetzung einer GRZ und der maximalen Höhe baulicher Anlagen (Vollge-schosse und absolute Höhen) nicht erforderlich. Rechnerisch ist eine GFZ von bis zu 0,6 mög-lich. Damit werden die Orientierungswerte des § 17 BauNVO, die für Allgemeine Wohngebiete eine GFZ von bis zu 1,2 zulassen, deutlich unterschritten.

Per Planeinschrieb wird für die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feu-erwehr und Festplatz“ die maximal zulässige GRZ mit 0,1 bestimmt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 16 Abs. 2 und 19 BauNVO)

Begründung

Der Mehrzweckplatz ist größtenteils als unbebaute und unbefestigte Flächen geplant. Somit bleibt der Übergang zum Außenbereich sowie zum Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal – Bee-litzer Sander“ weiterhin gewahrt. Bauliche Anlagen sind bis auf eine befestigte Stellplatzfläche, zwei Startbereiche der Wettkampfbahnen und eine befestigte Fläche für den Sanitärcontainer primär zur Nutzung durch die Feuerwehr nicht geplant. Darüber hinaus ist auf Grundlage des festgesetzten Geh- und Radfahrrechts für die Allgemeinheit eine entsprechende teilversiegelte Wegeverbindung geplant. Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,1 wird die Versiegelung auf das nur erforderliche Maß gedeckelt. Die überbaubare Grundfläche entspricht somit bei 1,45 ha rund 0,14 ha. Dies entspricht dem generellen Grundsatz, mit Grund und Boden spar-sam umzugehen.

Die Festsetzung einer GFZ ist aufgrund der ausreichenden Bestimmtheit der geplanten Bau-masse durch die Festsetzung einer GRZ und der Höhe baulicher Anlagen nicht erforderlich.

Zahl der Vollgeschosse

Per Planeinschrieb erfolgt die Festsetzung, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 bauliche Anlagen mit bis zu maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden dürfen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 2 und 20 BauNVO, § 2 Abs. 4 und § 40 BbgBO)

Begründung

Das Plangebiet schließt im Norden an den Siedlungsbereich des Ortsteils Seddin mit überwiegend zweigeschossiger Wohnbebauung an. Die neue Wohnbebauung gliedert sich somit mit zwei Vollgeschossen in die umgebende Bebauungsstruktur ein, wodurch das Ortsbild gewahrt und die bestehende Bebauungsstruktur fortgeführt wird.

Als (Voll)Geschoss gelten entsprechend BbgBO in Kraft getreten am 01. Juli 2016 § 2 Abs. (4) „alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse.“

Ergänzend hierzu definiert § 40 BbgBO die Anforderungen an Aufenthaltsräume in Dachgeschossen in Abs. 1 im Neubau wie folgt: „Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum müssen diese lichte Höhe über mindestens die Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1,50 m bleiben dabei außer Betracht.“ Abs. 2 stellt überdies klar: „Aufenthaltsräume müssen ausreichend mit Tageslicht beleuchtet und belüftet werden können“ ansonsten gelten sie nicht als Vollgeschosse i.o.g. Sinn.

Höhe der baulichen Anlagen

Per Planschrieb wird in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen durch die Festlegung der maximalen Oberkante (OK) über Normal-Höhe Null (NHN) mit Bezugspunkt DHHN 2016 beschränkt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 2 und 18 BauNVO)

Begründung

Das Plangebiet grenzt im Osten, Norden und Westen an überwiegend lockere zweigeschossige Bestandsbebauung an. Zusätzlich zu den festgesetzten maximal zulässigen zwei Vollgeschossen werden auch maximale Höhen baulicher Anlagen über Normalhöhennull (NHN) für die geplanten Neubauten festgesetzt. Die Angaben der Höhen beziehen sich auf die Oberkante des jeweiligen Baukörpers und erfolgen in Meter über NHN. Durch die Festsetzung der maximal zulässigen Oberkante von 52,0 m über NHN im WA 1 und von 53,0 m über NHN im WA 2 wird sichergestellt, dass sich die neue Wohnbebauung in die umgebende Bebauungsstruktur einfügt und diese fortsetzt. Die Bezugshöhe stellt die gemittelte natürliche Geländeoberkante innerhalb der Baugebiete bzw. der angrenzenden Straßenverkehrsflächen (Beelitzer Straße und Wiesenweg) dar. Im WA 1 liegt diese bei rund 43,5 m üNHN, in WA 2 bei ca. 44,5 m üNHN. Die maximale zulässige Oberkante ermöglicht somit eine Gebäudehöhe von 8,50 m.

Textliche Festsetzung Nr. 3

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 dürfen technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen die festgesetzte Oberkante bis zu einer Höhe von 1 m überschreiten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 6 BauNVO)

Begründung

Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen gilt in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen. Die Bauteile, für die eine Überschreitungsmöglichkeit als Ausnahmetatbestand festgesetzt wird, tragen sowohl zur Funktionsfähigkeit sowie zur Innutzunahme der jeweiligen Gebäude bei. Weiterhin wird so der Aufbau von Solaranlagen und damit die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht. Um sicherzustellen, dass ihre Größe und Anordnung das äußere Erscheinungsbild der Gebäude nicht beeinträchtigen, wird als Voraussetzung festgelegt, dass Dachaufbauten eine Höhe von 1 m nicht überschreiten dürfen.

4.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise

Per Planeinschrieb erfolgt in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 die Festsetzung einer abweichenden Bauweise.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Textliche Festsetzung Nr. 4

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird als abweichende Bauweise festgesetzt: Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Die Länge der Gebäude darf 12 m nicht überschreiten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Begründung:

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 soll die in der Gemeinde Seddiner See typische kleinteilige Bebauung über die Festsetzung der Bauweise gesichert werden. Das Ortsbild Seddins setzt sich dabei überwiegend aus Einfamilien- und Doppelhausbebauung zusammen, wobei sich die Gebäudelängen durchschnittlich zwischen 10 m und 15 m bewegen. Eine offene Bauweise ohne Einschränkung kann die Weiterentwicklung der gemeindetypischen Bebauung mit o. g. Kriterien nicht sicherstellen. Da Gebäudelängen bis 50 m, wie sie die offene Bauweise zulässt, dem Gebietscharakter widersprechen, wird eine von der offenen

Bauweise abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Zulässig sollen nur Einzel- und Doppelhäuser sein. Zur Sicherung des Planungszieles ist demnach mit der textlichen Festsetzung Nr. 4 eine abweichende Bauweise mit einer Baukörperbegrenzung (Länge des Gebäudes) bei Einzel- und Doppelhäusern von maximal 12 m vorgesehen. Als Gebäudelänge wird die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks verstanden, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst. Bei Doppelhäusern handelt es sich um mehrere Wohngebäude, weshalb sich die Festsetzung der maximalen Gebäudelänge auf die Doppelhaushälfte bezieht.

Der einzuhaltende Abstand zur Nachbargrenze wird in § 6 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) geregelt. Die Gebäude sind demnach mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Dies ist erforderlich, um die nach Nutzungskonzept geplanten Einzel- oder Doppelhäuser umsetzen zu können. Damit wird eine ortsbildverträgliche Bebauung ermöglicht.

Überbaubare Grundstücksfläche

Per Planschrieb werden zeichnerische Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche durch die Ausweisung von Baugrenzen in den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA 2 getroffen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Begründung:

Die Ausweisung der zwei Baufenster strukturieren die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 und sichern die gewünschte städtebauliche Anordnung der Gebäude im Plangebiet. Gleichzeitig wird mit der Festsetzung zusammenhängender Baufenster eine gewisse Flexibilität in der Stellung der Gebäude sowie in der Konzeption erreicht, um beispielsweise auch dazwischenliegende Garagen realisieren zu können. Damit wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung ermöglicht und gleichzeitig ein städtebaulich Gestaltungsspielraum eröffnet.

Die Baufenster in dem WA 1 und WA 2 halten nahezu durchgängig einen Abstand von 3 Meter zum Geltungsbereich des Bebauungsplans bzw. zur Durchwegung im Westen ein. Somit kann sichergestellt werden, dass die notwendigen baulichen Abstände zur angrenzenden Bestandsbebauung bzw. zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden. Die erforderlichen Abstandsflächen im Hinblick auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden gesichert, die Beeinträchtigung der angrenzenden Bestandsnutzung reduziert und nachbarschützende Belange berücksichtigt.

Innerhalb des WA 2 weist das Baufenster einen Abstand von insgesamt 11,5 m zur nördlichen Grenze der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ auf. Der Abstand der Baugrenze zur Gemeinbedarfsfläche ist erforderlich, um potenzielle Lärmkonflikte zu vermeiden, insbesondere in der Nacht. Die schalltechnische Untersuchung des Büros Wölfel Engineering GmbH + Co. KG (Stand: 21.05.2025) hat ergeben, dass tagsüber keine Lärmkonflikte zu erwarten sind (s. Kap. 3.4). Allerdings wurde im südlichen Bereich des geplanten Allgemeinen Wohngebiets WA 2 eine Überschreitung der IRW um bis zu 2 dB festgestellt. Um den Lärmkonflikt zu lösen und den Anforderungen an gesunden

Wohn- und Arbeitsverhältnissen gerecht zu werden, wird durch die Festsetzung der Baugrenze im WA 2 sichergestellt, dass ein Abstand von 11,5 m zur Gemeinbedarfsfläche eingehalten wird.

4.4 Größe von Baugrundstücken

Textliche Festsetzung Nr. 5

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 darf die Größe der Baugrundstücke für Einzelhäuser eine Mindestgröße von 500 m² und die Baugrundstücke für Doppelhäuser je Doppelhaushälfte eine Mindestgröße von 350 m² nicht unterschreiten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Begründung

Die Festlegung einer Mindestgröße von 500 m² der Baugrundstücke für Einzelhäuser sowie einer Mindestgröße von 350 m² der Baugrundstücke für Doppelhäuser je Doppelhaushälfte in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 soll einer zu hohen Dichte innerhalb des neuen Wohnstandorts entgegenwirken. Eine zu enge Bebauungen entspricht nicht dem Ortsbild und der offenen sowie durchgrünter Struktur der Gemeinde Seddiner See. Somit wird durch die textliche Festsetzung das Orts- und Landschaftsbild geschützt.

Größere Grundstücke tragen dazu bei, dass das Erscheinungsbild der Umgebung gewahrt und die Versiegelung von Freiflächen minimiert wird. Kleinere und dichtere Grundstücke würden zu einer stärkeren Bodenversiegelung führen, was negative Auswirkungen auf den natürlichen Wasserhaushalt und die Biodiversität haben kann.

Ebenso sollen die realisierbare Geschossfläche und damit indirekt auch die voraussichtliche Zahl von neuen Wohneinheiten, auf ein Maß beschränkt werden, das der Leistungsfähigkeit der umliegenden weiterführenden öffentlichen Erschließungsstraßen und der vorhandenen sozialen Infrastruktur entspricht.

4.5 Mit Rechten zu belastende Flächen

Im Westen des Plangebiets (teilweise Flurstück 740 und 741, Flur 2 Gemarkung Seddin) wird zur Sicherung der Nord-Süd-Wegeverbindung eine mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Fläche zeichnerisch festgesetzt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 6

Die Fläche mit der Bezeichnung A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Begründung

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ sowie entlang der westlichen Grenze des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 soll eine Nord-Süd-Verbindung zwischen der Beelitzer Straße und Friedhofstraße gesichert werden. Um ein durchgängiges Benutzen der Nord-Süd-Verbindung durch Fußgänger und Radfahrer sicherzustellen, soll die Fläche mit Geh- und Radfahrrechten belastet werden. Die Wegeverbindung ist bereits im Bestand vorhanden, die Benutzung wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans durch Geh- und Radfahrrechte zugunsten der Allgemeinheit gewährleistet. Durch die Festsetzung wird eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Ausgestaltung des Weges erzielt.

4.6 Gestalterische Festsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 7

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Dächer von Gebäuden mit Dachneigung von mindestens 25 Grad auszuführen.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Begründung

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind aus gestalterischen Gründen die Dächer von Gebäuden mit einer Dachneigung von mindestens 25 Grad auszuführen. Durch den Ausschluss von Dächern mit einer geringeren Neigung als 25 Grad soll ein Mindestmaß an gestalterischer Homogenität zu der in der Umgebung befindlichen Einfamilien- und Doppelhausbebauung gewährleistet werden. Die Gestaltung von Dächern bzw. die Ausprägung der Dachneigungen entscheiden mit darüber, wie harmonisch sich ein Gebäude in das Ortsbild einfügt. Sie haben ortsbildprägende Funktion. Daher wird zu den festgesetzten maximalen Höhen der Bebauung weitere Vorgaben zur Ausbildung der Dachneigung mit ≥ 25 Grad gemacht, um die angestrebte Wirkung für das Ortsbild im Sinne des Einfügens in die Umgebung zu erreichen. Die textliche Festsetzung Nr. 7 dient somit u.a. der Wahrung des Ortsbilds und Fortführung der bestehenden Bebauungsstruktur. Die Dachneigung von mindestens 25 Grad ermöglicht eine Flexibilität in der Dachausbildung, indem die Möglichkeit individueller architektonischer Dachlösungen erhalten bleibt. Gleichzeitig wird jedoch Bezug zur Umgebung mit deutlich stärkerer Dachneigung genommen.

Textliche Festsetzung Nr. 8

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Dacheindeckungen (z.B. Ziegel oder Dachsteine) nur in Rot-, Braun- oder Anthrazittönen zulässig.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Begründung

Die umgebende Wohnbebauung weist überwiegend eine Dacheindeckung in den Farbtönen rot, braun oder anthrazit auf. Im Interesse eines harmonischen Einfügens des Planvorhabens in die Umgebungsbebauung werden im Bebauungsplan Gestaltungsfestsetzungen zur Dachfarbe getroffen. Im Sinne der Erreichung eines einheitlichen Ortsbildes und der Fortführung der charakteristischen sowie ortstypischen Dachlandschaft, werden die in der Umgebung vorherrschenden Dachfarben auch in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 als zu verwenden vorgegeben. Dies trägt zur Wahrung eines homogenen, ortstypischen Erscheinungsbildes bei. Somit wird gewährleistet, dass sich die Neubebauung in die umgebene Wohnbebauung einfügt. Einzelne Farbtöne werden dabei jedoch nicht vorgegeben, um einen gewissen Spielraum bei der Dachausgestaltung zu erhalten.

4.7 Grünordnerische Festsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 9

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Stellplätze, ihre Zufahrten sowie Wege und Terrassen nur in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. Plattenbelag in Splitt, Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine). Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen, sind unzulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung

Zum Schutz des Naturhaushaltes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgt die textliche Festsetzung zum luft- und wasserdurchlässigen Aufbau der Stellplätze und Zufahrten, Wegen und Terrassen im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Die Festsetzung erfolgt aus ökologischen Gründen und stellt eine wichtige Maßnahme dar, mit der erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert werden können. Gem. § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich empfehlenswert. Dies kann neben einer aktiven Versickerung von Niederschlagswasser in Sickerbecken insbesondere durch dezentrale Vor-Ort-Versickerung erfolgen. Wasser- und Luftdurchlässige Beläge unterstützen die Niederschlagsverbringung.

Die Festsetzung trägt dazu bei, dass Niederschlagswasser nachhaltig dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt wird und die natürliche Bodenfunktion und Artenvielfalt erhalten werden kann.

Textliche Festsetzung Nr. 10

Die nicht überbauten und nicht gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung versiegelten Grundstücksflächen sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen. Das Anlegen von Schotter-, Splitt-, Kies- und Schieferflächen sowie das Abdichten des Untergrunds mit Folien etc. (sog. Schottergärten) ist unzulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 8 BbgBO und § 14 BauNVO)

Begründung

Zum Schutz des Naturhaushaltes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgen textliche Festsetzungen zur Begrünung von nicht überbauten und nicht gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung versiegelten Flächen (wie z. B. Schuppen, Garagen, Carports o.ä. voll versiegelte bzw. überdeckte Flächen) in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2. Die Festsetzung erfolgt aus ökologischen Gründen und stellt eine wichtige Maßnahme dar, mit der erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert werden können. Die Festsetzungen tragen dazu bei, die Artenvielfalt auf den privaten Grundstücksfreiflächen zu erhöhen und die Versiegelung auf das Mindestmaß zu begrenzen. Auch die sich zunehmend verbreitenden „Schottergärten“ welche häufig in Verbindung mit wasserundurchlässigen Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen einhergehen, sollen dadurch verhindert werden. So kann das Niederschlagswasser nachhaltig dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt und die natürliche Bodenfunktion und Artenvielfalt erhalten werden.

Textliche Festsetzung Nr. 11

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist je angefangene 450 m² Grundstücksfläche, jedoch pro Grundstück mindestens ein Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Es ist eine Baumart der Pflanzliste 1 zu verwenden. Alternativ dazu kann ein Hochstamm-Obstbaum starkwüchsiger Sorten (Süßkirsche, Apfel, Birne und Pflaume) gepflanzt werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 12

Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ sind insgesamt 800 m² mit heimischen Sträuchern oder Hecken zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Für die Pflanzung ist durchschnittlich je 1,5 m² ein Strauch mit einer Mindestpflanzgröße von 60-80 cm gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden. Bäume innerhalb der Strauchflächen sind zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 13

Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind auf gehölzfreien Flächen 200 m² mit heimischen Sträuchern oder Hecken ergänzend zur bestehenden Pflanzmaßnahme zu pflanzen. Für die Pflanzung ist durchschnittlich je 1,5 m² ein Strauch mit einer Mindestpflanzgröße 60-80 cm gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 14

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist an den zu den jeweiligen Erschließungsstraßen liegenden Grundstücksgrenzen eine mindestens einreihige Heckenpflanzung mit heimischen Laubgehölzen gemäß Pflanzliste 2 vorzunehmen (Heckenpflanzung, Mindestpflanzgröße 60-100 cm). Die Gehölzpflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Ausgenommen von der Pflanzung sind die jeweiligen erforderlichen Zufahrten und Zuwegungen bis maximal 5,0 m Breite je Grundstück.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Begründung

Die textlichen Festsetzungen Nr. 11, 12, 13 und 14 dienen als Minderungsmaßnahme von Eingriffen in Natur und Landschaft, insbesondere Boden, Wasser, Klima/ Luft, Fauna und das Landschaftsbild. Im Bereich der Neuanpflanzungen kann sich der Boden regenerieren, die Bodenfunktionen werden gestärkt und das Bodenleben wird verbessert. Die Gehölze bieten Schutz, Nahrung und Nistmöglichkeiten insbesondere für Vögel und Insektenarten. Bäume, Hecken und Sträucher filtern die gas- und staubförmigen Emissionen, tragen zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei und prägen das Landschaftsbild positiv. Mit ihrer beschattenden und durch die Blatttranspiration kühlenden Wirkung wirken sie positiv auf das Kleinklima und tragen zur Klimaverbesserung bei.

Im Detail werden mittels der textlichen Festsetzung Nr. 11 die in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 gärtnerisch anzulegenden Flächen durch Baumpflanzungen qualifiziert. Es wird die Pflanzung von Laubbäumen festgesetzt, die der Eingrünung dienen und die geeignet sind, Schatten zu spenden. Für die Baumpflanzungen sind Hochstamm-Bäume (Mindestpflanzqualität 3x verpflanzt, mit Drahtballierung mit einem Stammumfang von 12-14 cm) zu verwenden. Durch die textliche Festsetzung wird sichergestellt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten eine gewisse Pflanzdichte erfolgt.

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ sind entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 12 auf einer Fläche von insgesamt 800 m² flächige Strauch- und Heckenpflanzungen vorzunehmen. Je 1,5 m² ist somit ein Strauch (Mindestpflanzqualität 2x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu pflanzen. Es sind einheimische und standortgerechte Arten zu verwenden. Es wird empfohlen, rund 500 m² im Westen, zwischen der westlichen Baumreihe und Grundstücksgrenze anzulegen. Weitere 200-300 m² können im

Süden zwischen der Friedhofstraße und der östlichen Gehölzfläche gepflanzt werden. Weiter kann entlang des Wiesenwegs der verbleibende Anteil untergebracht werden. Zu beachten ist, dass die Gehölzflächen losgelöst von den Empfehlungen gestalterisch eingebunden werden. Jedoch sollten sich Pflanzflächen von je mindestens 200 m² im Zusammenhang ergeben.

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 13 wird geregelt, dass innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und Landschaft, welche jeweils nördlich der Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt sind, auf den gehölzfreien Flächen 200 m² mit heimischen Sträuchern oder Hecken ergänzend zur bestehenden Pflanzmaßnahme zu pflanzen sind. Für die Pflanzung ist durchschnittlich je 1,5 m² ein Strauch (empfohlene Mindestpflanzgröße 2 x v., o.B., 60 - 80 cm) gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden. Zwar handelt es sich bei der betreffenden Fläche um eine nachrichtliche Übernahme einer Ausgleichsfläche aus einem anderen Bebauungsplanverfahren, jedoch ist festzustellen, dass die Fläche bislang nicht vollständig bepflanzt wurde. Die bestehende Ausgleichsmaßnahme wird durch eine ergänzende Unterpflanzung durch heimischen Sträuchern oder Hecken weder beeinträchtigt noch in ihrer Funktion eingeschränkt. Vielmehr kann eine solche Maßnahme zur ökologischen Aufwertung der Fläche beitragen und die angestrebten Kompensationsziele zusätzlich unterstützen.

Mit der Pflanzliste 1 bzw. einer Obstbaumart alter starkwüchsiger Sorten werden heimische und standortgerechte Baumarten, die einen besonderen Wert für die Tierwelt besitzen, sich in den Naturraum einfügen und i.d.R. gut anwachsen und sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen, begünstigt. Die Beschränkung der Artenauswahl ist erforderlich, damit den Klima- und Stadtextremen Rechnung getragen wird und die Habitaterfordernisse der einheimischen Flora und Fauna unterstützt werden. Den Grundstücksgrößen entsprechend können auch säulenförmige sowie kleinkronige Sorten verwendet werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird mittels der textlichen Festsetzung Nr. 14 geregelt, dass an den zur Erschließungsstraße liegenden Grundstücksgrenzen eine mindestens einreihige Heckenpflanzung mit heimischen Laubgehölzen gemäß Pflanzliste 2 vorzunehmen ist (Heckenpflanzung, Mindestpflanzgröße 60-100m). Die straßenseitige Heckenpflanzung umfasst somit die Grundstücksgrenzen entlang der Erschließungsstraßen Beelitzer Straße im Westen, den Wiesenweg im Osten sowie der internen Erschließung des Plangebiets. Die Heckenpflanzung hat im Einklang mit dem Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG) zu erfolgen. Die Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichartige Nachpflanzungen zu ersetzen. Um die Erschließung der einzelnen Grundstücke zu sichern, sind die erforderlichen Zufahrten und Zuwegungen bis zu einer Breite von 5 m je Grundstück von der Anpflanzpflicht ausgenommen. Durch eine straßenbegleitende Bepflanzung soll eine einheitliche, für die Öffentlichkeit sichtbare Einfriedung gewährleistet werden. Ferner trägt die Heckenbepflanzung zur weiteren Begründung der geplanten Allgemeinen Wohngebiete. Hecken können sich außerdem positiv auf die Luftqualität auswirken, indem sie Staub und Schadstoffe filtern. Ferner können sie die Biodiversität fördern, indem sie Lebensraum für Vögel und Insekten bieten.

Pflanzliste 1

Bäume:

Acer campestre	Feld-Ahorn
Acer platanoides	Spitzahorn
Acer platanoides `Globosum`	Kugelahorn
Aesculus x carnea `Briotii`	Scharlach Rosskastanie
Carpinus betulus	Hainbuche
Crataegus x lavalleyi `Carrierei`	Apfeldorn
Quercus robur `Fastigiata Koster`	Säuleneiche
Quercus petraea	Traubeneiche
Sorbus aucuparia	Vogelbeere
Sorbus aria	Echte Mehlbeere
Sorbus intermedia	Schwedische Mehlbeere
Salix caprea	Sal-Weide
Tilia cordata	Winterlinde
Malus sylvestris	Wildapfel
Pyrus pyrausta	Wildbirne
Prunus avium	Wildkirsche

Sträucher:

Acer campestre	Feld-Ahorn
Cornus sanguinea s.l.	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Hasel
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weißdorn
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Frangula alnus	Faulbaum
Lonicera xylosteum	Gemeine Heckenkirsche
Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus cathartica	Kreuzdorn
Ribes nigrum	Schwarze Johannisbeere
Rosa canina	Hunds-Rose
Rosa corymbifera	Heckenrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball

Hinweis: Die Baum-Auswahl entspricht der Anlage zur Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark – (Gehölz-SchVO PM) vom 29.09.2011 sowie der Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Seddiner See vom 05.03.2024.

Pflanzliste 2

Sträucher:

Carpinus betulus	Hainbuche
Acer campestre	Feldahorn
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weißdorn
Crataegus laevigata	Zweigrifflicher Weißdorn
Ligustrum vulgare	Liguster
Berberis vulgaris	Berberitze

4.8 Überplanung gemeindlicher Ausgleichsmaßnahmen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden zwei öffentliche Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zeichnerisch festgesetzt. Diese werden zusätzlich als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (SPE-Flächen) zeichnerisch festgesetzt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Begründung

Die Festsetzungen dienen vorrangig der Sicherung von gemeindlichen Ausgleichsflächen. Der Umfang und Ausgestaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Umweltbericht aufgeführt (s. Kap. II.3.5). Die externen Ausgleichsflächen sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen eines anderen von der Gemeinde Seddiner See aufgestellten Bebauungsplans.

Eine bauliche oder sonstige Inanspruchnahme der Flächen durch das Vorhaben erfolgt nicht.

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird der Erhalt von Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) aus einem anderen Bebauungsplanverfahren zeichnerisch festgesetzt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Begründung

Insgesamt werden 47 Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) zeichnerisch festgesetzt. Die Festsetzungen dienen ebenfalls vorrangig der Sicherung von gemeindlichen Ausgleichsmaßnahmen. Der Umfang und Ausgestaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Umweltbericht aufgeführt (s. Kap. II.3.5). Die externen Ausgleichsmaßnahmen (Einzelbäume) sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eines anderen Bebauungsplans.

Durch die Festsetzung der Einzelbäume werden gleichzeitig zum Schutz der Allee im Westen des Geltungsbereichs die jeweiligen Baumstandorte zum Erhalt festgesetzt. Gemäß § 17 BbgNatSchAG in Verbindung mit § 29 Abs. 3 BNatSchG dürfen Alleen nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Mit der Festsetzung finden die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB besondere Berücksichtigung.

4.9 Immissionsschutz

Die schalltechnische Untersuchung mit dem Stand vom 21.05.2025 hat ergeben, dass das geplante Vorhaben grundsätzlich verträglich ist und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden können (s. Kap. 3.4).

Der Übungs- und Trainingsbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr führt zu keinen Lärmkonflikten in den geplanten WA-Gebieten sowie in der Umgebung des Plangebiets. Auch die Nutzung der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“ für Veranstaltungen ist unter den berücksichtigten Rahmenbedingungen grundsätzlich verträglich. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört unter anderem die Einstufung der Veranstaltungen als seltene Ereignisse gemäß TA Lärm.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Rahmen von Veranstaltungen I und der berücksichtigten Rahmenbedingungen keine Lärmkonflikte zu erwarten sind. Zu diesen Rahmenbedingungen zählt neben der Einstufung als seltenes Ereignis gemäß TA Lärm auch die Lage des Festzelts. Da die Lage im Bebauungsplans nicht festgelegt ist, wird im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung empfohlen, die mögliche Position des Festzelts oder ähnlicher Einrichtungen für Musikdarbietungen zu regeln.

Die Festsetzung der Lage des Festzelts ist nicht zwingend erforderlich, da das Vorhaben als insgesamt verträglich angesehen wird. Im vorliegenden Fall ist die Freizeitlärm-Richtlinie Brandenburg maßgebend. Die Freizeitlärm-Richtlinie Brandenburg wiederum verweist auf das Berechnungs- und Beurteilungsverfahren der TA Lärm. Für besondere Veranstaltungen legt die Freizeitlärm-Richtlinie bestimmte Bedingungen fest, unter denen die Durchführung von Veranstaltungen auch dann zulässig ist, wenn die IRW für seltene Ereignisse überschritten werden. Zu nennen sind insbesondere hohe Standortgebundenheit sowie soziale Angemessenheit und Akzeptanz der Veranstaltung. Seltene Ereignisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie d. h. nicht mehr als 10 Mal pro Jahr und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.

Die Höchstwerte für seltene Ereignisse werden bei der Veranstaltung I, II und III sowohl am Tag als auch in der Nacht in den geplanten WA-Gebieten und in der Umgebung eingehalten oder unterschritten.

Somit ist die Nutzung der Fläche für den Gemeinbedarf als Feuerübungs- und Festplatz grundsätzlich verträglich, ohne dass eine detaillierte Regelung zur Lage des Festzelts erforderlich

ist. Es ist ferner möglich, spezifische Regelungen im Rahmen der Genehmigung einzelner Veranstaltungen zu treffen, um potenzielle Lärmkonflikte zu vermeiden. Die Begrenzung bestimmter Veranstaltungsarten kann im Rahmen des Bebauungsplans nicht festgesetzt werden und ist demnach im Rahmen der Genehmigung von Veranstaltungen sicherzustellen. Ebenso ist ggf. im Rahmen der Genehmigung durch die Gemeinde zu bewerten, ob für eine Veranstaltung die Kriterien für besondere Veranstaltungen gem. der Freizeitlärm-Richtlinie zutreffen, bei denen auch die IRW für seltene Ereignisse überschritten werden können.

4.10 Nachrichtliche Übernahmen

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind.

Gemeindliche Ausgleichsflächen

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen externe Ausgleichsflächen sowie Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) eines anderen Bebauungsplans. Die Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachrichtlich übernommen und planungsrechtlich gesichert (siehe Kapitel 4.8).

Geschützte Alleen

Die Allee entlang der mit Rechten zu belastenden Fläche A ist gemäß § 17 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz und § 29 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz geschützt und wird gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachrichtlich übernommen und planungsrechtlich gesichert (siehe Kapitel 4.8).

Gesetzlich geschützte Biotope

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich geschützte Biotope gem. § 30 Bundesnaturschutzgesetz und § 18 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz. Die geschützten Biotope werden gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch nachrichtlich übernommen.

4.11 Hinweise

zu gesetzlichen Artenschutzmaßnahmen

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind Baufeldfreimachungen, Gehölzbeseitigungen, Baumfällungen, Rodungen und Abbrucharbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. Folgender Hinweis wird in Bebauungsplan aufgenommen:

Bauzeitenregelung: Baufeldfreimachungen, Baustelleneinrichtungen, Gehölzbeseitigungen sowie Abbrucharbeiten sind außerhalb der Fortpflanzungszeit im Zeitraum 01. Oktober bis Ende Februar durchzuführen.

Die Brutreviere der Blau- und Kohlmeise sind vor Baumfällung durch die Anbringung geeigneter Ersatzniststätten zu ersetzen. Als Kompensationsbedarf wird ein Verhältnis von 1:2 (Verlust zu Ersatz) angesetzt, was insgesamt 4 Ersatznistkästen ergibt. Die Anbringung der Ersatzniststätten soll vor Baubeginn und vor der entsprechend nächsten Brutperiode (bis 28. Februar) erfolgen.

Die 4 Ersatznistkästen sind in Gehölzbeständen im direkten Umfeld anzubringen. Hierfür stehen die in der größeren südlichen Teilfläche des Plangebietes zu erhaltenden Gehölzbestände sowie die das Plangebiet umgebenden Baumbestände zur Verfügung. Folgender Hinweis wird in Bebauungsplan aufgenommen:

Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen sind artspezifische Ersatzniststätten für verlustig gehende (Baum-)Höhlen in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets im Verhältnis 1:1 für unbesetzte Baumhöhlen und im Verhältnis 1:2 für besetzte Baumhöhlen aufzuhängen.

zum gesetzlichen Biotopschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich geschützte Biotope (Heidenelken-Grasnelkenflure). Nach § 30 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz sind Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen verboten. Ein Antrag auf Ausnahme nach § 30 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz oder ein Antrag auf Befreiung § 67 BNatSchG wird erforderlich.

zur Baumschutzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelten die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See. Die Beseitigung eines geschützten Baumes bedarf der vorherigen Genehmigung der Gemeinde. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich unter Angabe von Anschrift, Flurstück, Lageskizze und den Gründen an die Gemeindeverwaltung zu richten. Mit der Genehmigung zur Beseitigung eines geschützten Baumes ist die Auflage von Ersatzpflanzungen oder die Festsetzung einer Ersatzzahlung verbunden.

zur Versickerungspflicht auf Grundstücken

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die ordnungsbehördliche Verordnung (Gemeindeordnung) vom 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022, welche am 25. Mai 2022 im Amtsblatt (Ausgabe 6/2022) öffentlich bekannt gemacht wurde. Gemäß § 4 Abs. 8 darf Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dachentwässerungen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern ist auf eigenem Grundstück zu versickern.

zur Stellplatzsatzung

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Seddiner See (Stellplatzsatzung) vom 23.08.2005, welche am 26. Januar 2006 im Amtsblatt (Ausgabe 01/2006) öffentlich bekannt gemacht wurde.

zum Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

4.12 Flächenbilanz

Fläche	in ha	in %
Allgemeines Wohngebiet WA 1	0,38	15,2
davon mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Fläche	0,02	1
Allgemeines Wohngebiet WA 2	0,41	16,5
Fläche für den Gemeinbedarf Zweckbestimmung „Feuerwehr und Festplatz“	1,45	58
davon mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Fläche	0,05	2
Öffentliche Grünflächen mit SPE-Flächen	0,25	10
Summe	2,5	100

Tabelle 1: Flächenbilanz des Bebauungsplans

5. Wesentliche Auswirkungen der Planung

5.1 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten

Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau mehrerer Wohngebäude in gut erschlossener Lage geschaffen. Damit wird der hohen Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen. Insgesamt wirkt sich der Bebauungsplan deshalb positiv auf die angrenzende Wohnbebauung aus. Mit den beabsichtigten Festsetzungen soll das ungenutzte Grundstück in verkehrsgünstiger Lage nachgenutzt werden.

Auswirkungen auf Arbeitsstätten sind durch die Aufstellung des Bebauungsplans nicht zu erwarten.

5.2 Auswirkungen auf den Verkehr

Es kommt durch das Planvorhaben zu keiner signifikanten Erhöhung des Kfz- oder Radverkehrs, daher sind auch keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss zu erwarten.

5.3 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Mit der planungsrechtlichen Sicherung des Feuerwehrrübungs- und Festplatzes im südlichen Teilbereich des Bebauungsplans wird die soziale Infrastruktur der Gemeinde Seddiner gestärkt. Die Schaffung eines Feuerwehrrübungsplatzes dient dem vornehmlich sozialen gesellschaftlichen Zweck sowie der Sicherheit sowie der Daseinsvorsorge. Durch die Bereitstellung von Flächen für einen Festplatz sowie für Freizeitaktivitäten wird außerdem der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

Die medientechnische Erschließung für das Vorhaben muss vollständig neu hergestellt werden. Eine bestehende Versorgung mit Strom, Gas, Trink- und Abwasser sowie Telekommunikationsanlagen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht vorhanden. Die technische Erschließung des Standortes ist aus der Ortslage Seddin durch die vorhandenen Medien voraussichtlich herstellbar.

5.4 Finanzielle Auswirkungen

Die Planungskosten für das Verfahren trägt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Dies schließt Kosten für erforderliche Fachgutachten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung ein. Hierfür wurde eine Planungskostenvereinbarung vom 21.12.2023 zwischen der Gemeinde Seddiner See sowie der BImA geschlossen.

5.5 Auswirkungen auf die Umwelt

Siehe hierzu Umweltbericht (Teil B) zum Bebauungsplan.

6. Verfahren

6.1 Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 14. November 2023 mit Beschluss-Nr.: 30/Nov/2023 die Aufstellung des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ beschlossen und die Verwaltung mit der Vorbereitung und Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt. Das Bebauungsplanverfahren wird im Normalverfahren durchgeführt – dies macht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichts erforderlich.

Der Beschluss sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden im Amtsblatt (Ausgabe 11/2023) der Gemeinde Seddiner See am 20. Dezember 2023 öffentlich bekannt gemacht sowie auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Den Einleitungsbeschluss für das 7. FNP-Änderungsverfahren wurde am 19. September 2023 mit Beschluss-Nr.: 25/Sep/2023 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See gefasst. Die Flächennutzungsplanänderung umfasst u.a. die Änderungsfläche 02 „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“. Die Gemeinde führt die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.

6.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 22. April 2024 im Amtsblatt (Ausgabe 4/2024) öffentlich bekannt gemacht. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung“ lag vom 02. Mai bis zum 30. Mai 2024 in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich aus. Zudem wurden die Unterlagen innerhalb dieses Zeitraums auf der Internetseite der Gemeinde (www.seddiner-see.de unter „Aktuelles“) zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Planunterlagen im zentralen Internetportal des Landes Brandenburg (Planungsportal Brandenburg) eingestellt.

Innerhalb der Beteiligungsfrist sind keine schriftlichen oder mündlichen Stellungnahmen eingegangen.

6.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 02.05.2023 sind insgesamt 33 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig unterrichtet und um Stellungnahme bis spätestens zum 30.05.2024 gebeten worden. Davon erfolgten insgesamt 9 Stellungnahmen als online Leistungsabfrage von sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Innerhalb der Beteiligungsfrist sind insgesamt 22 Stellungnahmen zum Bebauungsplanverfahren eingegangen. Im Anschluss an die Beteiligungsfrist ist eine weitere Stellungnahme der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark eingegangen, welche keine Fristverlängerung angefragt hat. Die Stellungnahme wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung dennoch berücksichtigt.

Es gingen Hinweise zu formalen sowie redaktionellen Inhalten der Begründung ein. Außerdem wurden Hinweise zu allgemeinen Richtlinien des Umweltschutzes gegeben. Des Weiteren erfolgten Stellungnahmen zu folgenden Themen:

Ziele der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) stellt fest, dass die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) den Inhalten des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See nicht entgegenstehen.

Die GL bestätigt, dass die Planungen des Bebauungsplans aus raumordnerischer Sicht den Zielen Z 5.2 Abs. 1 LEP HR (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete) sowie dem Ziel 5.5 LEP HR (Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf) entsprechen.

Da die Gemeinde Seddiner See nicht zu den Schwerpunkten der Wohnsiedlungsflächenentwicklung (Ziel Z 5.6 LEP HR) gehört, ist die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen nur im Rahmen der Eigenentwicklung möglich ist (Ziel Z 5.5 LEP HR), d.h.:

- die Innenentwicklung (insbesondere im unbeplanten Innenbereich und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, auch B-Pläne der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) wird durch Ziele der Raumordnung nicht quantitativ begrenzt;
- neben den Möglichkeiten durch Innenentwicklung können neue Wohnsiedlungsflächen im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (1 ha / 1000 EW: d.h. für Seddiner See ca. 4,6 ha) geplant werden; anzurechnen sind hier ggf. auch Wohnsiedlungsflächen in „alten“ B-Plänen oder dem FNP, sofern diese vor dem Inkrafttreten des LEP B-B (am 15.05.2009) festgesetzt wurden. Wohnsiedlungsflächen, die während der Laufzeit des LEP B-B in B-Plänen rechtswirksam festgesetzt wurden, sind nicht auf die Eigenentwicklungsoption anzurechnen.

Da die vorliegende Planung bzw. die zukünftigen Wohnbauflächen aus raumordnerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten sind, ist kein Zielwiderspruch zu den Zielen der Raumordnung des LEP HR zu erkennen. Eine Anrechnung auf die Eigenentwicklungsoption ist nicht erforderlich.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass nunmehr der Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 vom 18.11.2021 als raumkonkreter Entwurf vorliegt. Der Regionalplan-Entwurf sieht nahezu für das gesamte Plangebiet eine Festlegung als „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ vor.

Stellungnahme dazu

Die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) stehen den Inhalten des Bebauungsplans „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ der Gemeinde Seddiner See nicht entgegen.

Die Aussage, dass die Planung aus raumordnerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten ist, wird in der Begründung unter dem Punkt 1.3.2 „Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)“ ergänzt.

Der Stand des Regionalplan-Entwurfs Havelland-Fläming 3.0 wird in der Begründung unter dem Punkten 1.3.3 „Regionalplan Havelland-Fläming“ aktualisiert. Es besteht eine Übereinstimmung der Planung mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung wird im weiteren Verfahren beteiligt.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Belange der Raumordnung

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming gibt formale Hinweise zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 mit dem Stand vom 18.11.2021. Regionalplanerische Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

Stellungnahme dazu

Die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung werden gem. § 4 Abs. 1 ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen berücksichtigt. Die regionalplanerischen Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

Abfallentsorgung

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass der Planung keine abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. Es werden weiterergehende Hinweise zum anfallenden Bodenaushub sowie der Abfalltrennung gegeben.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH gibt Hinweise zu den Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür. Die Befahrbarkeit muss gewährleistet werden, sonst ist die Abfallentsorgung nur über zentrale Sammelstellen möglich.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Die geplanten Festsetzungsinhalte stehen den Anforderungen der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark nicht entgegen.

Kampfmittelbeseitigung

Der Zentraldienst der Polizei (Kampfmittelbeseitigungsdienst) äußert keine Einwände gegen die Planung und gibt Hinweise zur Kampfmittelbeseitigung.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Technische Erschließung und Leitungsinfrastruktur

Die E.DIS Netz GmbH äußert keine Bedenken gegenüber der Planung. Sie gibt u.a. den Hinweis, dass sich innerhalb des Plangebiets Leitungen und Anlagen des Unternehmens befinden. Für die elektrotechnische Erschließung der neuentstehenden Bebauung ist der Ausbau des Versorgungsnetzes auf Grundlage von Netzanschluss- /Erschließungsverträgen mit dem Anschlussnehmer/Erschließungsträger erforderlich.

Um die elektrotechnische Versorgung der gesamten für den Bereich geplante Bebauung zu gewährleisten, ist in Abhängigkeit der beantragten Bezugsleistungen die Errichtung einer Trafostation unter Umständen notwendig.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Entsprechend des Bestandsplans (Stand: 02.05.2024) der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) sind innerhalb des Plangebiets keine Leitung vorhanden. Die NBB gibt den Hinweis, dass im unmittelbaren Bereich der Leitung auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbeiten ist. Zudem ist eine Versorgung des Planungsgebiets grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Festsetzungen von Flächen für Versorgung innerhalb des Plangebietes sind nicht erforderlich. Sofern notwendig, können diese Anlagen im notwendigen Umfang als untergeordnete Nebenanlagen innerhalb der Baugebiete realisiert werden.

Wasserversorgung

Die Untere Wasserbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert keine Anregung, Hinweise oder Einwände.

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gibt Hinweise zur Verordnung über die Qualität von Wasser.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ „Nieplitz“) stimmt dem Vorhaben nach Prüfung und Beachtung der gegebenen Hinweise zu.

Bei einer Errichtung von Wohngebäuden im nördlichen Teil des Plangebietes (Wohngebiete WA 1 und WA 2) ist die Versorgung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers grundsätzlich über die vorhandenen Anlagen in der Beelitzer Straße und Schlunkendorfer Straße möglich.

Im Wiesenweg sind keine Anlagen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung vorhanden. Eine entsprechende Erweiterung/ Fortführung der in der Schlunkendorfer Straße vorhandenen Anlagen in den Wiesenweg ist für die Erschließung des Wohngebietes WA 2 erforderlich und einzuplanen.

Gleiches trifft auch für die innere Erschließung des beplanten Gebietes zu. Hier sind öffentliche Verkehrswegeflächen erforderlich, in denen die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden können.

Eine Erschließung des südlich gelegenen Feuerwehrrübs- und Festplatzes ist nur in Verbindung mit der Erschließung der Wohngebiete möglich. Die in der Friedhofstraße vorhandene Trinkwasserleitung PE DN 50 ist kapazitätsmäßig ausgelastet und kann maximal nur noch um einen „normalen“ Hausanschluss erweitert werden.

Alle neu zu errichtenden Trink- und Schmutzwasseranlagen sind dabei unter fachlicher Begleitung durch den WAZ „Nieplitz“ im Auftrag des Vorhabenträgers zu planen und herzustellen. Planung, Herstellung, Bauüberwachung, Dokumentation und Formalitäten für eine Übergabe dieser Anlagen sind vor Ausführung zwischen dem WAZ „Nieplitz“ und dem Vorhabenträger im Rahmen eines Erschließungsvertrages zu regeln.

Der WAZ „Nieplitz“ bittet um eine weitere Beteiligung am Planverfahren.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise zu den vorhandenen Anlagen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung sowie dessen Kapazitäten werden in der Begründung unter dem Punkt 1.2.6 „Technische Infrastruktur“ ergänzt.

Die notwendige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten sowie innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ wird durch den jeweiligen Planbegünstigten hergestellt werden. Eine Sicherung über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da dies über nachgeordnete Dienstbarkeiten oder Verträgen mit den Versorgungsträgern zu sichern ist.

Der Wasser- und Abwasserverband „Nieplitz“ wird im weiteren Bebauungsplanverfahren beteiligt.

Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Boden

Die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert keine Einwände. Sie gibt Hinweise zu ergänzenden Erläuterungen sowie redaktionellen Anpassungen des Umweltberichts. Zudem wird auf die Bodenschutzklausel hingewiesen.

Stellungnahme dazu

Die in der Stellungnahme aufgeführten Aussagen werden im Umweltbericht unter den Punkten II.2.1.3 „Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)“, II.3.2.2 „Boden“, II.4.3

„Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden“ und II.12.1.2 „Begrünung innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und Gemeinbedarfsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB“ näher begründet.

Zudem wird die Begründung unter dem Punkten 2 „Umweltbericht und Naturschutz“ konkretisiert.

Die Aussagen der Themenkarte „LK PM Landschaftsrahmenplan; Karte 8; Teilblatt Nordost: Besondere Böden, Maßstab 1:50.000“ des LK Potsdam-Mittelmark vom 19.07.2006 werden in den Umweltbericht aufgenommen.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Bodendenkmal

Der Untere Denkmalschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt sind. Bodendenkmale sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

Stellungnahme dazu

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum teilt mit, dass derzeit keine Bodendenkmale innerhalb des Plangebiets bekannt sind. Es wird der Hinweis gegeben, dass sich nördlich des Vorhabengebiets das Bodendenkmal Nr. 30405 Dorfkern deutsches Mittelalter und Neuzeit befindet. Des Weiteren werden Hinweise zum Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg gegeben.

Stellungnahme dazu

Die Aussagen zum Umgang mit Funden von Bodendenkmalen werden in der Begründung unter den Punkten 1.2.7 „Denkmalschutz“ und 4.11 „Hinweise“ ergänzt. Außerdem wird der Hinweis auf der Planzeichnung übernommen.

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Naturschutz

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass mit den Planungen gemäß § 30 Abs. 1 und 2 BNatSchG in Verbindung mit § 18 Abs. 3 BbgNatSchAG und § 1 Ziffer 3.2 und 4.1 Biotopschutzverordnung gesetzlich geschützte Biotope (im Folgenden: Biotope), namentlich eine „Heidenelken-Grasnelkenflur“ (Biotop-Code 05121221) sowie

ein „Kiefern-Vorwald trockener Standorte“ (Biotop-Code 082819) überlagert werden. Sie gibt Hinweise zu biotopschutzrechtlichen Regelungen.

Stellungnahme dazu

Im Rahmen der Eingriffsregelung werden zum Entwurf Eingriffe in Biotope und Boden sowie sonstige Schutzgüter bilanziert und im Plangebiet ausgeglichen oder an anderer Stelle innerhalb der Gemeinde, des Landkreises oder des Naturraumes Mittlere Marks kompensiert. Hierzu wird die HVE 2009 zugrunde gelegt.

Für gesetzlich geschützte Biotope die durch das geplante Wohngebiet verlustig gehen, wird ein Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich.

Regelmäßige Mahd und die bisherige Nutzung haben einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Trockenrasen geführt.

Es wird geprüft, ob eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG für in Anspruch genommene gesetzlich geschützte Biotope durch die Beibehaltung der Nutzung als Feuerwehrrübungsplatz (öffentliches Interesse und die Zulässigkeit einer bisherigen Nutzung ist mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar) gewährt werden kann.

Die Ergebnisse und Maßnahmen werden in der Begründung und im Umweltbericht aufgenommen.

Des Weiteren wird geäußert, dass sich innerhalb des Plangebiets eine Allee befindet. Alleen dürfen gemäß § 17 BbgNatSchAG in Verbindung mit § 29 Abs. 3 BNatSchG nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.

Stellungnahme dazu

Die Allee-Bepflanzung im Bestand steht nicht im Widerspruch zum Bebauungsplan und den zulässigen Nutzungen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden u.a. 47 Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) zeichnerisch festgesetzt.

Der Umfang und Ausgestaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Umweltbericht aufgeführt (s. Kap. II.3.5). Die externen Ausgleichsflächen sowie Ausgleichspflanzungen (Strauchpflanzungen, Einzelbäume) sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des anderen von der Gemeinde Seddiner See aufgestellten Bebauungsplans.

Eine bauliche oder sonstige Inanspruchnahme der Flächen durch das Vorhaben erfolgt nicht.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Die gesetzlich geschützten Biotope sowie die geschützte Allee sollten nach Aussagen der Unteren Naturschutzbehörde gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlichen in den B-Plan übernommen werden.

Stellungnahme dazu

Die Planzeichnung wird um die nachrichtliche Übernahme gesetzlich geschützter Biotope, bzw. die Allee ergänzt.

Die Untere Naturschutzbehörde gibt weiterhin Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts, Baumschutz sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Stellungnahme dazu

Zwischen März und Oktober 2024 werden faunistische Untersuchungen für die Artengruppen: Herpetofauna, Fledermäuse, Brutvögel, FFH-Falter mit mehreren Begehungen gem. der jeweiligen Methodenstandards durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Artenschutzfachbeitrag zusammengefasst und im Umweltbericht übernommen.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Der Hinweis zum Baumschutz wird im Umweltbericht berücksichtigt und die Planzeichnung fortgeschrieben.

Die Eingriffsregelung erfolgt im Umweltbericht. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich werden dort aufgeführt und bis zum Satzungsbeschluss abschließend bewältigt.

Ergebnisse und Maßnahmen werden in der Begründung und im Umweltbericht aufgenommen. Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Verkehrliche Belange

Die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH äußert keine Einwände gegen das Vorhaben. Da das geplante Wohngebiet in einer Entfernung von rund 150 m zur Bushaltestelle „Seddin, Beelitzer Str.“ (Linie 646) liegt, gilt das als erschlossen. Nach dem Nahversorgungsplan Potsdam-Mittelmark ist dies der Fall, wenn sich in einem Radius von 500 m eine Haltestelle befindet. Zudem wird darauf hingewiesen, dass keine Fußwege in der Beelitzer Straße im Westen sowie im Wiesenweg im Osten existieren. Die Wege sollten zur Erschließung hergestellt werden.

Stellungnahme dazu

Die notwendige wegemäßige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten von der Beelitzer Straße im Westen sowie vom Wiesenweg im Osten sind Teil des Planvollzugs und im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu regeln. Im Rahmen des Bebauungsplans erfolgt keine Sicherung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen.

Zudem wird durch die Festsetzung einer mit Geh- und Radfahrrechten zu belastenden Fläche für die Allgemeinheit eine direkte Nord-Süd-Verbindung zwischen Beelitzer Straße und Friedhofstraße gesichert. Die Festsetzung von Geh- und Radfahrrechten innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 sowie der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ zielt darauf ab, eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Erschließung des Gebiets zu ermöglichen.

Es ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Immissionsschutz

Das Landesamt für Umwelt, Fachabteilung Immissionsschutz äußert, dass der Schutzanspruch für das Wohngebiet 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) nachts beträgt. Für die Fläche für den Gemeinbedarf werden Orientierungswerte von 60 dB(A) tags und nachts als angemessen betrachtet. Der identische Tag- und Nachtwert für die Gemeinbedarfsflächen beruht auf der Tatsache, dass die derzeit geplanten Nutzungen auf den v. g. Flächen keinen höheren Schutzanspruch in der Nachtzeit bedürfen.

Von der Fläche für den Gemeinbedarf werden voraussichtlich bei üblicher Nutzung Emissionen ausgehen, die grundsätzlich geeignet wären, in angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu führen. Von den als allgemeines Wohngebiet gekennzeichneten Flächen sind keine Emissionen zu erkennen, die Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerte verursachen können. Es wird mitgeteilt, dass die Erarbeitung eines Lärmgutachtens hinsichtlich der durch Festplatz und Feuerwehrtrainingsgelände verursachten Geräusche zwingend erforderlich ist. Bis zur Vorlage des Lärmgutachtens ist eine genaue Prüfung der Belange des Immissionsschutzes nicht möglich.

Stellungnahme dazu

Die Belange des Schallschutzes sind bekannt und werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ gutachterlich mit einem schalltechnischen Fachgutachten bewertet.

Im weiteren Verfahren wird ein schalltechnisches Fachgutachten erarbeitet. Zudem wird für die Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ der vorgeschlagene Orientierungswert von 60 dB(A) tags und nachts angenommen.

Im Rahmen einer städtebaulichen Vorstudie wurde bereits eine schallschutzfachliche Ersteinschätzung zur Schallimmissionssituation durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG (19.06.2023) erarbeitet. Aus der Ersteinschätzung geht hervor, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Schallimmissionsprognose der Sport- und Freizeitlärmimmissionen erforderlich ist. Maßgeblich sind insbesondere die 18. BImSchV sowie die TA Lärm.

Zur Ermittlung und Beurteilung der entsprechenden Schallimmissionen an zu schützenden Nutzungen im Plangebiet und in der Umgebung ist eine Schallimmissionsprognose zu erstellen, mit der die Tätigkeiten innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ abgebildet werden. Neben den Emissionen infolge des Feuerwehrtrainings sind der Berechnung Art, Dauer und Anzahl der Veranstaltungen auf dem Festplatz zugrunde zu legen.

Bei Überschreiten der zulässigen Immissionsrichtwerte sind geeignete Maßnahmen zur Lösung der Lärmkonflikte zu ermitteln sowie eine schallschutzfachliche Begleitung der Planungen nötig.

Entsprechende schallschützende Maßnahmen werden im weiteren Bebauungsplanverfahren getroffen.

Das Landesamt für Umwelt wird zudem im weiteren Bebauungsplanverfahren beteiligt. Im weiteren Verfahren wird das Ergebnis der Abwägung gem. § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitgeteilt.

Die Hinweise sind teilweise im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Des Weiteren teilt das Landesamt für Umwelt, Fachabteilung Immissionsschutz mit, dass für den Umweltbericht die Belange des Immissionsschutzes maßgeblich für die Schutzgüter Mensch / menschliche Gesundheit sowie Klima und Luft sind. Bezüglich des Umfangs des Umweltberichts wird auf § 2a BauGB. Dem im Vorentwurf skizzierte Ansatz kann gefolgt werden.

Stellungnahme dazu

Im weiteren Verfahren werden im Umweltbericht die Schutzgüter Mensch / menschliche Gesundheit sowie Klima und Luft hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes betrachtet.

Keine Anpassung der Planung erforderlich.

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam-Mittelmark) empfiehlt eine Schallimmissionsprognose im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu erarbeiten. Ohne ein entsprechendes Gutachten kann keine Einschätzung des Fachbereichs Gesundheit erfolgen, ob eine Beeinträchtigung des Sturzgutes Mensch vorliegt

Stellungnahme dazu

Im weiteren Verfahren wird ein schalltechnisches Fachgutachten erarbeitet.

Brandschutz

Der Fachdienst Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Bereich Brandschutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass gemäß den Vorgaben des BauGB u.a. die Belange der Versorgung mit Wasser bei Aufstellung von Bebauungsplänen besonders zu berücksichtigen ist. Es werden Hinweise zur Löschwasserversorgung geben.

Stellungnahme dazu

Die Regelung der Löschwasserversorgung sowie die Anordnung von Flächen für die Feuerwehr ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Im Rahmen der Umsetzung der Planung ist eine ausreichende Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet und im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren geprüft.

6.4 Anpassung der Planung

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt sowie unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen worden. Im Ergebnis hat dies zu keiner wesentlichen Änderung der Planungsziele geführt. Die Grundzüge der Planung wurden nicht berührt. Die Begründung wurde in den folgenden Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt:

- Einarbeitung redaktioneller Hinweise und Angabe zu den Zielen des LEP HR unter dem Punkt 1.3.2 „Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)“
- Einarbeitung redaktioneller Hinweise und Angabe zu dem Stand des Regionalplan-Entwurfs Havelland-Fläming 3.0 und dem Zeitraum der öffentlichen Auslegung unter dem Punkt 1.3.3 „Regionalplan Havelland-Fläming“
- Ergänzung Hinweise und Angabe zu den vorhandenen Anlagen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung sowie dessen Kapazitäten unter dem Punkt 1.2.6 „Technische Infrastruktur“
- Ergänzende Erläuterungen unter dem Punkt 0 „Umweltbericht und Naturschutz“
- Ergänzung Aussagen zum Umgang mit Funden von Bodendenkmalen werden in der Begründung unter den Punkten 1.2.7 „Denkmalschutz“ und 4.11 „Hinweise“
- Nachrichtliche Übernahme gesetzlich geschützter Biotope, bzw. die Allee

Der Umweltbericht wurde in den folgenden Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt:

- Ergänzende Erläuterungen in den Punkten II.2.1.3 „Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)“, II.3.2.2 „Boden“, II.4.3 „Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden“ und II.12.1.2 „Begrünung innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und Gemeinbedarfsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB“
- Ergänzung der Aussagen der Themenkarte „LK PM Landschaftsrahmenplan; Karte 8; Teilblatt Nordost: Besondere Böden, Maßstab 1:50.000“ des LK Potsdam-Mittelmark vom 19.07.2006
- Ergänzung der Ergebnisse des Artenschutzfachbeitrags
- Ergänzung der Schutzgüter Mensch/ menschliche Gesundheit sowie Klima und Luft hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes

Im Einzelnen sind die folgenden Änderungen oder Ergänzungen in der Planzeichnung, bzw. den textlichen Festsetzungen vorgenommen worden:

- Aufnahme eines Hinweises zum Umgang mit Funden von Bodendenkmalen
- Nachrichtliche Übernahme gesetzlich geschützter Biotope, bzw. die Allee
- Zurücksetzen der südlichen der Baugrenze innerhalb des WA 2 aus immissionsschutzrechtlichen Gründen

Zudem wurde ein schallschutztechnischer Fachbeitrag erarbeitet.

6.5 Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ erfolgte am 25.02.2025 mit Beschluss-Nr.: 01/Feb/2025 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See. Der Beschluss sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden im Amtsblatt Nr. 03/2025 der Gemeinde Seddiner See am 19.03.2025 öffentlich bekannt gemacht. Zusätzlich wurden die Unterlagen auf der Website der Gemeinde veröffentlicht.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden die Planunterlagen mit Stand vom 12.02.2025 sowie der Umweltbericht mit ergänztem Stand vom 03.03.2025 für die Dauer eines Monats vom 21.03.2025 bis einschließlich 22.04.2025 öffentlich ausgelegt.

Es wurden keinen schriftlichen oder mündlichen Stellungnahmen abgegeben.

6.6 Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan „Mehrzweckplatz und Wohnbebauung in Seddin“ erfolgte am 25.02.2025 mit Beschluss-Nr.: 01/Feb/2025 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See. Die Beteiligung fand parallel zur öffentlichen Auslegung statt.

Mit Schreiben vom 20.03.2025 sind insgesamt 33 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten worden. Der Beteiligungszeitraum umfasste die Dauer eines Monats vom 20.03.2025 bis einschließlich 06.05.2025.

Innerhalb der Beteiligungsfrist sind insgesamt 23 Stellungnahmen eingegangen. Nach Ablauf der Beteiligungsfrist teilte die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming auf Nachfrage mit, dass die Stellungnahme vom 06.05.2024, welche im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben wurde, weiterhin ihre Gültigkeit behält. Zudem ging außerhalb der Beteiligungsfrist die Stellungnahme von der regiobus Potsdam Mittelmark GmbH sowie der Deutschen Telekom Technik GmbH ein, welche ebenfalls Berücksichtigung finden.

Im Rahmen der Beteiligung gingen ergänzende Hinweise für die Begründung ein. Weiterhin wurden richtigstellende oder ergänzende redaktionelle Hinweise zu Inhalten der Begründung und des Umweltberichts sowie Hinweise zur Ausführung und Objektplanung wie auch auf allgemeine Richtlinien des Umwelt-, Immissions- sowie Artenschutzes gegeben. Im Folgenden werden diese zusammengefasst:

Ziele der Raumordnung

Die Gemeinsamen Landesplanungsabteilung (GL) stellt fest, dass die Planung den Zielen der Raumordnung nicht entgegenstehen. Die Ziele des LEP HR Z 5.2 und Z 5.5 werden durch die Planung eingehalten. Es besteht kein Zielwiderspruch.

Stellungnahme dazu

Die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) stehen den Inhalten der Flächennutzungsplanänderung nicht entgegen und entsprechen den Zielen der Raumordnung.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming gibt den Hinweis, dass die Stellungnahme vom 06.05.2024 weiterhin ihre Gültigkeit behält.

Stellungnahme dazu

Entsprechend der Stellungnahme stehen die regionalplanerischen Belange dem Vorhaben nicht entgegen.

Abfallentsorgung

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH verweist auf die Stellungnahme vom 13.06.2024, welche im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange abgegeben wurde. Sie gibt Hinweise zu den Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür. Die Befahrbarkeit muss gewährleistet werden, sonst ist die Abfallentsorgung nur über zentrale Sammelstellen möglich.

Stellungnahme dazu

Die geplanten Festsetzungsinhalte stehen den Anforderungen der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark nicht entgegen. Die Hinweise sind in den nachgeordneten Bauleitplanungen bzw. Baugenehmigungen zu berücksichtigen und werden im Rahmen dessen an die Vorhabenträger und Bauherren weitergeleitet.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat keine fachlichen Einwendungen zum geplanten Vorhaben. Sie gibt Hinweise zu den Anforderungen an die Gewährleistung der Abfallentsorgung vor der Haustür.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die geplanten Festsetzungsinhalte stehen den Anforderungen nicht entgegen.

Zudem gibt die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) Hinweise zu der Ausgleichsmaßnahme zur Entsiegelung der ehemaligen Entenmastanlage und der damit verbundenen Wiesenentwicklung zwischen Kähnsdorf und Schlunkendorf. Die Hinweise umfassen die ordnungsgemäße Durchführung der Entsiegelungsmaßnahme, einschließlich Anforderungen an Entsorgungskonzepte, den Umgang mit gefährlichen Abfällen sowie die Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Es wird zudem die Abstimmung des Rückbaus der Betonflächen mit dem LBGR empfohlen.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Das LBGR wurde im Rahmen der formellen Behördenbeteiligung ebenfalls beteiligt und hat in seiner Stellungnahme vom 27.03.2025 keine Betroffenheit durch die geplante

Maßnahme festgestellt. Die Ausgleichsmaßnahme umfasst ausschließlich die Entsiegelung der ehemaligen Entenmastflächen in Kähnsdorf und Schlunkendorf, wie im Umweltbericht dargestellt. Zwar bieten vorhandene Zufahrten zusätzliches Entsiegelungspotenzial, sie werden jedoch nicht in die Maßnahme einbezogen, sodass keine Erschließungswege oder Zufahrten betroffen sind.

Technische Infrastruktur und Leitungsinfrastruktur

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) gibt den Hinweis, dass im unmittelbaren Bereich der Leitung auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbeiten ist. Zudem ist eine Versorgung des Planungsgebiets grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Festsetzungen von Flächen für Versorgung innerhalb des Plangebietes sind nicht erforderlich. Sofern notwendig, können diese Anlagen im notwendigen Umfang als untergeordnete Nebenanlagen innerhalb der Baugebiete realisiert werden.

Die Telekom Deutschland GmbH äußert, dass sich innerhalb des Plangebiets noch keine Telekommunikationslinien der Telekom befinden. Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die notwendige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten sowie innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr und Festplatz“ wird durch den jeweiligen Planbegünstigten hergestellt werden. Eine Sicherung über öffentliche oder private Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da dies über nachgeordnete Dienstbarkeiten oder Verträgen mit den Versorgungsträgern zu sichern ist.

Wasserversorgung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ „Nieplitz“) stellt fest, dass sich gegenüber dem Vorentwurf keine Änderungen ergeben und die Hinweise aus der Stellungnahme vom 24.05.2024 weiterhin gültig sind. Die Planung und Herstellung der Trink- und Schmutzwasseranlagen erfolgt im Auftrag des Vorhabenträgers unter fachlicher Begleitung des WAZ und ist im Rahmen eines Erschließungsvertrags abzustimmen.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Die Stellungnahme vom 24.05.2024 wurde insoweit berücksichtigt, dass die Hinweise zu den vorhandenen Anlagen zur Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung sowie dessen Kapazitäten in die Begründung unter dem Punkt 1.2.6 „Technische Infrastruktur“ ergänzt wurden.

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gibt den Hinweis, dass das geplante Bauvorhaben an die zentrale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung anzuschließen ist.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Boden

Die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert keine Einwände. Sie gibt Hinweise für Überwachungsmaßnahmen, die unter anderem die Übungsfläche der Freiwilligen Feuerwehr und die geplante Entsiegelung umfassen. Zudem werden redaktionelle Hinweise zum Umweltbericht in Bezug auf das Schutzgut Boden gegeben. Altlasten sind keine im Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark registriert.

Stellungnahme dazu

Die Begründung wird redaktionell ergänzt, um die fehlende Registrierung der Flurstücke im Altlasten- und Bodenschutzkataster darzustellen. Zudem wird der Umweltbericht hinsichtlich des Erlasses des MLUK zur Neufassung der „Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung“ vom 01.03.2023 redaktionell ergänzt.

Weitere Hinweise werden im Genehmigungsverfahren berücksichtigt und an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Bodendenkmal

Die Untere Denkmalschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs sowie auf den Flächen der Kompensationsmaßnahmen keine Bodendenkmale bekannt sind. Bodendenkmale sind jedoch unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

Stellungnahme dazu

Im Kapitel 1.2.7 der Begründung sowie auf der Planzeichnung wird bereits auf den Umgang mit möglichen Bodendenkmalen hingewiesen.

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen.

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum teilt mit, dass derzeit keine Bodendenkmale innerhalb des Plangebiets bekannt sind. Es wird der Hinweis gegeben, dass sich nördlich des Vorhabengebiets das Bodendenkmal Nr. 30405 Dorfkern deutsches Mittelalter und Neuzeit befindet. Des Weiteren werden Hinweise zum Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg gegeben.

Stellungnahme dazu

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum äußert keine Bedenken.

In der Begründung sind Ausführungen zu dem Bodendenkmal 30405 enthalten. Zudem beinhalten sowohl die Begründung als auch die Planzeichnung einen Hinweis zum Umgang mit Bodendenkmalen.

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen.

Naturschutz

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass die Festsetzung der Fläche für Gemeinbedarf und des Allgemeinen Wohngebiets (WA 1) gesetzlich geschützte Biotope überlagern. Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen können, verboten und dürfen nicht durch Abwägungen im Bauleitplan überwunden werden. Der Konflikt ist auf Ebene zu lösen, beispielsweise durch Aussparung der Biotope aus dem Geltungsbereich oder durch Festsetzungen, die das Eintreten der Verbote ausschließen; alternativ sind Ausnahmen oder Befreiungen nach § 30 Abs. 3 bzw. § 67 BNatSchG durch die untere Naturschutzbehörde möglich.

Stellungnahme dazu

Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden Beeinträchtigungen an Biotopen, Böden und weiteren Schutzgütern bilanziert und sowohl im Plangebiet als auch an anderen geeigneten Standorten innerhalb der Gemeinde, des Landkreises oder des Naturraums Mittlere Marks ausgeglichen, basierend auf der HVE 2009. Für die durch das geplante Wohngebiet betroffenen gesetzlich geschützten Biotope wird die Gemeinde einen Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG stellen, wobei der Ausgleich voraussichtlich in Kähnsdorf erfolgen kann; diese Maßnahme wird im Umweltbericht ergänzt. Die bestehende Nutzung der Gemeinbedarfsfläche als Feuerwehrrübungsplatz hat zur Entwicklung des Trockenrasens beigetragen, auf Teilen dieser Fläche sind keine weiteren Versiegelungen vorgesehen; für die dadurch verursachten Beeinträchtigungen

wird die Gemeinde einen Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG stellen, da das öffentliche Interesse und die Vereinbarkeit mit Naturschutzbelangen gegeben sind.

Die konzeptionelle Darstellung der Gemeinbedarfsfläche wird überarbeitet und aus den Planunterlagen entfernt. Zusätzliche Versiegelungen sind ausschließlich außerhalb der geschützten Biotope oder Gehölze vorgesehen; etwaige kleinere Eingriffe werden im Genehmigungsverfahren geprüft.

Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. Ein Ausgleich für Eingriffe in geschützte Biotope wird im Gemeindegebiet geschaffen und die erforderlichen Ausnahme- sowie Befreiungsanträge werden gestellt.

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert außerdem, dass sich die Festsetzung der Gemeinbedarfsfläche mit einer gesetzlich geschützten Allee überschneidet. Alleen dürfen gemäß § 17 BbgNatSchAG in Verbindung mit § 29 Abs. 3 BNatSchG nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.

Stellungnahme dazu

Die Allee-Bepflanzung im Bestand steht nicht im Widerspruch zum Bebauungsplan und den zulässigen Nutzungen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden u.a. 47 Ausgleichspflanzungen (Einzelbäume) zeichnerisch festgesetzt.

Der Umfang und Ausgestaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Umweltbericht aufgeführt (s. Kap. II.3.5). Die externen Ausgleichsflächen sowie Ausgleichspflanzungen (Strauchpflanzungen, Einzelbäume) sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen eines anderen von der Gemeinde Seddiner See aufgestellten Bebauungsplans.

Eine bauliche oder sonstige Inanspruchnahme der Alleen-Bepflanzung durch das Vorhaben erfolgt nicht.

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gibt zudem weitere Hinweise zu Überwachungsmaßnahmen sowie der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Sie äußert auch, dass die Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht zu konkretisieren sind.

Stellungnahme dazu

Die typischen Trockenrasenarten Sand-Strohblume und Gemeine Grasnelke bleiben von der Bebauung freigehalten, und die bestehende Nutzung wird weitgehend fortgeführt. Für kleinflächige Verluste geschützter Biotope und Arten wird ein Ausnahmeantrag gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG gestellt, der auch das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG abdeckt. Der Ausgleich erfolgt in Kähnsdorf, wo Trockenrasen mit entsprechenden Saatgutmischungen hergestellt wird. Für Beeinträchtigungen auf der Gemeinbedarfsfläche wird ein Befreiungsantrag nach § 67 Abs. 1 BNatSchG gestellt. Die Ausgleichsmaßnahme für Gehölzpflanzungen erfolgt ausschließlich außerhalb der Trockenrasenbestände; eine genaue Darstellung und Pflanzenliste mit heimischen Arten werden im Umweltbericht ergänzt. Hinweise zu gebietseigenen Gehölzen gemäß aktueller Rechtslage werden aufgenommen.

Die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags und Selbstbindungsbeschluss der Gemeinde Seddiner See, externe Maßnahmen werden bis zum Satzungsbeschluss rechtlich gesichert.

Des Weiteren gibt die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) den Hinweis, dass zum Schutz nachtaktiver Insekten und von Vögeln für die Beleuchtung der Außenanlagen nach Maßgabe der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 zu beachten ist.

Stellungnahme dazu

Eine Regelung zur Bestimmung von umweltfreundlichen Beleuchtungsmitteln ist nicht festsetzungsfähig. Der Gesetzgeber hat bisher keine Grenz- oder Orientierungswerte für potenzielle Lichtemissionen im Rahmen der Bauleitplanung erlassen.

Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass für die im Rahmen der Planung erforderliche Kompensationsmaßnahme in Form von 2.000 m² Gehölzpflanzungen auf dem Flurstück 304 in der Gemarkung Seddin eine Erstaufforstungsgenehmigung gemäß § 9 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) erforderlich ist.

Stellungnahme dazu

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt und die Kompensationsmaßnahme entsprechend angepasst. Die ursprüngliche Maßnahme auf dem Flurstück 304 wurde in zwei gleich große Flächen aufgeteilt: 1.000 m² für Hecken- oder Strauchpflanzungen und 1.000 m² für extensive Wiesenpflege. Aufgrund dieser Änderung und der damit verbundenen Nutzungsart ist eine Erstaufforstungsgenehmigung nicht mehr erforderlich. Im Umweltbericht werden die Maßnahmen beschrieben.

Verkehrliche Belange

Die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH äußert keine Einwände gegen das Vorhaben. Das geplante Wohngebiet befindet sich in einer Entfernung von etwa 150 Metern zur Bushaltestelle „Seddin, Beelitzer Straße“ (Linie 646) und gilt damit als ausreichend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass entlang der Beelitzer Straße im Westen sowie im Wiesenweg im Osten derzeit keine Fußwege vorhanden sind. Zur vollständigen verkehrlichen Erschließung des Gebietes wird empfohlen, entsprechende Gehwege herzustellen.

Stellungnahme dazu

Die notwendige wegemäßige Erschließung in den Allgemeinen Wohngebieten von der Beelitzer Straße im Westen sowie vom Wiesenweg im Osten sind Teil des Planvollzugs und im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu regeln. Im Rahmen des Bebauungsplans erfolgt keine Sicherung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. Es ist keine Änderung der Planung erforderlich.

Immissionen

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gibt den Hinweis, dass in Hinblick auf die Belange des Immissionsschutzes die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zu berücksichtigen ist.

Stellungnahme dazu

Die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt wurde im Rahmen der formellen Beteiligung eingeholt und wird, sofern erforderlich, berücksichtigt.

Das Landesamt für Umwelt – Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 teilt mit, dass die erstellte Schallimmissionsprognose zeigt, dass die geplanten Aktivitäten auf der Gemeinbedarfsfläche (z. B. Übungen, Veranstaltungen) die Immissionsrichtwerte überwiegend einhalten, jedoch im Süden des Allgemeinen Wohngebiets WA 2 an einzelnen Stellen die Lärmwerte um bis zu 2 dB überschreiten. Durch eine Verschiebung der Baugrenze innerhalb des WA 2 um 8,5 m nach Norden lassen sich diese Lärmkonflikte beseitigen. Zur Vermeidung weiterer Lärmkonflikte wird empfohlen, die Lage des Festzelts festzulegen, was jedoch flexibel auf Genehmigungsebene gehandhabt werden soll. Zudem gibt das Landesamt für Umwelt redaktionelle Hinweise zu den Erläuterungen in der Schallimmissionsprognose.

Es wird festgestellt, dass die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen durch das Schallgutachten plausibel nachgewiesen wurde. Demnach wird der Planung zugestimmt.

Stellungnahme dazu

Die Fachabteilung Technischer Umweltschutz 2 stimmt der Methodik und den Ergebnissen des Schallgutachtens zu. Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Schallgutachten weist die Verträglichkeit zwischen der geplanten und bestehenden Nutzung nachvollziehbar und plausibel nach.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans, im Speziellen das Abrücken der Baugrenze innerhalb des WA 2 werden mögliche gelöst.

Das Schallgutachten wird hinsichtlich der ergänzenden Hinweise redaktionell fortgeschrieben.

Brandschutz

Der Fachdienst Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Bereich Brandschutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass gemäß den Vorgaben des BauGB u.a. die Belange der Versorgung mit Wasser bei Aufstellung von Bebauungsplänen besonders zu berücksichtigen ist. Es werden Hinweise zur Löschwasserversorgung geben.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

6.7 Anpassung der Planung

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt sowie unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen worden. Im Ergebnis hat dies zu keiner wesentlichen Änderung der Planungsziele geführt. Die Grundzüge der Planung wurden nicht berührt.

Die Begründung wurde in den folgenden Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt:

- Ergänzung Aussagen zu Altlasten in der Begründung unter dem Punkt 1.2.8 „Altlasten“
- Ergänzung Punkt 1.3.6 „Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark“ und 1.3.7 „Landschaftsplan“
- Ergänzung und Anpassung der Ausgleichsmaßnahmen unter dem Punkt 2. „Umweltbericht und Naturschutz“
- Streichung der konzeptionellen Darstellung der Gemeinbedarfsfläche (Anlage 1), da diese nicht Teil der Planunterlagen ist

Der Umweltbericht wurde in den folgenden Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt:

- Ergänzung Aussagen zu Altlasten in der Begründung unter den Punkten II.2.1.3 „Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und II.3.2.2 „Boden“
- Ergänzung Aussagen zum Landschaftsplan unter dem Punkt II.2.2.4 „Landschaftsplan der Gemeinde Seddiner See“
- Ergänzung Aussagen zur Themenkarte „LK PM Landschaftsrahmenplan, Karte 8) und zu negativen Bodenveränderungen unter dem Punkt II.3.2.2 „Boden“
- Ergänzung Aussagen zu den geschützten Biotopen und zum Antrag auf Ausnahme sowie Befreiung unter den Punkten II.6 „Artenschutz“ und II.12.6 „Hinweis zum gesetzlichen Biotopschutz“
- Ergänzung Aussagen zum Gehölzerlass Brandenburg sowie die Handlungsanleitung gebietseigenes Pflanz- und Saatgut zur Umsetzung des § 40 BNatSchG unter dem Punkt II.7.2 „Verwendung von gebietseigenen Laubgehölzen“
- Ergänzung des Erlasses des MLUK zur Neufassung der „Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung“ vom 01.03.2023 unter dem Punkt II.7.3.1 „Schutz des Oberbodens und des Grundwassers“
- Ergänzung Abbildung der Flächen für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme sowie Maßnahmenbeschreibung unter den Punkten II.7.4.2 „Begründung innerhalb der Gemeinbedarfsfläche“, II.7.5.1 „Entsiegelung und Entwicklung von Wiesen in Kähnsdorf und Schlunkendorf“, II.7.5.3 „Entwicklung von Trockenrasen (Kähnsdorf)“, II.7.5.4 „Flächige Gehölzpflanzungen und Wiesenpflege (Seddin)“
- Anpassung der empfohlenen grünordnerischen Festsetzungen unter dem Punkt II.12.12 „Begründung innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und Gemeinbedarfsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB“
- Ergänzung Hinweis zur Einhaltung der Regelungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG

Im Einzelnen sind die folgenden Änderungen oder Ergänzungen in der Planzeichnung, bzw. den textlichen Festsetzungen vorgenommen worden:

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 12 auch unter dem Punkt 4.7 „Grünordnerische Festsetzungen“ der Begründung
- Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 13 und neue Nummerierung der textlichen Festsetzung Nr. 14 (ehemals Nr. 13) auch unter dem Punkt 4.7 „Grünordnerische Festsetzungen“ der Begründung
- Aufnahme des Hinweises zum gesetzlichen Biotopschutz auch unter den Punkt 4.11 „Hinweise“ der Begründung

Zudem wurde das Schallgutachten redaktionell überarbeitet.

7. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I/18, [Nr.39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, [Nr. 18])
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

Aufgestellt: Seddiner See, den